

Aula 01

SEFAZ-CE (Auditor Fiscal da Receita Estadual) Administração Orçamentária e Financeira e Patrimonial + Orçamento Público

Autor:

**Equipe AFO e Direito Financeiro
Estratégia Concursos, Luciana de
Paula Marinho**

25 de Abril de 2026

Índice

1) Princípios Orçamentários	3
2) Questões Comentadas - Princípios Orçamentários - FCC	51
3) Questões Comentadas - Princípios Orçamentários - Multibancas	63
4) Lista de Questões - Princípios Orçamentários - FCC	96
5) Lista de Questões - Princípios Orçamentários - Multibancas	103



PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS

Caro aluno! É um grande prazer tê-lo conosco, pois, se chegou até aqui, significa que aprovou nossa aula demonstrativa. A partir deste momento, irei ajudá-lo a desbravar o universo dessa disciplina tão maravilhosa e fascinante. Sim, é possível amar AFO, Direito Financeiro e todo seu campo de atuação dentro das finanças públicas. Afinal, o que seria das instituições públicas e do próprio interesse público se não existisse uma boa gestão dos recursos públicos? Seria impossível fazer qualquer entrega social sem o necessário planejamento e alocação dos recursos.

Mas você pode pensar: eu só quero ser aprovado (a). Nesse caso, minha missão ao longo deste curso é deixar seu caminho rumo à aprovação mais prazeroso e leve. Muitos de vocês veem um monstro no início. Acham tudo muito difícil. No entanto, posso garantir que essa sensação passa à medida em que forem evoluindo nos estudos. Eu já estive no mesmo lugar que estão agora. AFO já foi algo complicado para mim também. Na época, eu tentei ressignificar meu pavor pela disciplina e passei a olhá-la com uma certa dose de curiosidade e empolgação. O entusiasmo foi me arrebatando a ponto de me apaixonar pela matéria. E não foi só com AFO. Eu tinha um propósito e precisava viver a jornada com dedicação intensa. E foi o que fiz: me apaixonei pelo processo. Como bem disse Gita Bellin:

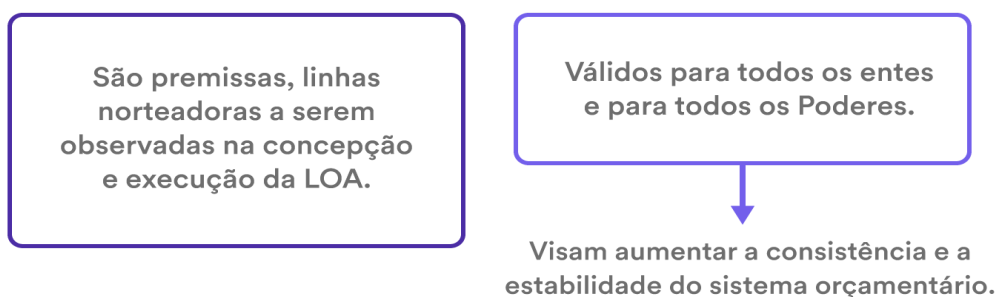
"O sucesso é uma jornada, não um ponto final. Metade do prazer está em percorrer o caminho."

Então, meus queridos, com dedicação, organização, disciplina e objetividade, estudaremos nesta aula os Princípios Orçamentários. Já digo que é um assunto importantíssimo para a compreensão geral da matéria e também muito cobrado em concursos!

Ressalto que nosso conteúdo de hoje se encontra disponível também em videoaulas na área do aluno.

Bom, e o que são princípios orçamentários? Nada mais são do que premissas, linhas norteadoras a serem observadas desde a concepção até a execução da lei orçamentária. Válidos para todos os entes e para todos os Poderes, visam a aumentar a consistência e estabilidade do sistema orçamentário. Por isso, são as bases nas quais se deve orientar o processo orçamentário e são impositivos no orçamento público, apesar de não terem caráter absoluto, tendo em vista apresentarem exceções. Agora vamos conhecer cada um dos princípios!

PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS



Princípio da Universalidade

Vamos iniciar nossos estudos tratando de três princípios orçamentários previstos no art. 2º da Lei Federal nº 4.320/1964. Neste tópico, o objeto do nosso estudo será o princípio da **universalidade** (ou **globalização**). Nos dois próximos, trataremos dos princípios da unidade e da anualidade.

De acordo com a Lei nº 4.320/1964:

Art. 2º A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade, **universalidade** e anualidade.

Art. 3º A Lei de Orçamentos compreenderá **todas as receitas**, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei.

Art. 4º A Lei de Orçamento compreenderá **todas as despesas** próprias dos órgãos do Governo e da administração centralizada, ou que, por intermédio deles se devam realizar, observado o disposto no art. 2º.

Nesse contexto, conforme o princípio da universalidade, o orçamento deve conter **todas as receitas e despesas referentes aos Poderes do ente, seus fundos, órgãos e entidades da Administração direta e indireta**. Assim, o Poder Legislativo pode conhecer, *a priori*, todas as receitas e despesas do governo.

PRINCÍPIOS DA UNIVERSALIDADE

A LOA deve conter todas as receitas e despesas referentes aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta.

Permite ao Poder Legislativo conhecer, *a priori*, todas as receitas e despesas do governo.

LEI 4320/1964

Art. 3º A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei.

Art. 4º A Lei de Orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do Governo e da administração centralizada, ou que, por intermédio deles se devam realizar, observado o disposto no art. 2º.



Lembre-se das palavras-chave: **TODAS AS RECEITAS E DESPESAS.**

O princípio da universalidade está previsto na Constituição? Sim. O art. 165 da CF/1988 se refere à **universalidade**, quando o constituinte determina a abrangência da LOA:

INDO MAIS FUNDO!



Princípio da Universalidade

A Lei Orçamentária anual compreenderá (art. 165, § 5º, da CF/1988):

- I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
- II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;
- III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Segundo James Giacomoni¹, o princípio da universalidade possibilita ao Legislativo:

- a) conhecer a priori todas as receitas e despesas do governo e dar prévia autorização para a respectiva arrecadação e realização;
- b) impedir ao Executivo a realização de qualquer operação de receita e despesa sem prévia autorização parlamentar;
- c) conhecer o exato volume global das despesas projetadas pelo governo, a fim de autorizar a cobrança dos tributos estritamente necessários para atendê-las.

Existe exceção ao princípio da universalidade? Sim. Toda receita e despesa que não transita na LOA e que não necessita de aprovação do Poder Legislativo. Por exemplo, as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel-moeda e outras entradas compensatórias,

¹ GIACOMINI, James. Orçamento Público.. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2023 (pág. 60)



no ativo e passivo financeiro são ingressos e dispêndios extraorçamentários, que não obedecem ao princípio da universalidade.

Princípio da Unidade e da Totalidade

Segundo o princípio da **unidade**, o orçamento deve ser uno, isto é, **deve existir apenas um orçamento, e não mais que um para cada ente da Federação em cada exercício financeiro**. Tal princípio objetiva eliminar a existência de orçamentos paralelos e permitir ao Poder Legislativo o controle racional e direto das operações financeiras de responsabilidade do Executivo.

Ele também está consagrado na Lei nº 4.320/1964:

Art. 2º A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de **unidade**, universalidade e anualidade.

Vale ressaltar que, apesar de ter previsão legal desde a Lei nº 4.320/1964, o princípio da unidade foi efetivamente colocado em prática somente com a CF/1988. Antes disso, havia diversas peças orçamentárias não consolidadas, como o orçamento monetário, o qual sequer passava pela aprovação legislativa.

Lembre-se das palavras-chave: **ORÇAMENTO UNO, ÚNICO DOCUMENTO ou CONSOLIDAÇÃO.**

INDO MAIS FUNDO!



Aprofundando no tema, vamos tratar do princípio da **totalidade**.

Houve uma remodelação pela doutrina do princípio da unidade, de forma que abrangesse as novas situações, sendo por muitos denominado de princípio da totalidade. Foi construído para possibilitar a coexistência de múltiplos orçamentos que, entretanto, deveriam sofrer **consolidação**. A Constituição trouxe um modelo que, em linhas gerais, segue o princípio da totalidade, pois a composição do orçamento anual passou a ser a seguinte: orçamento fiscal, orçamento da seguridade social e orçamento de investimentos das estatais. Tal tripartição orçamentária é apenas de cunho instrumental, não implica dissonância e, portanto, não viola o princípio em estudo.



Outro ponto importante é que o princípio da totalidade não necessariamente significa um documento único, já que o processo de integração planejamento-orçamento tornou o orçamento necessariamente multidocumental, em virtude da aprovação, por leis diferentes, dos vários instrumentos de planejamento, com datas de encaminhamento diferentes para aprovação pelo Poder Legislativo. Em que pesem tais documentos serem distintos, devem obrigatoriamente ser compatibilizados entre si.

Princípio da Unidade

X

Princípio da Totalidade

Unidade: O orçamento deve ser uno, isto é, deve existir apenas um orçamento, e não mais que um para cada ente da federação em cada exercício financeiro.

Totalidade: há coexistência de múltiplos orçamentos que, entretanto, devem sofrer consolidação.

Princípio da Anualidade ou Periodicidade

Segundo o princípio da **anualidade**, o orçamento deve ser elaborado e autorizado para um período de um ano. É conhecido também como princípio da **periodicidade**, numa abordagem em que o orçamento deve ter vigência limitada a um exercício financeiro. Vale ressaltar que a ideia, em sua origem, era obrigar o Poder Executivo a solicitar periodicamente ao Congresso permissão para a cobrança de impostos e a aplicação dos recursos públicos.

Pois bem! Segundo a Lei nº 4.320/1964:

Art. 2º A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e **anualidade**.

No Brasil, tal princípio coincide com o ano civil, de acordo com a Lei nº 4.320/1964:

Art. 34. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil.

Reforçando ainda mais o princípio da anualidade, nossa Constituição Federal de 1988 diz que a **Lei orçamentária é anual**:

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

- I – o plano plurianual;
- II – as diretrizes orçamentárias;
- III – os orçamentos anuais.



Desse modo, vários dispositivos da Constituição remetem à anualidade, como o § 1º do art. 167:

Art. 167, § 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse **um exercício financeiro** poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.

INDO MAIS FUNDO!



Mais algumas considerações sobre o princípio da anualidade:

- Estamos tratando da anualidade orçamentária e não da anualidade tributária. A anualidade tributária determinava que deveria haver autorização para a arrecadação de receitas previstas na Lei Orçamentária Anual. Assim, as leis tributárias deveriam estar incluídas na LOA, não se admitindo alterações tributárias após os prazos constitucionais do orçamento anual. Tal princípio tributário não foi recepcionado pela atual CF/1988 e foi substituído pelo princípio tributário da anterioridade.
- Anualidade é princípio orçamentário, no entanto, anterioridade não é. O princípio constitucional da anterioridade é princípio tributário e não orçamentário.
- Por fim, a existência no ordenamento jurídico de um plano plurianual com duração atual de quatro anos **não excepciona o princípio da anualidade**, pois tal plano é estratégico e não operativo, necessitando da Lei Orçamentária Anual para sua operacionalização.

Existe exceção ao princípio da anualidade? Existem **duas exceções** que irei explicar. O tema "Créditos Adicionais" não é estudado nesse momento. Por ora, temos que saber que a Lei Orçamentária Anual poderá ser alterada no decorrer de sua execução por meio de créditos adicionais. Temos três espécies de Créditos Adicionais: suplementares, especiais e extraordinários.

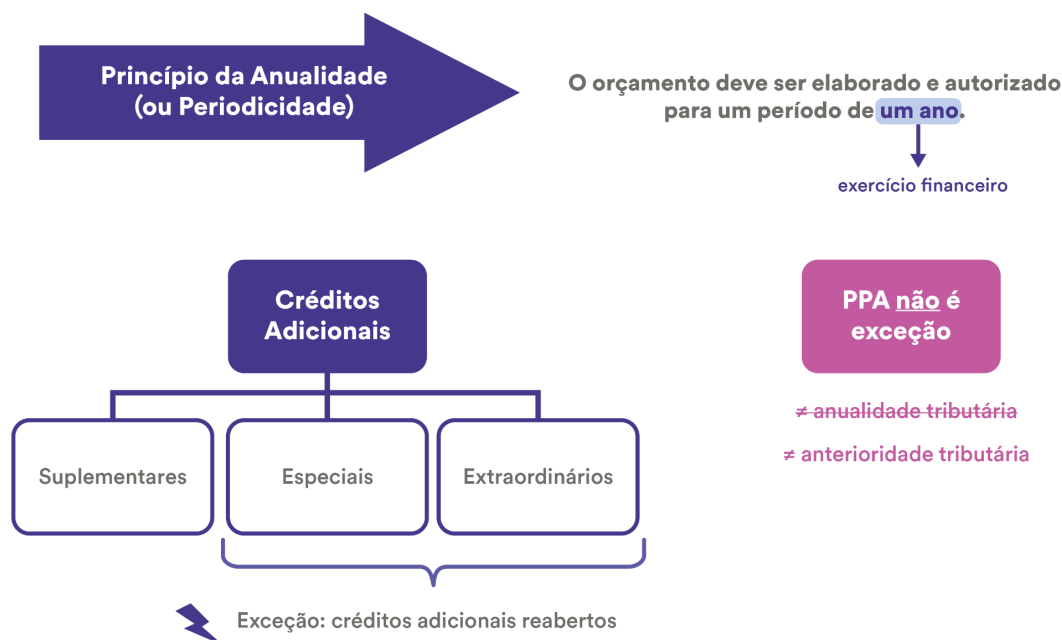
Os créditos adicionais **especiais** e **extraordinários** autorizados nos últimos **quatro meses do exercício** podem ser reabertos no exercício seguinte pelos seus saldos, se necessário, e, neste caso, vigorar até o término desse exercício financeiro. Por esse motivo, consideramos que se trata de **exceções ao princípio da anualidade**.

Por fim, lembre-se de que o § 14 do art. 165 dispõe que "**§ 14. A lei orçamentária anual poderá conter previsões de despesas para exercícios seguintes, com a especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento**". Esse dispositivo não afronta o princípio da anualidade,



visto que apenas reforça o planejamento e a integração entre LOA e PPA. Trata-se de mera possibilidade de PREVISÃO de despesas para exercícios seguintes, e não de fixação de despesas para anos seguintes, o que, de fato, não afronta o princípio da anualidade.

Lembre-se das palavras-chave: **PERÍODO DE TEMPO, UM ANO ou EXERCÍCIO FINANCEIRO**.



ESTA CAI NA PROVA!



(CESPE - 2025 - TRT - 10ª REGIÃO) Em função do princípio da anualidade, a lei orçamentária anual não pode prever despesas que extrapolem o exercício a que ela diga respeito.

Comentários: De acordo com o § 14 do art. 165 da CF, "§ 14. A lei orçamentária anual poderá conter previsões de despesas para exercícios seguintes, com a especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento". Portanto, poderá haver a previsão das referidas despesas, sem que isso afronte o princípio da anualidade.

Gabarito: Errada.

(CESPE - 2024 - TSE) Originada a partir da descentralização administrativa causada pelo surgimento das entidades da administração indireta — como as autarquias —, a coexistência de vários orçamentos autônomos, que, no entanto, podem ser vistos de forma consolidada, provocou a evolução do princípio da totalidade para o princípio da unidade orçamentária.



Comentários: Coube à doutrina tratar da nova conceituação ao princípio da unidade de forma que abrangesse novas situações. O princípio da totalidade possibilita a coexistência de vários orçamentos autônomos, mas que podem ser vistos de forma consolidada, permitindo-se assim uma visão ao mesmo tempo segregada e geral das finanças públicas. Em verdade, houve a evolução do princípio da unidade PARA O princípio da totalidade, e não o contrário, conforme a alternativa nos trouxe.

Gabarito: Errada.

(FGV - Senado Federal - 2022) Pelo princípio da universalidade, o orçamento deverá conter todas as despesas e receitas, inclusive as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel-moeda e outras entradas compensatórias, no ativo e passivo financeiros.

Comentário: Segundo o princípio da universalidade, o orçamento deverá conter todas as despesas e receitas, todavia, segundo o art. 3º, parágrafo único da Lei 4.320/64, não se inclui no orçamento as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel-moeda e outras entradas compensatórias (exceção ao princípio da universalidade).

Gabarito: Errada

(FGV - Senado Federal - 2022) Em relação ao orçamento público, são exceções ao princípio da anualidade orçamentária os créditos adicionais especiais, extraordinários e suplementares autorizados nos últimos quatro meses do exercício, que podem ser reabertos nos limites de seus saldos, no ano seguinte, incorporando-se ao orçamento do exercício subsequente.

Comentário: Segundo o art. 167, § 2º, da CF, a exceção ao princípio da anualidade orçamentária somente aborda os créditos especiais e extraordinários, não incluindo os suplementares.

Gabarito: Errada

(FGV - TJ/DFT - 2022) No cenário da administração pública federal, o fato de cada ministério ou órgão equivalente ter seus orçamentos específicos, que são consolidados na proposta de Lei Orçamentária Anual em cada exercício, está alinhado ao princípio da totalidade.

Comentário: A expressão "são consolidados na proposta de Lei Orçamentária Anual" já nos remete a ideia do princípio da totalidade ou unidade.

Gabarito: Certa



(FGV - TCE/PI - 2022) O princípio que tem como finalidade evitar a ocorrência de múltiplos orçamentos paralelos em um mesmo ente para um dado período é o da anualidade.

Comentário: A palavrinha chave do comando da questão é "evitar a ocorrência de múltiplos orçamentos". Tal ação diz respeito ao princípio da unidade. O princípio da anualidade mencionado pela questão estabelece um período de tempo limitado para estimativa da receita e fixação da despesa, ou seja, o orçamento deve compreender o período de um exercício, que corresponde ao ano fiscal.

Gabarito: Errada.

(FCC - Câmara de Fortaleza/CE - 2019) De acordo com o princípio da periodicidade, o orçamento deve ser elaborado e autorizado para um determinado período, geralmente um ano.

Comentário: Segundo o princípio da anualidade, o orçamento deve ser elaborado e autorizado para um período de um ano. É conhecido também como princípio da periodicidade, numa abordagem em que o orçamento deve ter vigência limitada a um exercício financeiro.

Gabarito: Certa

(FCC - TJ/MA - 2019) Entre os princípios orçamentários apontados pela doutrina, presentes no regramento constitucional e legal relativo à matéria, insere-se a Universalidade, que significa que o orçamento deve conter todas as receitas e despesas do exercício a que se refere.

Comentário: De acordo com o princípio da universalidade, o orçamento deve conter todas as receitas e despesas referentes aos Poderes do ente, seus fundos, órgãos e entidades da Administração direta e indireta.

Gabarito: Certa

(FCC - Câmara de Fortaleza/CE - 2019) Tendo por base a Lei Federal nº 4.320/1964, no tocante ao orçamento público, temos que esta exclui da Lei de Orçamentos todas as receitas emanadas de operações de crédito.

Comentário: A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei (art. 3º, *caput*, da Lei 4.320/1964).

Gabarito: Errada



(FCC – SEAD/AP – 2018) Todas as receitas e despesas orçamentárias de uma autarquia de ensino estadual devem ser respectivamente, previstas e fixadas na Lei Orçamentária Anual do estado a que pertence em atendimento ao princípio orçamentário da universalidade.

Comentário: De acordo com o princípio da universalidade, o orçamento deve conter todas as receitas e despesas referentes aos Poderes do ente, seus fundos, órgãos e entidades da Administração direta e indireta.

Gabarito: Certa

(CESPE – TCE/PB – 2018) A anualidade orçamentária exige que o orçamento deva ser aprovado antes do início do exercício financeiro, evitando que a lei nova possa atingir fatos passados.

Comentário: A anualidade orçamentária exige que o orçamento deva ser aprovado para um ano ou um exercício financeiro.

Gabarito: Errada

(CESPE – STM – 2018) O princípio orçamentário da unidade estabelece que a lei orçamentária anual deve conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundações e fundos instituídos e mantidos pelo poder público.

Comentário: O princípio orçamentário da **universalidade** estabelece que a lei orçamentária anual deve conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundações e fundos instituídos e mantidos pelo poder público.

Gabarito: Errada

(FGV – Câmara Municipal de Salvador – 2018) Quando da elaboração do orçamento público anual de um ente municipal, os orçamentos das receitas e despesas dos poderes Executivo e Legislativo são consubstanciados em uma única proposta de Lei Orçamentária. Trata-se de uma prática que obedece ao princípio da unidade.

Comentário: Segundo o princípio da unidade, o orçamento deve ser uno, isto é, deve existir apenas um orçamento, e não mais que um para cada ente da Federação em cada exercício financeiro.

Gabarito: Certa

(FGV – SEFIN/RO – 2018) Uma entidade pública adquiriu computadores novos no valor de R\$ 50.000. Desse valor, R\$ 40.000 serão pagos em dinheiro e o restante será pago por meio da



entrega dos computadores antigos. No orçamento foram incluídos apenas os R\$ 40.000. O princípio orçamentário atingido por esse procedimento foi o da universalidade.

Comentário: O princípio da universalidade determina que a LOA de cada ente federado deva conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. Assim, no caso em apreço, foi desrespeitado tal princípio porque foram incluídos na LOA apenas os R\$ 40.000, e não o valor de R\$ 50.000.

Gabarito: Certa

(FGV – SEFIN/RO – 2018) De acordo com o princípio da unidade, o orçamento deve compreender todas as receitas e os gastos necessários para a manutenção do serviço público.

Comentário: De acordo com o princípio da **universalidade**, o orçamento deve compreender todas as receitas e os gastos necessários para a manutenção do serviço público.

Gabarito: Errada

(FCC – Técnico Judiciário – TRT/11 - 2017) O gestor de uma entidade do Poder Judiciário Federal pode encaminhar a Lei Orçamentária Anual referente ao Poder Judiciário destacadamente da Lei Orçamentária Anual do Poder Executivo para aprovação pelo Poder Legislativo.

Comentário: Há uma **única LOA** no âmbito federal, por exercício financeiro, que engloba todos os Poderes. É o princípio orçamentário da unidade.

Gabarito: Errada

(FCC – Analista Judiciário – TRT/11 - 2017) O princípio da anualidade estabelece a inexistência de orçamentos paralelos dentro de uma mesma esfera de governo.

Comentário: O princípio da **unidade** estabelece a inexistência de orçamentos paralelos dentro de uma mesma esfera de governo.

Gabarito: Errada

Princípio do Orçamento Bruto

Existem despesas que, ao serem realizadas, geram receitas ao ente público. Por outro lado, existem receitas que, ao serem arrecadadas, geram despesas. Por exemplo, quando o Governo paga salários, realiza despesas. No entanto, a partir de determinado valor, começa a incidir sobre a remuneração o Imposto de Renda, que é uma receita para o Governo, descontada diretamente pela fonte pagadora. Assim, ao pagar o salário de um servidor, é efetuada uma despesa (salário) que, ao mesmo tempo, gera uma receita (Imposto de Renda).



O princípio do orçamento bruto veda que as despesas ou receitas sejam incluídas no orçamento ou em qualquer das espécies de créditos adicionais nos seus montantes líquidos. Note que a diferença entre universalidade e orçamento bruto é que apenas este último determina que as receitas e despesas **devam constar do orçamento pelos seus totais, sem quaisquer deduções**.

Também está na Lei nº 4.320/1964:

Art. 6º Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções.

§ 1º As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra incluir-se-ão, como despesa, no orçamento da entidade obrigada a transferência e, como receita, no orçamento da que as deva receber.

Princípio do orçamento bruto

Lei 4320/1964

Art. 6º Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções.

§ 1º As cotas das receitas que uma entidade pública deva transferir a outra

Incluir-se-ão

como despesa no orçamento da entidade obrigada a transferência.

como receita, no orçamento da que as deva receber.

No nosso exemplo, considere uma carreira de alto escalão do Executivo, que tem como subsídio inicial R\$ 14.000,00. Subtraindo os descontos de Imposto de Renda e Previdência Social, o líquido gira em torno de R\$ 10.000,00. Na Lei Orçamentária, segundo o **princípio do orçamento bruto**, deverão constar todos esses itens, de receitas de despesas, e não somente a despesa líquida da União de R\$ 10.000,00.

Lembre-se das palavras-chave: **VEDADAS QUAISQUER DEDUÇÕES**.

ESTA CAI NA PROVA!



Princípio do Orçamento Bruto

Não importa se o saldo líquido será positivo ou negativo, o princípio do orçamento bruto **impede** a inclusão apenas dos montantes líquidos e determina a inclusão de receitas e despesas **pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções**.



INDO MAIS FUNDO!



Segundo Giacomoni, o princípio do Orçamento Bruto surgiu junto ao da universalidade, visando ao mesmo objetivo. O autor preleciona que, segundo Gaston Jèze, citado por Sant'Anna e Silva:

"Estas duas regras, regra do orçamento bruto e regra da universalidade, são consideradas, a justo título, como a condição essencial do controle financeiro pelas Assembleias. No momento em que o Parlamento é chamado a votar o imposto e a fixar as despesas que são o seu fundamento e a sua medida, é necessário que o orçamento lhe apresente a lista de todas as despesas e de todas as receitas. Não há razão alguma para subtrair uma despesa qualquer ao controle do Parlamento. Se existisse uma única despesa cuja legitimidade ele não houvesse discutido, o voto do imposto não seria dado com pleno conhecimento de causa"².

Princípio da Especificação ou Discriminação ou Especialização

O princípio da especificação ou discriminação (ou ainda, especialização) determina que, na Lei Orçamentária Anual, as **receitas e despesas devam ser discriminadas**, demonstrando a origem e a aplicação dos recursos. Tem o objetivo de facilitar a função de acompanhamento e controle do gasto público por toda a sociedade, evitando a chamada "ação guarda-chuva", que é aquela ação genérica, mal especificada, com demasiada flexibilidade.

Ressalta-se que, para o PPA e a LDO, não há necessidade de um detalhamento tão grande de receitas e despesas. Isso vai ocorrer posteriormente, pois **a LOA é obrigada a seguir o princípio da especificação**.

Nesse sentido, o princípio veda as autorizações de despesas globais. Atualmente, tal princípio não tem status constitucional (não tem previsão constitucional), porém, está em pleno vigor por estar amparado pela legislação infraconstitucional, como na Lei nº 4.320/1964, que em seu art. 5º dispõe:

Art. 5º A Lei de Orçamento **não consignará dotações globais** destinadas a atender indiferentemente a despesas de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras, ressalvado o disposto no artigo 20 e seu parágrafo único.

² Op. cit. (pág. 64)



As exceções contidas no art. 20 da Lei nº 4.320/64 se referem aos **programas especiais de trabalho** que, por sua natureza, não possam cumprir-se subordinadamente às normas gerais de execução da despesa, como os programas de proteção à testemunha que, se tivessem especificação detalhada, perderiam sua finalidade. Tais despesas são classificadas como despesas de capital e também chamadas de **investimentos em regime de execução especial**.

O referido art. 20 ainda determina que os investimentos sejam discriminados na Lei de Orçamento segundo os projetos de obras e de outras aplicações.

A LRF estabelece a vedação de consignação de crédito orçamentário com finalidade imprecisa³, exigindo a especificação da despesa. Esse mesmo artigo apresenta outra exceção ao nosso princípio, que é a **reserva de contingência**⁴.

A reserva de contingência tem por finalidade atender, além da abertura de créditos adicionais, perdas que são episódicas, contingentes ou eventuais. Sua constituição deve ser prevista em lei, com vistas a enfrentar prováveis perdas decorrentes de situações emergenciais. Exemplo: despesas decorrentes de uma calamidade pública, como uma enchente de grandes proporções.

Princípio da Especificação

Lei 4320/1964

Art. 5º A Lei de Orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente a despesas de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras, ressalvando o disposto no art. 20 e seu parágrafo único.

Princípio da Especificação, Discriminação ou Especialização

Regra

Receitas e despesas devem ser discriminadas, demonstrando a origem e aplicação dos recursos.

Exceções

I - Programas especiais de trabalho ou em regime de execução especial;
II - Reserva de contingência.

³ Art. 5º, § 4º, da LRF.

⁴ Art. 5º, III, da LRF.



FIQUE ATENTO!



As exceções dos programas especiais de trabalho e reserva de contingência são quanto à dotação global, pois não necessitam de discriminação. No entanto, não deve ser confundido com dotação ilimitada, que é aquela sem valores definidos.

Exemplo: recursos para o programa de proteção à testemunha. Dotação **ilimitada** seria não definir o valor no orçamento ou colocar que se pode gastar o quanto for necessário. Não é permitido, **sem exceções**. Já dotação **global** seria colocar dotação **limitada**, R\$ 20 milhões para o programa, porém sem detalhamento. Também pela regra seria não seria permitido, porém, admite exceções, como neste programa, tendo em vista que um possível detalhamento poderia haver risco de morte para as testemunhas.

PRESTE MAIS ATENÇÃO!



Não confundir Orçamento Bruto com Discriminação.

O princípio da **discriminação (ou especialização ou especificação)** determina que as receitas e despesas devam ser especificadas, demonstrando a origem e a aplicação dos recursos. Tem o objetivo de facilitar a função de acompanhamento e controle do gasto público.

Já o princípio do **orçamento bruto** impede a inclusão apenas dos montantes líquidos e determina a inclusão de receitas e despesas pelos seus totais, **não importando se o saldo líquido será positivo ou negativo**. Por exemplo, a apuração e a divulgação dos dados da arrecadação líquida, sem a indicação das deduções previamente efetuadas a título de restituições, ferem o princípio do **orçamento bruto**.

Lembre-se das palavras-chave: **DESPESAS e RECEITAS DISCRIMINADAS**.

LEITURA OBRIGATÓRIA



"Hoje, a necessidade de discriminação orçamentária deve ser entendida no contexto dos múltiplos aspectos apresentados pelo orçamento: administrativo, econômico, contábil etc. Empregando a linguagem contábil, o orçamento deve ter suas contas classificadas segundo critérios que atendam a seus diferentes papéis. Assim, a especialização das contas de receita e despesa precisa considerar as exigências do controle externo e também do próprio controle interno, do planejamento administrativo, da avaliação econômica do impacto do gasto público sobre a economia, dos registros contábeis etc"⁵.

ESTA CAI NA PROVA!



(CESPE - 2024 - Câmara de Maceió – AL) De acordo com o princípio do orçamento bruto, as receitas e as despesas devem ser reconhecidas no orçamento pelo seu valor líquido, independentemente de o saldo ser positivo ou negativo.

Comentários: Todas as parcelas da receita e da despesa devem aparecer no orçamento em seus valores brutos, sem qualquer tipo de dedução. A intenção é a de impedir a inclusão de valores líquidos ou de saldos resultantes do confronto entre receitas e as despesas de determinado serviço público.

Gabarito: Errada.

(FGV - SEFAZ/AM - 2022) De acordo com o princípio orçamentário do Orçamento Bruto a lei orçamentária de cada ente federado deverá conter as receitas e as despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações.

Comentário: Segundo o princípio do Orçamento Bruto, as receitas e as despesas devem ser registradas na lei orçamentária pelo valor total e bruto, sem deduções. A questão fez referência ao princípio da universalidade.

Gabarito: Errada

(FGV - TJ-DFT - 2022) O projeto de Lei Orçamentária Anual apresenta as receitas classificadas segundo a sua natureza (categorias econômicas, origens e espécies) e as despesas segundo suas classificações institucional, funcional, programática e por natureza. Tais classificações, além de serem legalmente exigidas, estão associadas ao princípio orçamentário da especificação.

⁵ GIACOMINI, James. Orçamento Público. 15. Ed. São Paulo: Atlas, 2010.



Comentário: O princípio da especificação opõe-se à inclusão de valores globais, de forma genérica, ilimitados e sem discriminação, e ainda, o início de programas ou projetos não incluídos na LOA. A exceção a esse princípio é a reserva de contingência (prevista na LRF, art. 5º, III, b), que é uma dotação global para atender passivos contingentes e outras despesas imprevistas. Outra exceção são os programas especiais de trabalho.

Gabarito: Certa

(FCC - Pref. de Manaus/AM - 2019) De acordo com o princípio orçamentário do orçamento bruto, um ente público municipal deve registrar as receitas e as despesas na Lei Orçamentária Anual pelo valor total e bruto, vedadas quaisquer deduções.

Comentário: O princípio do orçamento bruto de um ente público deve registrar as receitas e as despesas na LOA pelo valor total e bruto, vedadas quaisquer deduções.

Gabarito: Certa

(FCC - Pref. de Recife/PE - 2019) Um dos princípios que informam a elaboração do orçamento público é o da discriminação, o qual impede a inclusão de dotações globais ou inespecíficas, não afastando, contudo, a previsão de reserva de contingência em percentual da receita corrente líquida.

Comentário: O princípio da especificação ou discriminação impede a inclusão de dotações globais ou inespecíficas, não afastando, contudo, a previsão de reserva de contingência em percentual da receita corrente líquida. Outra exceção se refere aos programas especiais de trabalho que, por sua natureza, não possam cumprir-se subordinadamente às normas gerais de execução de despesas.

Gabarito: Certa

(FCC - Pref. de Recife/PE - 2019) De acordo com o princípio orçamentário do orçamento bruto, um ente público municipal deve registrar receitas e despesas na Lei Orçamentária Anual pelo valor total e bruto, vedadas quaisquer deduções.

Comentário: De acordo com o princípio do orçamento bruto, um ente público deve registrar receitas e despesas na LOA pelo valor total e bruto, vedadas quaisquer deduções.

Gabarito: Certa

(FCC - Pref. de Manaus/AM - 2019) No que concerne às autorizações para realização de despesas públicas previstas na Lei Orçamentária Anual, não são admissíveis dotações inespecíficas e globais. Constitui exceção a tal princípio, além dos programas especiais de trabalho que, por sua natureza, não possam cumprir-se subordinadamente às normas gerais de



execução de despesas, também a reserva de contingência, fixada em percentual da receita corrente líquida e destinada a cobertura de passivos contingentes.

Comentário: A reserva de contingência tem por finalidade atender, além da abertura de créditos adicionais, perdas que são episódicas, contingentes ou eventuais. Deve ser prevista em lei sua constituição, com vistas a enfrentar prováveis perdas decorrentes de situações emergenciais. É uma das exceções ao princípio da especificação.

Gabarito: Certa

(FCC - Câmara de Fortaleza/CE - 2019) As receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, descontadas todas as deduções.

Comentário: Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções (art. 6º, *caput*, da Lei 4.320/1964).

Gabarito: Errada

(FCC - Câmara de Fortaleza/CE - 2019) A Lei de Orçamento deverá consignar dotações globais destinadas a atender indiferentemente a despesas de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras.

Comentário: A Lei de Orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente a despesas de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras, ressalvado o disposto no artigo 20 e seu parágrafo único (art. 5º da Lei 4.320/1964).

Gabarito: Errada

(CESPE – STJ – 2018) É vedada a inclusão de dotações orçamentárias destinadas a despesas correntes de propósitos distintos.

Comentário: De acordo com o princípio da especificação, a Lei de Orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente a despesas de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras, ressalvado o disposto no artigo 20 e seu parágrafo único. Logo, tal princípio veda a inclusão de dotações orçamentárias destinadas a despesas correntes de propósitos distintos.

Gabarito: Certa

(CESPE – ABIN – 2018) De acordo com o princípio do orçamento bruto, todas as receitas e despesas devem constar da lei de orçamento anual pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções.



Comentário: Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções (art. 6º, *caput*, da Lei 4320/1964). É o princípio do orçamento bruto.

Gabarito: Certa

(FCC – DPE/AM - 2018) Suponha que o Chefe do Executivo do Estado do Amazonas tenha encaminhado à Assembleia Legislativa projeto da lei orçamentária relativa ao exercício de 2018 e que o mesmo contenha, entre as dotações consignadas, uma de caráter global destinada a suportar possíveis majorações de custos em contratos de infraestrutura em curso. Considerando os preceitos constitucionais e legais que regem o orçamento público, bem como os princípios que o informam, tal circunstância afigura-se inadequada, pois afronta o princípio da anterioridade, segundo o qual as receitas só podem estar vinculadas a despesas já materializadas juridicamente.

Comentário: De acordo com o princípio da discriminação, como regra geral, a receita e a despesa, na lei orçamentária anual, devem ser discriminadas de forma detalhada, não se admitindo dotações globais.

Logo, uma dotação de caráter global destinada a suportar possíveis majorações de custos em contratos de infraestrutura em curso afigura-se inadequada, pois afronta o princípio da discriminação ou especialização, que veda o estabelecimento de dotações inespecíficas.

Gabarito: Errada

(FCC – DPE/AM - 2018) Entre os princípios orçamentários podemos destacar o da especificação, também conhecido como da especialidade ou discriminação, o qual, entre outros efeitos, enseja a proibição de dotações para despesas de pessoal sem a correspondente vinculação à dotação de investimento a que está referenciada.

Comentário: De acordo com o princípio da discriminação, como regra geral, a receita e a despesa, na lei orçamentária anual, devem ser discriminadas de forma detalhada, não se admitindo dotações globais. Tem o objetivo de facilitar a função de acompanhamento e controle do gasto público, evitando a chamada “ação guarda-chuva”, que é aquela ação genérica, mal especificada, com demasiada flexibilidade.

Gabarito: Errada

Princípio da Exclusividade

O princípio da **exclusividade** surgiu para evitar que o orçamento fosse utilizado para aprovação de matérias sem nenhuma pertinência com o conteúdo orçamentário, em virtude da celeridade do seu processo.



Possui previsão no art. 165 da CF/1988:

§ 8º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.

Tal princípio determina que a **Lei Orçamentária não poderá conter matéria estranha à previsão das receitas e à fixação das despesas**. Por exemplo, o orçamento não pode conter matéria de Direito Penal.

A exceção se dá para as autorizações de créditos suplementares e operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária (ARO).

Assim, o princípio da exclusividade tem o objetivo de **limitar o conteúdo da Lei Orçamentária**, impedindo que nela se incluam normas pertencentes a outros campos jurídicos, como forma de se tirar proveito de um processo legislativo mais rápido. Tais normas que compunham a LOA sem nenhuma pertinência com seu conteúdo eram denominadas "caudas orçamentárias" ou "orçamentos rabilongos". Por outro lado, as exceções ao princípio possibilitam uma pequena margem de flexibilidade ao Poder Executivo para a realização de alterações orçamentárias.

Tem também previsão no art. 7º da Lei nº 4.320/1964:

Art. 7º A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para:

I – Abrir créditos suplementares até determinada importância obedecidas as disposições do artigo 43;

II – Realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da receita, para atender a insuficiências de caixa.

§ 1º Em casos de déficit, a Lei de Orçamento indicará as fontes de recursos que o Poder Executivo fica autorizado a utilizar para atender a sua cobertura.

§ 2º O produto estimado de operações de crédito e de alienação de bens imóveis somente se incluirá na receita quando umas e outras forem especificamente autorizadas pelo Poder Legislativo em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las no exercício.

§ 3º A autorização legislativa a que se refere o parágrafo anterior, no tocante a operações de crédito, poderá constar da própria Lei de Orçamento.

O inciso II foi parcialmente prejudicado e deve ter sua leitura combinada com o art. 38 da Lei de Responsabilidade Fiscal, por ser mais restritivo. Estuda-se ARO (Antecipação de Receita Orçamentária) em tópico específico relacionado ao endividamento público, quando previsto no edital.



Relembro que o gênero créditos adicionais possui três espécies: suplementares, especiais e extraordinários. Pelo princípio da exclusividade, a LOA poderá autorizar a abertura de créditos adicionais **suplementares**, porém **não é permitida a autorização para os créditos adicionais especiais e extraordinários**.

No que se refere às operações de crédito, entenda, nesse momento, que elas se assemelham a empréstimos que o ente contrai para aumentar suas receitas e cobrir suas despesas.

Finalizando, é fundamental guardar que as **exceções ao princípio da exclusividade são créditos suplementares e operações de crédito, inclusive por ARO**.

Lembre-se das palavras-chave: **NÃO CONTERÁ DISPOSITIVO ESTRANHO À PREVISÃO DA RECEITA E FIXAÇÃO DA DESPESA**.

ESCLARECENDO!

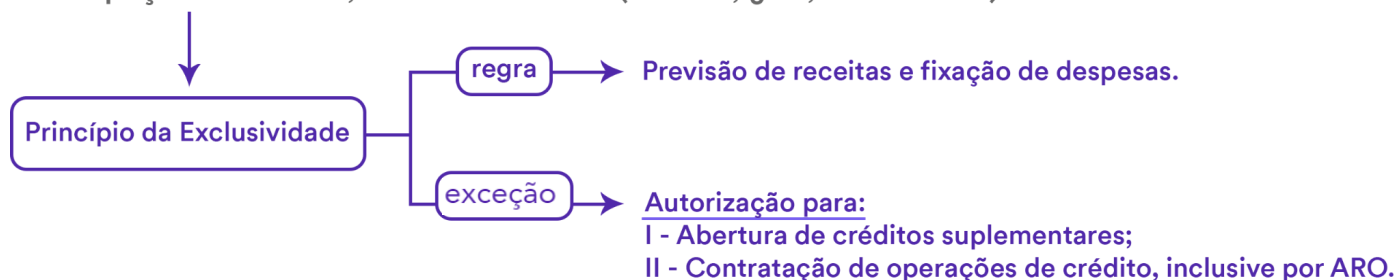


Pessoal, o que deve ficar claro é que a LOA **não pode criar** receitas e despesas (respeitadas as exceções do princípio da exclusividade). O que eu quero dizer é que uma autorização para o aumento de remuneração de uma determinada carreira, por exemplo, não pode constar unicamente na LOA. A LOA vai refletir o aumento da despesa (pois toda despesa deve estar na LOA), mas esse aumento tem que ser criado por um instrumento legal **prévio**. No caso, seria uma lei anterior autorizando o aumento. O mesmo se aplicaria quando fosse necessária a criação de novos cargos públicos.

ESQUEMATIZANDO



A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei (art. 165, § 8º, da CF/1988).



Objetivo: limitar o conteúdo da LOA



Princípio da Não Afetação (ou Não Vinculação) de Receitas

O princípio da **não vinculação de receitas** dispõe que nenhuma receita de **impostos** poderá ser reservada ou comprometida para atender a determinados gastos, salvo as ressalvas constitucionais. Observe a Constituição Federal, no art. 167, inciso IV:

Art. 167. São vedados:

(...)

IV – a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo.

(...)

.



§ 4º É permitida a vinculação das receitas a que se referem os arts. 155, 156, 156-A, 157, 158 e as alíneas "a", "b", "d", "e" e "f" do inciso I e o inciso II do caput do art. 159 desta Constituição para pagamento de débitos com a União e para prestar-lhe garantia ou contragarantia. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

DESPENCA NA PROVA!



{ Na CF/1988, o princípio veda a vinculação de impostos e não de tributos. }

Mas, afinal, por que esse princípio é tão importante? Pretende-se, com isso, evitar que as vinculações reduzam o grau de liberdade do planejamento, uma vez que as receitas vinculadas a despesas tornam essas despesas obrigatórias. Tal situação engessa o orçamento aprovado e a principal finalidade do princípio em estudo é aumentar a flexibilidade na alocação das receitas de impostos.

Convém ressaltar que na Constituição Federal anterior (Emenda Constitucional 1/1969), o princípio da não vinculação de receitas estava relacionado a todos os tributos. A denominação do princípio foi mantida pela maior parte da doutrina (não vinculação de receitas), entretanto, agora abrange apenas os impostos, coadunando-se com a ideia de que o imposto é o típico tributo de arrecadação não vinculada. Assim, a regra geral é que as receitas derivadas dos impostos devem estar disponíveis para custear qualquer atividade estatal.

E quais são as exceções trazidas pela CF/88? Pode-se vincular receita dos impostos nas seguintes situações:

DESPENCA NA PROVA!



Mais recorrentes em provas:

- Repartição constitucional das receitas, consoante prescreve a Constituição da República;
- Manutenção do ensino;
- Garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos para com esta.
- Implementação da saúde;
- Realização de atividades da administração tributária;

Menos recorrentes em provas:



- Vinculação de verbas federais, estaduais e municipais a Fundos de Combate e Erradicação da Pobreza.

ADCT: Art. 82. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem instituir Fundos de Combate à Pobreza, com os recursos de que trata este artigo e outros que vierem a destinar, devendo os referidos Fundos ser geridos por entidades que contem com a participação da sociedade civil.

§ 1º para o financiamento dos fundos estaduais e distrital, poderá ser criado adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços - icms, sobre os produtos e serviços supérfluos e nas condições definidas na lei complementar de que trata o art. 155, § 2º, XII, da constituição, não se aplicando, sobre este percentual, o disposto no art. 158, iv, da constituição.

§ 2º para o financiamento dos fundos municipais, poderá ser criado adicional de até meio ponto percentual na alíquota do imposto sobre serviços ou do imposto que vier a substituí-lo, sobre serviços supérfluos.

- Vinculação de verbas estaduais a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica tecnológica.

CF/88, art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação.

[...]

§ 5º É **facultado** aos Estados e ao Distrito Federal vincular **parcela de sua receita orçamentária** a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica.

- Vinculação de verbas estaduais a programas de apoio à inclusão e promoção social, até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida;

CF/88, art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes:

[...]

Parágrafo único. É **facultado** aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até **cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida**, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de:

I - despesas com pessoal e encargos sociais;

II - serviço da dívida;

III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados.



- Vinculação de verbas estaduais a fundo estadual de fomento à cultura, até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, para fins de financiar programas e projetos culturais.

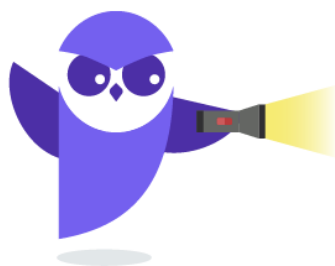
CF/88, art. 216, § 6º É **facultado** aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de fomento à cultura até **cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida**, para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de:

I - despesas com pessoal e encargos sociais;

II - serviço da dívida;

III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados.

ESCLARECENDO!



(art. 167, IV,
da CF/1988)

Princípio da não afetação (ou não vinculação) de receitas

é vedada a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Exceto:

Repartição
constitucional dos
impostos

Destinação de
recursos para a
saúde

Destinação de recursos
para o desenvolvimento
do ensino

Destinação de recursos
para a atividade de
administração tributária

Prestação de garantias
às operações de
crédito por ARO

Garantia, contragarantia à
União e pagamento de
débitos para com esta

Ainda, atente-se para o fato de que o novo Imposto sobre Bens e Serviços, de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios, constante do art. 156-A da CF



(decorrente da EC nº 132/2023), também está entre as exceções previstas no § 4º do art. 167. Ou seja, Estados, Distrito Federal e Municípios podem vincular a arrecadação do IBS para pagamento de débitos com a União e para prestar-lhe garantia ou contragarantia.

Importante observar que, no que couber, aos demais entes são permitidas as mesmas vinculações da União previstas na CF/1988.

Sobre essa afetação, é importante lembrar de um dispositivo da LRF que diz que, quando o recurso for vinculado, ele deverá atender ao objeto de sua vinculação, ainda que seja em exercício diverso. Então, veja o parágrafo único do art. 8º da LRF:

Art. 8º, parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Em outras palavras, se um recurso foi destinado a custear uma despesa com serviço de saúde, mesmo que seja transferido para o próximo exercício financeiro, o gestor não poderia utilizá-lo, por exemplo, para cobrir despesas com merenda escolar. Existe alguma possibilidade de desvinculação? Sim, mas bem excepcional. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, nos termos de decreto legislativo, em parte ou na integralidade do território nacional e enquanto perdurar a situação, **desde que os recursos arrecadados sejam destinados ao combate à calamidade pública** (art. 65, § 1º, III, da LRF). Foi o que aconteceu na Pandemia da Covid-19 em 2020 e 2021.

A Constituição pode vincular outros impostos? Sim, por **emenda constitucional** podem ser vinculados outros impostos, no entanto, por lei complementar, ordinária ou qualquer dispositivo infraconstitucional, **não pode**.

Apenas os **impostos não** podem ser vinculados por lei.

Lembre-se das palavras-chave: **NÃO VINCULAÇÃO DE RECEITAS DE IMPOSTOS**.

Princípio da Proibição do Estorno

O princípio da **proibição do estorno** determina que o administrador público **não pode transpor, remanejar ou transferir** recursos **sem autorização do Legislativo**. Quando houver insuficiência ou carência de recursos, deverá o Poder Executivo recorrer à abertura de crédito adicional ou solicitar a transposição, remanejamento ou transferência. Em ambos os casos, há necessidade de **autorização do Poder Legislativo**. No caso de crédito adicional, somente o extraordinário não necessita de aprovação do Legislativo (mas veremos isso em aulas futuras).

Na verdade, a importância do princípio está em evitar, no decorrer do exercício financeiro, a desconfiguração da LOA aprovada pelo Congresso Nacional. Para isso, como regra geral, é necessária a autorização legislativa.

Entretanto, há uma exceção, acrescida por meio da Emenda Constitucional nº 85, de 2015. Quando o ato do Poder Executivo tratar de transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação, no âmbito das atividades de **ciência, tecnologia e**



inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, poderá realizar sem necessidade da prévia autorização legislativa.

Veja os dispositivos constitucionais:

Art. 167. São vedados:

[...]

VI – a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa.

[...]

§ 5º A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos, no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade da prévia autorização legislativa prevista no inciso VI deste artigo.

Os termos remanejamento, transposição e transferência são relacionados pela Constituição Federal às situações de destinação de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro. Foram introduzidos na CF/1988 em substituição à expressão *estorno de verba*, utilizada em constituições anteriores para indicar a mesma proibição. Essa é a origem do princípio da proibição do estorno.

Parte da doutrina considera que são conceitos que devem ser definidos em lei complementar (ainda não editada). Portanto, não poderiam ser definidos por lei ordinária ou outro instrumento infralegal. Outros doutrinadores consideram que não há distinção entre os termos. Além disso, há outros autores que definem os termos da seguinte forma:

- **Transposição:** É a destinação de recursos de um programa de trabalho para outro, por meio de realocações do ente público dentro do mesmo órgão. Por exemplo, se o administrador decidir ampliar a construção da sede da secretaria de obras realocando recursos da abertura de uma estrada, com ambos os projetos programados e incluídos no orçamento.
- **Remanejamento:** É a destinação de recursos de um órgão para outro, por meio de realocações do ente público. Por exemplo, a Administração pode realocar as atividades de um órgão extinto.
- **Transferência:** É a destinação de recursos dentro do mesmo órgão e do mesmo programa de trabalho, por meio de realocações de recursos entre as categorias econômicas de despesas. Na transferência, as ações envolvidas permanecem em execução, por isso não se confunde com os créditos adicionais especiais, nos quais ocorre a implantação de uma despesa que não possuía dotação orçamentária. Por exemplo, o Ministério da Educação



decide realocar recursos de manutenção de seu prédio para adquirir computadores para uma seção que funcionava com computadores antigos.

Por categoria de programação deve-se entender a função, a subfunção, o programa, o projeto/atividade/operação especial e as categorias econômicas de despesas.

Lembre-se das palavras-chave: **NÃO PODE TRANSPOR, REMANEJAR OU TRANSFERIR SEM AUTORIZAÇÃO DO LEGISLATIVO.**

Princípio da Quantificação dos Créditos Orçamentários

O **princípio da quantificação dos créditos orçamentários** veda a concessão ou utilização de créditos ilimitados. Tal princípio tem previsão constitucional, notadamente no art. 167 da CF/1988:

Art. 167. São vedados:

[...]

VII – a concessão ou utilização de créditos ilimitados.

FIQUE ATENTO!



Em outras palavras, o referido princípio determina que todo crédito na LOA seja autorizado com uma respectiva dotação limitada, ou seja, **cada crédito deve ser acompanhado de um valor determinado**. Sendo assim, não são admitidas dotações ilimitadas, sem exceções.

Mas, o que é dotação e crédito orçamentário?

A **dotação** é o montante de recursos financeiros com que conta o crédito orçamentário. **Crédito orçamentário**, por sua vez, é a autorização de gasto contida na LOA, compreendendo o conjunto de categorias classificatórias que especificam as ações constantes do orçamento.

Interessante observar que o art. 59 da Lei nº 4.320/1964 exige a observância do princípio:

Art. 59. O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos.

Nesse contexto, para que o empenho (estágio da despesa que “consome” o valor da dotação, por força do compromisso assumido) não exceda o limite dos créditos concedidos, tal crédito



deve ter um valor determinado, limitado, coadunando-se com a regra constitucional da quantificação dos créditos orçamentários.

Lembre-se das palavras-chave: **NÃO PODE ORÇAMENTO ILIMITADO.**

Princípio da Quantificação dos Créditos Orçamentários

(art. 167, VII, da CF/1988)



É vedada a concessão ou utilização de
créditos ilimitados

Princípio da Legalidade

O princípio da legalidade é consagrado por meio do art. 5º da Constituição o qual determina, em seu inciso II, que *"ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei"*.

Do mesmo modo, o art. 37 da CF/88 cita os princípios gerais que devem ser seguidos pela Administração Pública, que são **legalidade**, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

E como fica o orçamento nesse contexto? Bom, temos que lembrar que todos os instrumentos de planejamento e orçamento (PPA, LDO e LOA e também de créditos adicionais) são encaminhados pelo Poder Executivo para discussão e aprovação pelo Congresso Nacional. Sendo assim, podemos afirmar que a aprovação do orçamento deve observar o processo legislativo. Ou seja, deve ser congruente com o princípio da legalidade.

Ademais, o respaldo ao princípio da legalidade orçamentária também está na Constituição:

Art. 165. **Leis** de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

- I – o plano plurianual;
- II – as diretrizes orçamentárias;
- III – os orçamentos anuais.

Art. 166. Os projetos de **lei** relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão **apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.**

Resumindo, em matéria orçamentária, a Administração Pública subordina-se às prescrições legais. O orçamento será, necessariamente, objeto de uma **lei**, resultante de um processo legislativo completo, apesar de possuir um ciclo com características diferenciadas.



Portanto, como toda lei ordinária, trata-se de um projeto de lei enviado ao Poder Legislativo pelo Poder Executivo (competência privativa), para apreciação e posterior devolução, a fim de que ocorra a sanção e a publicação. Logo, **legalidade também é princípio orçamentário**.

Princípio da Publicidade

O art. 37 da Constituição cita os princípios gerais que devem ser seguidos pela Administração Pública, que são legalidade, impessoalidade, moralidade, **publicidade** e eficiência.

Desse modo, o princípio da publicidade também é orçamentário, pois as **decisões sobre orçamento só têm validade após a sua publicação em órgão da imprensa oficial**. Sendo assim, é **condição de eficácia** do ato a divulgação em veículos oficiais de comunicação para conhecimento público, de forma a garantir a informação tanto na elaboração quanto na execução do orçamento. Portanto, a publicidade orçamentária possibilita o acesso a qualquer interessado sobre as informações no tocante à utilização dos recursos arrecadados dos contribuintes. Tais informações serão necessárias para o exercício da fiscalização, seja institucional (controladorias e tribunais de contas) ou no âmbito do controle social.

L.I.M.P.E. (art. 37 da CF/1988)

Princípio da Legalidade → Para ser legal, a aprovação do orçamento deve observar o processo legislativo.

O orçamento será, necessariamente, objeto de uma lei.

Princípio da Publicidade → É condição de eficácia do ato a divulgação em veículos oficiais de comunicação para conhecimento público.

Princípio do Equilíbrio Orçamentário

O princípio do **equilíbrio** visa assegurar que as despesas autorizadas não serão superiores à previsão das receitas na lei orçamentária anual. Tal situação é reforçada na LRF, quando determina que a lei de diretrizes orçamentárias trate do equilíbrio entre receitas e despesas:

Art. 4º A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2º do art. 165 da Constituição e:

I – disporá também sobre:

a) equilíbrio entre receitas e despesas.



Convém dizer que, **contabilmente e formalmente o orçamento sempre estará equilibrado**, pois o *déficit* aparece normalmente nas operações de crédito, que também devem constar do orçamento. Como assim? Calma, eu explico. Orçamento equilibrado (formalmente e contabilmente) é por conta da receita ser igual a despesa na aprovação do orçamento. Entretanto, entre as receitas previstas, teremos um tipo de ingresso que gera endividamento público, ou seja, apesar de entrar dinheiro no caixa para financiar os investimentos públicos, tal ingresso é proveniente de empréstimos, cuja amortização e juros da dívida terão de ser pagos futuramente (operações de crédito). Fazendo uma analogia, seria você, meu aluno, tomando dinheiro emprestado todo ano ao banco para fazer investimento (construção de sua casa, compra de um carro, etc.), pois o que você ganha com seu emprego não daria para cobrir tais investimentos.

Então, sempre teremos na prática um orçamento deficitário no Brasil. E nossa Constituição reconheceu essa situação quando trouxe a figura da **Regra de Ouro**. Vamos então para a previsão constitucional:



Art. 167. São vedados:

[...]

III – a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.

Essa norma, conhecida como "**regra de ouro**", objetiva dificultar a contratação de empréstimos para financiar gastos correntes, **evitando que o ente público tome emprestado de terceiros para pagar despesas de pessoal, juros ou custeio**. Ou seja, via de regra os recursos obtidos por meio de operações de crédito (semelhantes a "empréstimos") devem ser empregados para investimentos ou inversões financeiras (despesas de capital).

Preste bem atenção! No que se refere às receitas, não são todas as receitas de capital que entram na apuração da regra de ouro, mas apenas as operações de crédito. Por outro lado, no que tange às despesas, são todas as despesas de capital: "(...) realização de **operações de créditos** que excedam o montante das **despesas de capital** (...)".

Importante lembrar que cabe ressalva, melhor dizendo, poderá financiar gastos correntes por meio de operações de crédito, quando autorizadas mediante **créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta**.

Ressalta-se que, ao tratar da exceção ao equilíbrio entre receitas de operações de crédito e despesas de capital, o dispositivo constitucional admite a presença de um equilíbrio inerente



entre os respectivos montantes autorizados pela lei orçamentária anual. Logo, a LOA é aprovada de forma equilibrada e a exceção se aplica tão somente durante a execução orçamentária.

JURISPRUDÊNCIA



Pessoal, precisamos tomar cuidado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o art. 167, III, da CF. É importante levar para a prova o texto literal do dispositivo (conforme vimos acima), mas, também, compreender as conclusões da Suprema Corte ao julgar a ADI 5683/RJ⁶ (acórdão publicado em 06/02/2023), no sentido de que:

a) “A vedação prevista no art. 167, III, da CF, não é voltada ao legislador que apenas autoriza a realização da operação de crédito. É que a mera autorização não viola o disposto na Constituição. Isso porque o que a Constituição veda é a realização da operação em si, não sua autorização. Pode ser que, embora autorizado, o Poder Executivo não venha a realizar a operação ou mesmo a realize em valor compatível com o que é permitido constitucionalmente”.

Portanto, se há autorização legal para realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, isso não afronta a regra de ouro. O descumprimento da regra é verificado apenas na execução e não na mera autorização. Isso porque, a despeito de haver autorização, o Executivo pode simplesmente não realizar operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, não afrontando, portanto, o art. 167, III.

b) “A vedação do art. 167, III, da CF não impede a contratação de operações de crédito para o custeio de despesas correntes. Proíbe-se, somente, a contratação que exceda o montante das despesas de capital”.

O entendimento, portanto, é o de que os recursos de operações de crédito não são “carimbados” com despesas de capital caso a caso. Em outras palavras: a regra não exige um pareamento exato entre cada operação e despesa, mas apenas que o montante das operações de crédito não exceda o montante das despesas de capital dentro do exercício, impondo-se um critério de análise global pelos montantes, e não pelas rubricas isoladamente. Assim, é juridicamente admissível que uma operação de crédito seja usada para financiar uma despesa corrente específica, desde que, ao fim do exercício, o montante total das operações de crédito não ultrapasse as despesas de capital realizadas.

⁶ <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5160707>



Outras áreas, como as relacionadas às finanças públicas, aplicam o princípio do equilíbrio. Por exemplo, o art. 9º da LRF também trata do equilíbrio das finanças públicas, só que no aspecto financeiro.

Tal dispositivo determina que *"se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias"*.

Outro exemplo é o art. 42 da LRF, o qual veda ao titular de Poder ou órgão, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Por fim, a inclusão da reserva de contingência no orçamento também visa, entre outras finalidades, assegurar o atendimento ao princípio do equilíbrio no aspecto financeiro. Por exemplo, imagine uma situação de calamidade pública, na qual o Poder Público Federal necessite de recursos para ajudar na reconstrução de um município destruído por uma inundação. Como não há previsão orçamentária, poderá ser utilizada a reserva de contingência. Na ausência dela, haveria um grande desequilíbrio entre a previsão inicial de receitas e o aumento imprevisto das necessidades de despesas, desestabilizando a execução financeira.

Lembre-se das palavras-chave: **RECEITA IGUAL A DESPESA, REGRA DE OURO.**

Princípio do Equilíbrio

art. 4º, I, a, da LRF



Visa assegurar que as despesas autorizadas não serão superiores à previsão das receitas.

Contabilmente e formalmente, o orçamento sempre estará equilibrado.

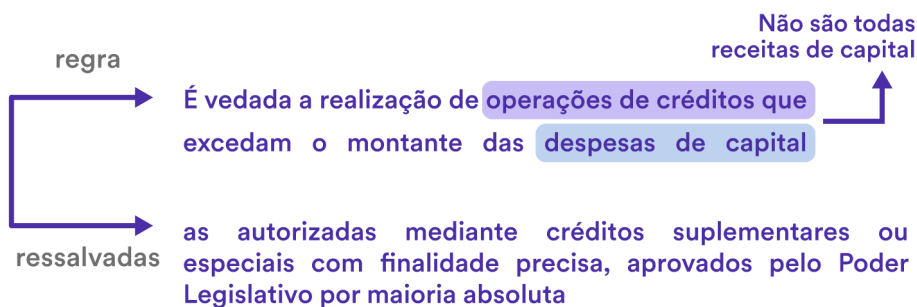
CF/1988:

Art. 167. São vedados:

(...)

- III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta;

Regra de Ouro



ESTA CAI NA PROVA!



(CESPE - 2025 - TRT - 10ª REGIÃO) O dispositivo constitucional que reflete o princípio da exclusividade contém ressalva que autoriza a lei orçamentária anual a conter autorização prévia para abertura de créditos suplementares e para a contratação de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, nos termos da lei.

Comentários: É exatamente isso o que dispõe o art. 165, § 8º, da CF: “§ 8º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei”.

Gabarito: Certa.

(CESPE - 2025 - TRT - 10ª REGIÃO) O princípio da não vinculação da receita de impostos impede que esta receita seja dada como garantia de operações de crédito com instituições privadas, exceto quando se tratar de operações de crédito por antecipação de receita.

Comentários: Uma das exceções ao princípio da não afetação das receitas é a possibilidade de vinculação de receita de imposto para prestação de garantia às operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, conforme art. 167, IV, da CF. Dessa forma, essa vinculação não pode ser utilizada como garantia às operações de crédito “normais” (novas receitas que entram nos cofres públicos por meio de empréstimos/financiamentos), mas apenas como garantia às operações de crédito por ARO (que são mera antecipação de recursos que entrarão no curto prazo e é utilizada para cobrir insuficiência de caixa).

Gabarito: Certa.

(CESPE - 2024 - MPO) Ato do chefe do Poder Executivo pode permitir a transposição de recursos de uma categoria de programação orçamentária de atividade de ciência e tecnologia, para viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, sem necessidade da prévia autorização legislativa.

Comentários: O art. 167, § 5º, da CF dispõe que “A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos, no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade da prévia autorização legislativa prevista no inciso VI deste artigo”.



Gabarito: Certa.

(FGV - SEFAZ/AM - 2022) O princípio da exclusividade é o princípio orçamentário segundo o qual a lei orçamentária não poderá conter matéria estranha à fixação das despesas e à previsão das receitas.

Comentário: De fato, segundo o princípio da exclusividade, a Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e fixação da despesa, não incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratações de operações de créditos, ainda que por antecipação da receita orçamentária (ARO).

Gabarito: Certa

(FGV - TCE-AM - 2021) A destinação de recursos para atividades da administração tributária constitui uma exceção ao princípio da exclusividade.

Comentário: A exceção mencionada pelo enunciado diz respeito ao princípio da não afetação de receitas, prevista no art. 167, inciso V, da CF/88. Outras exceções: ações e serviços públicos de saúde, manutenção e desenvolvimento do ensino, prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita.

Gabarito: Errada

(FCC - Pref. de Recife/PE - 2019) De acordo com o princípio orçamentário da exclusividade, o Poder Executivo municipal deve fazer ou deixar de fazer somente aquilo que o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual expressamente autorizarem.

Comentário: Conforme o princípio da **legalidade**, o Poder Executivo do ente deve fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei determina. Assim, somente poderá fazer o que o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual expressamente autorizarem.

Gabarito: Errada

(FCC - Câmara de Fortaleza/CE - 2019) De acordo com o princípio da publicidade, o conteúdo orçamentário deve ser divulgado (publicado) nos veículos oficiais de comunicação para conhecimento do público e para eficácia de sua validade.

Comentário: O princípio da publicidade também é orçamentário, pois as decisões sobre orçamento só têm validade após a sua publicação em órgão da imprensa oficial. É condição de



eficácia do ato a divulgação em veículos oficiais de comunicação para conhecimento público, de forma a garantir a informação na elaboração e execução do orçamento.

Gabarito: Certa

(FCC - Câmara de Fortaleza/CE - 2019) À luz do que estabelece a Constituição Federal acerca dos orçamentos, é vedada a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ainda que para a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde.

Comentário: Segundo o princípio da não vinculação de receitas, é vedada a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, **ressalvadas** a repartição do produto da arrecadação dos impostos, **a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde**, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita.

Gabarito: Errada

(FCC - Pref. de Recife/PE - 2019) De acordo com o princípio orçamentário da especificação, a Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, exceto a autorização para a abertura de crédito suplementar.

Comentário: Consoante o princípio da **exclusividade**, a Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, exceto a autorização para a abertura de crédito suplementar e para operações de crédito, ainda que por antecipação de receita.

Gabarito: Errada

(FCC - Câmara de Fortaleza/CE - 2019) Tendo por base a Lei Federal nº 4.320/1964, no tocante ao orçamento público, temos que o Poder Executivo deverá escolher autonomamente, em casos de déficit, dispensando previsão na Lei Orçamentária, as fontes de recurso que irá utilizar para atender a sua cobertura.

Comentário: Em casos de déficit, **a Lei de Orçamento indicará as fontes de recursos** que o Poder Executivo fica autorizado a utilizar para atender a sua cobertura (art. 7º, § 1º, da Lei 4.320/1964).

Gabarito: Errada

(FCC - Câmara de Fortaleza/CE - 2019) Tendo por base a Lei Federal nº 4.320/1964, no tocante ao orçamento público, temos que a Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo



para realizar, em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da receita, para atender a insuficiências de caixa.

Comentário: A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da receita, para atender a insuficiências de caixa (art. 7º, II, da Lei 4.320/1964).

Gabarito: Certa

(CESPE – STM – 2018) O princípio da não afetação das receitas veda a vinculação de tributos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas as exceções estabelecidas pela CF/1988.

Comentário: O princípio da não afetação das receitas veda a vinculação de **impostos** a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas as exceções estabelecidas pela Constituição Federal de 1988.

Gabarito: Errada

(CESPE – CGM/JP – 2018) A lei orçamentária anual não pode conter dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, de modo que é vedada a autorização para a abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos disciplinados em lei.

Comentário: A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, **não se incluindo na proibição** a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei (art. 165, § 8º, da CF/1988).

Gabarito: Errada

(CESPE – TCE/PB – 2018) A vedação à inclusão das chamadas caudas orçamentárias na lei que fixa as receitas e despesas decorre do princípio da universalidade.

Comentário: A vedação à inclusão das chamadas caudas orçamentárias na lei que fixa as receitas e despesas decorre do princípio da **exclusividade**, o qual determina que a LOA não poderá conter matéria estranha à previsão das receitas e à fixação das despesas. Exceção se dá para as autorizações de créditos suplementares e operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária (art. 165, § 8º da CF/88).

Gabarito: Errada



(CESPE – ABIN – 2018) Decorre do princípio do equilíbrio orçamentário, do ponto de vista material, a exigência de que, no orçamento público, haja equilíbrio entre receitas e despesas totais, ainda que sejam obtidas operações de crédito para financiar parte das despesas públicas.

Comentário: O princípio do equilíbrio visa assegurar que as despesas autorizadas não serão superiores à previsão das receitas na lei orçamentária anual. Contabilmente e **formalmente** o orçamento sempre estará equilibrado, pois tal déficit aparece normalmente nas operações de crédito, que também devem constar do orçamento.

Assim, decorre do princípio do equilíbrio orçamentário, do ponto de vista **formal**, a exigência de que, no orçamento público, haja equilíbrio entre receitas e despesas totais, ainda que sejam obtidas operações de crédito para financiar parte das despesas públicas.

Gabarito: Errada

(FCC – TRT/6 – 2018) Um dos princípios orçamentários consagrados na Constituição Federal é o da não afetação de receitas de impostos. Constitui exemplo de violação ao referido princípio fixação em lei que institui programa habitacional de destinação de percentual de ICMS para consecução de seus objetivos.

Comentário: Regra do princípio não afetação: é vedada a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Exceções:

- Repartição constitucional dos impostos;
- Destinação de recursos para a Saúde;
- Destinação de recursos para o desenvolvimento do ensino;
- Destinação de recursos para a atividade de administração tributária;
- Prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita;
- Garantia, contragarantia à União e pagamento de débitos para com esta.

No que couber, aos demais entes são permitidas as mesmas vinculações da União previstas na CF/1988. São exceções constitucionais ao princípio da não afetação, logo tais vinculações não violam o referido princípio. Entretanto, a vinculação de um imposto para programas habitacionais viola o princípio da não afetação, pois não está previsto entre as exceções constitucionais.

Gabarito: Certa

(FCC – TRT/11 - 2017) O princípio do orçamento bruto determina que, na lei orçamentária, deverá existir equilíbrio entre os montantes totais de receitas e despesas.



Comentário: O princípio do equilíbrio determina que, na lei orçamentária, deverá existir equilíbrio entre os montantes totais de receitas e despesas.

Gabarito: Errada

(FGV – SEFIN/RO – 2018) O conteúdo orçamentário deve ser divulgado nos veículos oficiais de comunicação para conhecimento do público e para eficácia de sua validade.

Comentário: Conforme o princípio da publicidade, o conteúdo orçamentário deve ser divulgado nos veículos oficiais de comunicação para conhecimento do público e para eficácia de sua validade.

Gabarito: Certa

(FGV – SEFIN/RO – 2018) De acordo com o princípio da especificação, a lei não poderá conter dispositivo estranho à fixação das despesas e à previsão das receitas.

Comentário: De acordo com o princípio da exclusividade, a lei não poderá conter dispositivo estranho à fixação das despesas e à previsão das receitas.

Gabarito: Errada

Princípio da Limitação

O princípio da limitação, conforme a doutrina de Marcus Abraham - curso de Direito Financeiro Brasileiro 6ª edição, condiciona a realização de despesas e a utilização de créditos ao montante previsto no orçamento, não podendo excedê-los;

“CF Art. 167 São Vedados

II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;

Relaciona-se também com a Regra de Ouro [III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta];

Art. 167, V a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;

Art. 167, VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados;



Art. 167, VIII - a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no art. 165, § 5º;

VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;”

Princípio da Transparência Orçamentária

A **transparência** exige que todos os atos de entidades públicas devem ir além da publicidade formal, pois determina ampla propagação em diversos meios. A LRF exige ampla divulgação, inclusive em meio eletrônico, dos instrumentos de planejamento e orçamento, da prestação de contas e de diversos relatórios e anexos:

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada **ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público**: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

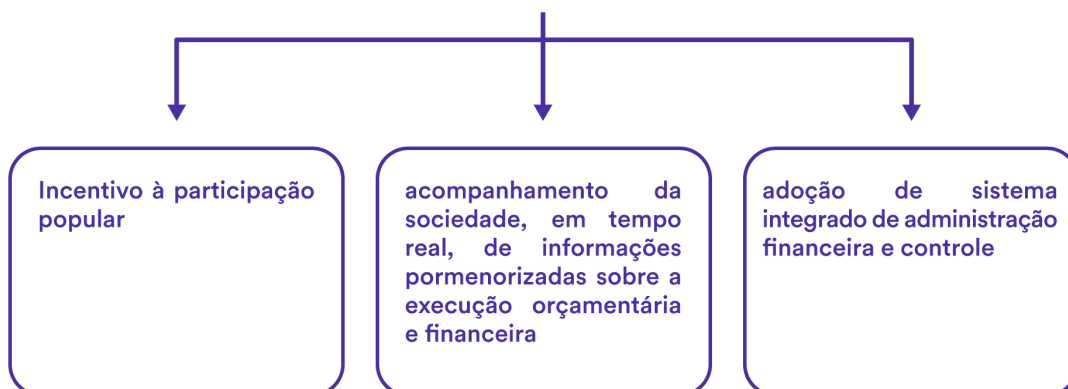
Também está consubstanciado no art. 48 da LRF que a transparência será assegurada também mediante **incentivo à participação popular e realização de audiências públicas**, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos; da liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público; e da adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União⁷.

⁷ Art. 48, § 1º, da LRF.



Princípio da Transparência Orçamentária LRF

Ampla divulgação, inclusive em meio eletrônico, dos instrumentos de planejamento e orçamento, da prestação de contas e de diversos relatórios e anexos.



Princípio da Programação

O orçamento da programação deve expressar as realizações de forma programada e planejada. Nesse sentido, o princípio da programação decorre da necessidade da **estruturação do orçamento em programas**, dispondo que o orçamento deva ter o conteúdo e a forma de programação. Assim, tal princípio é decorrente da evolução das funções do orçamento e que não poderia ser observado antes da instituição do conceito de orçamento-programa.

Nesse contexto, o princípio da programação busca vincular as normas orçamentárias à consecução e à finalidade do plano plurianual e aos programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento.

Por fim, é importante lembrar que, pela definição que consta no PPA da União⁸, programa é o **conjunto de políticas públicas** financiadas por ações orçamentárias e não orçamentárias. Já um programa finalístico é o conjunto de ações orçamentárias e não orçamentárias, suficientes para enfrentar um problema da sociedade, conforme objetivo e meta.

Princípio da Uniformidade

O princípio da **uniformidade** ou **consistência** dispõe que o orçamento deve manter uma mínima padronização ou uniformidade na apresentação de seus dados, de forma a permitir que os usuários realizem comparações entre os diversos períodos.

Nessa situação, o **orçamento de cada ente** deve apresentar e conservar, ao longo dos diversos exercícios financeiros, uma estrutura que permita comparações entre os sucessivos mandatos. Apesar de facilitar para os usuários, tal princípio perdeu um pouco de importância, pois

⁸ Art. 2º, VI, da Lei Federal nº 13.971/2019.



atualmente é possível fazer realinhamentos de séries históricas utilizando outros meios, por exemplo, os que trazem dados passados para a formatação atual.

Princípio da Clareza

O orçamento público deve ser apresentado em linguagem clara e compreensível a todas as pessoas que, por força do ofício ou interesse, precisam manipulá-lo. Nesse sentido, o princípio da clareza ou inteligibilidade dispõe que o orçamento deve ser expresso de forma clara, ordenada e completa. Embora diga respeito ao caráter formal, tem grande importância para tornar o orçamento um instrumento eficiente de governo e administração.

Conforme anota Giacomoni, é uma regra de difícil observação, pois, devido exatamente aos seus variados papéis, o orçamento reveste-se de uma linguagem complexa, acessível apenas aos especialistas. A solução talvez esteja em melhorar os atuais anexos sintéticos, transformando-os em peças comentadas com informações globais sobre a programação orçamentária⁹.

PRINCÍPIO DA PROGRAMAÇÃO

O orçamento deve expressar as realizações e objetivos de forma programada, planejada.

PRINCÍPIO DA UNIFORMIDADE

O orçamento deve manter uma mínima padronização ou uniformidade na apresentação de seus dados, permitindo comparações com anos anteriores dentro do mesmo ente.

PRINCÍPIO DA CLAREZA

O orçamento deve ser expresso de forma clara, ordenada e completa.

⁹ Op. cit.



Princípio do Orçamento Impositivo

Segundo o site da Consultoria de Orçamentos da Câmara dos Deputados¹⁰, diante da promulgação das Emendas Constitucionais 86/2015, 100/2019, 102/2019 e 126/2022, surgiu um **novo princípio** em matéria orçamentária: o princípio do **orçamento impositivo**.

Esse princípio define o dever de execução das programações orçamentárias, o que, em tese, supera o antigo debate acerca da natureza jurídica da lei orçamentária, ou seja, se as programações representavam mera autorização para a execução (modelo autorizativo) ou se, diante do sistema de planejamento e orçamento da Constituição de 1988, poder-se-ia extrair o caráter vinculante da lei orçamentária, o que, de acordo com o site da Consultoria de Orçamentos da Câmara dos Deputados, acabou prevalecendo.

Acerca disso, veja o § 10 do art. 165 da CF/88, incluído pela EC nº 100/2019:

Art. 165, § 10. A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários, com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade.

Ocorre que, ainda em 2019, a EC nº 102/2019 incluiu no art. 165 o § 11, o qual detalha o conteúdo do § 10, nos seguintes termos:

§ 11. O disposto no § 10 deste artigo, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias:

- I - subordina-se ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que estabeleçam metas fiscais ou limites de despesas e não impede o cancelamento necessário à abertura de créditos adicionais;
- II - não se aplica nos casos de impedimentos de ordem técnica devidamente justificados;
- III - aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias.

O § 11 deixa claro que o dever de execução previsto no § 10 não é absoluto.

Tal dever está subordinado ao cumprimento de dispositivos que estabeleçam metas fiscais ou limites de despesas e não impede o cancelamento de programações, quando isso for necessário à abertura de créditos adicionais. Isso significa que, se a execução de uma despesa fixada na LOA for resultar no descumprimento da meta de resultado primário, por exemplo, ou de um limite de despesa legalmente fixado, ela poderá deixar de ser realizada. Da mesma forma, uma despesa fixada na LOA pode ser cancelada para que os recursos que iriam financiá-la sejam usados para abertura de créditos adicionais. Veja, portanto, que a obrigação de execução das referidas despesas, nesses casos mencionados, simplesmente deixa de existir.

¹⁰ <https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/cidadao/entenda/cursopo/principios>



O mesmo entendimento se aplica aos casos de impedimento de ordem técnica devidamente justificado, pois, em tais situações, a despesa não poderá ser realizada, o que também quebra o dever de execução.

Ademais, o inciso III do § 11 dispõe que o caráter impositivo da execução do orçamento importa apenas para as chamadas **despesas primárias discricionárias** (não obrigatórias). Isso porque a execução das despesas "obrigatórias" - aquelas cujo orçamentação, empenho e pagamento decorrem da existência de legislação anterior, que cria vínculos obrigacionais - define-se pela própria norma substantiva, e não pelo fato de constar da lei orçamentária. Já o dever de execução previsto no § 10 (e detalhado no § 11) aplica-se apenas às despesas primárias discricionárias.

Ainda, importante mencionar que a **EC nº 135/2024** incluiu ao art. 165 o § 17, que possui a seguinte redação: *"§ 17. Para o cumprimento do disposto no inciso I do § 11 deste artigo, o Poder Executivo poderá reduzir ou limitar, na elaboração e na execução das leis orçamentárias, as despesas com a concessão de subsídios, subvenções e benefícios de natureza financeira, inclusive os relativos a indenizações e restituições por perdas econômicas, observado o ato jurídico perfeito".*

E o que isso significa? Como acabamos de ver, o §10 do art. 165 criou o dever de execução das programações orçamentárias, impondo à administração a responsabilidade de entregar efetivamente bens e serviços à sociedade. Por sua vez, o § 11, I, do art. 165 § 11, incisos I e II, relativiza esse dever, deixando claro que a execução está subordinada ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que estabeleçam metas fiscais ou limites de despesas e não impede o cancelamento necessário à abertura de créditos adicionais. Nesse contexto, § 17 surge como **mecanismo para compatibilizar o dever de execução com o cumprimento de limites e despesas e metas fiscais**. Ele autoriza, durante a elaboração e execução das leis orçamentárias, a limitação de certas despesas, que usualmente são significativas e sensíveis ao ajuste fiscal.

Nesse caso, o Poder Executivo poderá reduzir ou limitar subsídios, subvenções econômicas e benefícios de natureza financeira (indenizações ou restituições), desde que isso não atinja o ato jurídico perfeito, ou seja, aquele ato que já foi concluído, cumprindo todos os requisitos legais e formalidades vigentes no momento em que foi praticado.

Então, por exemplo, se durante a elaboração da LOA, o Executivo percebe que a meta de resultado primário será descumprida caso sejam mantidos os valores previstos para subvenções a empresas de transporte público, com base no §17, ele reduz ou limita essa despesa, o que diminuirá os gastos e evitará o descumprimento das metas da LDO, sem que isso afronte o dever de execução das programações orçamentárias.

Por fim, vale ressaltar que a Emenda nº 85/2015 impôs ao Poder Executivo federal o **dever de executar emendas individuais** ao projeto de lei orçamentária em montante correspondente a **1,2% (um inteiro e dois décimos por cento)** da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Entretanto, com o advento da EC nº 126/2022, esse percentual apresentou alteração para **2% (dois por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto.**

Já a Emenda nº 100/2019 estipulou o mesmo dever em relação às **emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal**, no montante de até **1% (um por cento)** da receita corrente líquida realizada no exercício anterior.



Pois bem, o dever de execução é um **vínculo imposto ao gestor**, no interesse da sociedade, que o impele a tomar todas as medidas necessárias (empenho, contratação, liquidação, pagamento) para viabilizar a entrega de bens e serviços correspondente às programações da lei orçamentária, observadas as relativizações que já vimos acima.

Dessa forma, prevalece na doutrina o entendimento de que o orçamento brasileiro não é integralmente impositivo, mas, sim, detém caráter “híbrido” ou “impositivo flexível”, tendo em vista que ele ainda se divide em parcela autorizativa e parcela impositiva.

Princípio do Realismo ou Exatidão

De acordo com esse princípio as estimativas devem ser tão exatas quanto possível, de forma a garantir à peça orçamentária um mínimo de consistência para que possa ser empregado como instrumento de programação, gerência e controle. Indiretamente, os autores especializados em matéria orçamentária apontam os arts. 7º e 16 do Decreto-Lei nº 200/67 como respaldo ao mesmo¹¹.

Em relação às estimativas de receita, o art. 12 da LRF determina que “as previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.” Essa preocupação com a fidedignidade das receitas também ocorre com as chamadas despesas obrigatórias, pelo que as LDOs, no âmbito da União, exigem que tais estimativas sejam sempre acompanhadas de demonstrativo e da respectiva metodologia.

Princípio da Regionalização

O princípio da regionalização do gasto público tem como propósito atender à necessidade de se verificar, na elaboração e na execução da lei orçamentária, o cumprimento do art. 3º, inciso III, da Constituição. Esse dispositivo elege, como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a redução das desigualdades sociais e regionais¹².

Essa disposição repercute nas normas constitucionais que regem as leis do ciclo orçamentário. Seu cumprimento é objeto de atenção legislativa e de conflitos federativos quando da apreciação do projeto de lei orçamentária. O § 7º do art. 165 da CF determina que os orçamentos fiscal e das estatais, compatibilizados com o plano plurianual (que também é regionalizado, a teor do § 1º do mesmo artigo), terão entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional.

Ou seja, a distribuição dos recursos no PPA e na LOA deve estar orientada de modo a reduzir as desigualdades regionais. Do que decorre a necessidade de especificar o local onde as ações serão promovidas, notadamente os investimentos públicos.

Assim, deriva deste princípio a necessidade de identificação e especificação dos projetos plurianuais (de grande vulto) no PPA, e também uma série de normas que impõe restrições às

¹¹ Câmara dos Deputados

¹² Câmara dos Deputados



chamadas programações genéricas, sem beneficiário definido (em especial no caso de transferências voluntárias).

A preocupação com a regionalização não é afeta apenas às despesas, mas também quanto ao efeito sobre as receitas e despesas, "decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia", como consta do § 5º do mesmo artigo.

Na lei 4320/64, o art. 24 já previa que a elaboração da proposta orçamentária contivesse um quadro de recursos e de aplicação de capital contendo as "despesas e, como couber, também as receitas previstas em planos especiais aprovados em lei e destinados a atender a regiões ou a setores da administração ou da economia;

Ademais, as LDOs inserem uma série de comandos e demonstrativos voltados à necessidade de dar conhecimento à forma como se distribuem os gastos no território da União.

Princípio da economicidade orçamentária ou eficiência

O princípio da economicidade orçamentária, também conhecido como princípio da eficiência, estabelece que a administração pública deve buscar a utilização racional dos recursos públicos, de forma a evitar desperdícios e buscar o máximo de eficiência na aplicação dos recursos. Esse princípio visa garantir que os recursos públicos sejam utilizados da melhor maneira possível, buscando o atendimento das necessidades da sociedade de forma eficiente, com o menor custo e o maior benefício possíveis.

ESTA CAI NA PROVA!



(CESPE - 2024 - MPO) Doutrinariamente, a lei orçamentária anual pode ser considerada uma lei formal, que não cria direitos subjetivos e que possui efeitos meramente concretos, apenas prevendo as receitas e autorizando os gastos, mas a Constituição Federal de 1988 estabelece que a administração pública tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários.

Comentários: A LOA é uma lei formal (pois segue o processo legislativo para ser aprovada) e possui efeitos meramente concretos, pois autoriza gastos e estima receitas, não criando obrigações jurídicas imediatas nem direitos subjetivos aos cidadãos. Ademais, conforme art. 165, § 10, da CF, "A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários, com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade".

Gabarito: Certa.



(CESPE – Auditor Municipal de Controle Interno - CGM/JP – 2018) Para ser considerada princípio orçamentário, a regra deve estar expressamente prevista na Constituição Federal de 1988.

Comentário: Há princípios orçamentários previstos na CF/1988, mas há princípios previstos em lei e pela doutrina.

Gabarito: Errada

(CESPE - Técnico Judiciário – STJ – 2018) A publicação do orçamento em diário oficial é o ato que garante o cumprimento do princípio orçamentário da clareza.

Comentário: A publicação do orçamento em diário oficial é o ato que garante o cumprimento do princípio orçamentário da publicidade. Segundo o princípio da clareza, o orçamento público deve ser apresentado em linguagem clara e compreensível a todas as pessoas que, por força do ofício ou interesse, precisam manipulá-lo.

Gabarito: Errada

(FGV – Analista Legislativo – Câmara Municipal de Salvador – 2018) A Lei Orçamentária Anual (LOA) deve ser aprovada até o final da sessão legislativa do exercício anterior, bem como divulgada em meios eletrônicos de acesso público. No caso da LOA municipal, deve ser divulgada nos sites da Câmara de Vereadores e da Prefeitura Municipal. Essas exigências de prazo de aprovação e divulgação estão de acordo, respectivamente, com os princípios da legalidade e transparência.

Comentário: O orçamento será, necessariamente, objeto de uma lei, resultante de um processo legislativo completo, apesar de possuir um ciclo com características diferenciadas. Assim, como toda lei ordinária cuja iniciativa seja do Poder Executivo, é um projeto enviado ao Poder Legislativo, para apreciação e posterior devolução, a fim de que ocorra a sanção e a publicação. Logo, legalidade também é princípio orçamentário.

A transparência exige que todos os atos de entidades públicas devem ir além da publicidade formal, pois determina ampla prestação de contas em diversos meios. A LRF exige ampla divulgação, inclusive em meio eletrônico, dos instrumentos de planejamento e orçamento, da prestação de contas e de diversos relatórios e anexos.

Assim, a LOA deve ser aprovada até o final da sessão legislativa do exercício anterior (legalidade) bem como divulgada em meios eletrônicos de acesso público. No caso da LOA municipal, deve ser divulgada nos sites da Câmara de Vereadores e da Prefeitura Municipal (transparência).

Gabarito: Certa



(CESPE – Auditor Fiscal de Controle Externo – TCE/SC – 2016) O princípio orçamentário da uniformidade pode ser cumprido ainda que dois entes federativos classifiquem uma mesma despesa de formas diferentes.

Comentário: O princípio da uniformidade ou consistência dispõe que o orçamento deve manter uma mínima padronização ou uniformidade na apresentação de seus dados, de forma a permitir que os usuários realizem comparações entre os diversos períodos. O orçamento deve apresentar e conservar ao longo dos diversos exercícios financeiros uma estrutura que permita comparações entre os sucessivos mandatos. Logo, divergências entre os orçamentos dos entes federativos não violam o princípio da uniformidade.

Gabarito: Certa



QUESTÕES COMENTADAS

1. FCC - AFTE (SEFAZ PE)/SEFAZ PE/2022

São princípios orçamentários específicos ou setoriais:

- a) legalidade orçamentária, exclusividade, universalidade e sinceridade orçamentária.
- b) vinculação de receitas, sinceridade orçamentária, exclusividade e transparência.
- c) legalidade orçamentária, exclusividade, vinculação de receitas e transparência.
- d) federalismo, unidade, universalidade e sustentabilidade orçamentária.
- e) sinceridade orçamentária, federalismo, legalidade orçamentária e anualidade.

Comentários:

Para a doutrina de Marcus Abraham, além dos princípios específicos ou setoriais existentes na legislação orçamentária (CF, L4320, LRF..), o administrador público deverá seguir também os princípios gerais (genéricos) que influenciam toda a atividade administrativa.

Princípios gerais ou genéricos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37 da CF).

Princípios específicos ou setoriais: garantem efetividade e legitimidade ao orçamento público.

Legalidade Orçamentária*	Anualidade	Unidade	Universalidade
Exclusividade	Programação	Não-vinculação	Limitação
Publicidade*	Tecnicidade ☐ Uniformidade ☐ Clareza ☐ especificação	Discriminação	Transparência
Sinceridade Orçamentária	Equilíbrio Fiscal	Sustentabilidade Orçamentária	Equidade Intergeracional

Em vermelho, destaquei aquele que são tantos gerais/genéricos como específicos em matéria orçamentária. Em azul, os mais novos princípios elencados pela supracitada doutrina. Portanto, nosso gabarito é o item A.

Gabarito: A

2. FCC - AJ TRT14/TRT 14/Administrativa/2022



Nos termos previstos na Lei nº 4.320/1964, a Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da receita, destinadas

- a) à celebração de convênios com outros entes públicos.
- b) a atender a insuficiência de caixa.
- c) à celebração de parcerias com entidades da iniciativa privada sem fins lucrativos.
- d) à criação de autarquias ou fundações públicas.
- e) a custear a realização de concursos públicos para provimentos de cargos efetivos.

Comentários:

Estabelecido, de forma expressa, pelo caput do art. 2º da Lei nº 4.320/ 1964, o princípio da universalidade foi recepcionado e normatizado pelo § 5º do art. 165 da Constituição Federal, determina que a LOA de cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. Ele determina que o orçamento deve considerar todas as receitas e todas as despesas, e nenhuma instituição governamental deve ficar afastada do orçamento.

Amplamente aceito pelos tratadistas, esse princípio, segundo James Giacomoni (2020), [...] permite ao legislativo:

- a) *conhecer a priori todas as receitas e despesas do Governo e dar prévia autorização para a respectiva arrecadação e realização;*
- b) *impedir ao Executivo a realização de qualquer operação de receita e despesa sem prévia autorização parlamentar;*
- c) *conhecer o exato volume global das despesas projetadas pelo Governo, a fim de autorizar a cobrança dos tributos estritamente necessários para atendê-las.*

Além disso, a Lei nº 4.320/64 elenca que

"Art. 7º A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para:

I - Abrir créditos suplementares até determinada importância obedecidas as disposições do artigo 43;

II - Realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da receita, para atender a insuficiências de caixa."

Gabarito: B

3. FCC - ACE (TCE-GO)/TCE GO/Contabilidade/2022

No que concerne ao regramento de execução orçamentária, constitui exceção à regra geral que predica que os créditos vinculam-se ao exercício orçamentário em que foram autorizados:

- a) os créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses do exercício, reabertos nos limites de seus saldos e incorporados ao exercício subsequente.
- b) as despesas de caráter continuado, que podem ser cobertas com créditos autorizados no exercício findo, independentemente da inscrição em restos a pagar.



- c) aqueles gerados por operações de crédito, que subsistem até a liquidação integral do serviço da dívida.
- d) os provenientes de alienação de ativos, cuja fonte corresponde a receita de capital que tem como contrapartida uma baixa patrimonial.
- e) aqueles destinados a despesas decorrentes de ações e metas que integram o Plano Plurianual.

Comentários:

Estipulado, de forma literal, pelo caput do art. 2º da Lei no 4.320/1964, o princípio da anualidade delimita o exercício financeiro orçamentário: período ao qual a previsão das receitas e a fixação das despesas registradas na LOA irão se referir. Segundo o art. 34 da Lei nº 4.320/1964, o exercício financeiro coincidirá com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano.

A autorização e abertura de créditos especiais e extraordinários se promulgados nos últimos quatro meses do ano, conforme art. 167, § 2, da CF:

"os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses, casos em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente".

Logo o gabarito é o item A.

Gabarito: A

4. FCC - Ass TD (DPE AM)/DPE AM/Assistente Técnico Administrativo/2022

Dentre os princípios orçamentários, o princípio da unidade ou da totalidade determina que

- a) a lei orçamentária anual não poderá conter previsões estranhas à previsão de receita e despesa, devendo centrar-se unicamente nestes aspectos.
- b) o orçamento deve ser elaborado com vigência de um ano, limitado a apenas um exercício financeiro.
- c) as despesas e orçamentos devem ser previstos no orçamento em um modelo único, o de valores brutos.
- d) cada ente federado deve possuir apenas um orçamento que consolide todas as receitas e despesas da Administração Pública daquele ente.
- e) as previsões de despesas devem atender a um único modelo, que facilite a fiscalização do Poder Legislativo e outros órgãos de controle.

Comentários:

Previsto, de forma expressa, pelo caput do art. 2º da Lei no 4.320/1964, o princípio da unidade/totalidade determina existência de orçamento único para cada um dos entes federados – União, estados, Distrito Federal e municípios – com a finalidade de se evitarem múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política. Dessa forma, todas as receitas previstas e despesas fixadas, em cada exercício financeiro, devem integrar um único documento legal dentro de cada esfera federativa: a Lei Orçamentária Anual (LOA). O que configura esse princípio



é a esfera de Governo/ Unidade da Federação (que deve ter apenas um único orçamento anual), e não órgão/Unidade Orçamentária. Luiz Rosa Junior (2005) explica que "a concepção tradicional do princípio da unidade significava que todas as despesas e receitas do Estado deveriam estar reunidas em um só documento". Também é denominado princípio da totalidade por ser composto pelos: Orçamento Fiscal; Orçamento de Investimento; Orçamento da Seguridade Social - e ao mesmo tempo consolidar os orçamentos dos diversos órgãos e Poderes de forma que permita a cada Governo uma visão geral do conjunto das finanças públicas.

Gabarito: D

5. FCC - AJ TRT17/TRT 17/Administrativa/Contabilidade/2022

O princípio de unidade de caixa ou unidade de tesouraria aplicável à administração financeira e orçamentária dos entes públicos

- a) aplica-se apenas à arrecadação tributária e não a outros ingressos financeiros, que podem transitar por caixas especiais ou exclusivos, conforme a origem e destinação legal dos recursos.
- b) determina que todas as disponibilidades de caixa sejam depositadas em conta bancária específica (Conta Única do Tesouro) junto ao Banco Central, no caso da União, e, no caso dos Estados e Municípios, administrada por banco público.
- c) veda a realização de despesas fora do sistema financeiro nacional, impedindo transações em papel moeda e a instituição de fundos especiais de despesa, salvo os previstos na Constituição Federal.
- d) veda a instituição de caixas especiais, determinando a centralização da arrecadação de receitas públicas e o depósito das disponibilidades de caixa dos Estados e Municípios em instituição financeira oficial.
- e) determina que todas as receitas auferidas pelo ente transitem por conta de centralização, excepcionando apenas aquelas oriundas da participação dos entes no produto dos impostos da União, que devem ser movimentadas junto ao agente financeiro do Tesouro Nacional.

Comentários:

O princípio da unidade de caixa ou de tesouraria estabelece que todas as receitas e despesas públicas devem ser centralizadas em uma única conta, gerida pelo Tesouro, com o objetivo de garantir a eficiência e o controle da gestão financeira pública. Além disso, veda a instituição de caixas especiais, determinando a centralização da arrecadação de receitas públicas e o depósito das disponibilidades de caixa dos Estados e Municípios em instituição financeira oficial.

Lei nº 4.320/1964

Art. 56: Determina que o produto da arrecadação de todas as receitas deve ser recolhido diretamente às contas do Tesouro.



O princípio da unidade de caixa ou de tesouraria orçamentária visa centralizar todas as receitas em uma única conta, promovendo eficiência, controle e transparência na gestão financeira pública. Esse princípio é respaldado pela Constituição Federal, pela Lei nº 4.320/1964, e pela doutrina e jurisprudência, que destacam sua importância para a racionalidade econômica e a prevenção de descontrole financeiro.

Gabarito: D

6. FCC - AFTE (SEFAZ PE)/SEFAZ PE/2022

Ao verificar se a Lei Orçamentária Anual contém dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, o avaliador está considerando o princípio orçamentário denominado:

- a) exclusividade.
- b) unidade.
- c) discriminação.
- d) orçamento bruto.
- e) publicidade.

Comentários:

Também conhecido como princípio da PUREZA e previsto no § 8º do art. 165 da Constituição Federal, o princípio da Exclusividade estabelece que a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Ressalvam-se dessa proibição a autorização para abertura de crédito suplementar e a contratação de operações de crédito, nos termos da lei.

Gabarito: A

7. FCC - AJ TRT22/TRT 22/Área Administrativa/2022

O Governo Federal incluiu no projeto da lei orçamentária anual autorização para a contratação de operação de crédito. Em um primeiro momento, foi observado que isso não seria possível porque a lei orçamentária anual não pode conter dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação de despesa. Todavia, posteriormente, essa constatação foi corrigida tendo em vista que a autorização para a contratação de operação de crédito é EXCEÇÃO constitucional ao princípio orçamentário

- a) da unidade.
- b) da não afetação.
- c) da universalidade.
- d) da exclusividade.
- e) do equilíbrio.

Comentários:

Também conhecido como princípio da PUREZA e previsto no § 8º do art. 165 da Constituição Federal, o princípio da Exclusividade estabelece que a LOA não conterá dispositivo estranho à



previsão da receita e à fixação da despesa. Ressalvam-se dessa proibição a autorização para abertura de crédito suplementar e a contratação de operações de crédito, nos termos da lei. Assim, não está em desconformidade o que fora pensado inicialmente acerca da inclusão da autorização para contratar operação de crédito.

Gabarito: D

8. FCC - TJ TRT4/TRT 4/Administrativa/"Sem Especialidade"/2022

A respeito dos princípios aplicáveis ao Orçamento Público,

- a) o Plano Plurianual constitui uma exceção ao princípio da anualidade, eis que contempla créditos orçamentários com vigência para dois exercícios, prorrogável por igual período.
- b) a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é expressão do princípio da unicidade, eis que editada conjuntamente com a Lei Orçamentária Anual (LOA), integrando-a como anexo obrigatório.
- c) em observância ao princípio da especificação, são vedadas dotações genéricas ou globais, o que não afasta a previsão na Lei Orçamentária de reserva de contingência, consistente em um percentual sobre a receita corrente líquida.
- d) o princípio do equilíbrio veda a possibilidade de encerramento da execução anual com déficit orçamentário ou financeiro, obrigando, em tal situação, a abertura de créditos extraordinários.
- e) o princípio da anualidade impede que as despesas empenhadas e liquidadas em um exercício sejam pagas em exercício subsequente na forma de restos a pagar, os quais devem ser cancelados até o primeiro quadrimestre do exercício subsequente.

Comentários:

Analisando item a item, temos:

a) **Errado**

A anualidade orçamentária é para o orçamento (LOA)

b) **Errado**

O princípio da unidade (e não unicidade) é destinado também ao orçamento e à harmonia existente entre PPA, LDO e LOA de um mesmo ente federativ.

c) **Certo**

Essa regra opõe-se à inclusão de valores globais, de forma genérica, ilimitados e sem discriminação, e ainda, o início de programas ou projetos não incluídos na LOA; e exige o detalhamento das projeções de receitas e despesas. Mas há duas exceções:

EXCEÇÃO 1 → art. 20, parágrafo único, da lei nº 4.320/1964:

"os programas especiais de trabalho que, por sua natureza, não possam cumprir-se subordinadamente às normas gerais de execução da despesa poderão ser custeadas por dotações globais, classificadas entre as despesas de capital."

EXCEÇÃO 2 → art. 5, III, b, da LRF, que trata da reserva de contingência, que é uma dotação global para atender a passivos contingentes e outras despesas imprevistas.

d) **Errado**



A finalidade desse princípio é deter o crescimento desordenado dos gastos governamentais e impedir o déficit orçamentário. Relacionado também à regra de ouro. O fato de o orçamento ser publicado de forma equilibrada não implica o equilíbrio das contas públicas. É com base nesse princípio que existe a exigência de que, no orçamento público, haja equilíbrio entre receitas e despesas totais, ainda que sejam obtidas operações de crédito para financiar parte das despesas públicas (equilíbrio formal).

e) **Errado**

Previsto, de forma expressa, pelo caput do art. 2º da Lei no 4.320/1964, o princípio da unidade/totalidade determina existência de orçamento único para cada um dos entes federados – União, estados, Distrito Federal e municípios – com a finalidade de se evitarem múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política.

Gabarito: C

9. FCC - AJ TRT5/TRT 5/Administrativa/Contabilidade/2022

O princípio do orçamento bruto determina a inclusão de receitas e despesas

- a) sem deduções ou compensações.
- b) a cada exercício fiscal novamente na Lei Orçamentária.
- c) todos em uma única Lei Orçamentária Anual.
- d) por seus valores líquidos.
- e) conforme originalmente rascunhadas por cada unidade orçamentária.

Comentários:

Previsto pelo art. 6º da Lei no 4.320/ 1964, o orçamento bruto obriga registrarem-se receitas e despesas na LOA pelo valor total e bruto, **vedadas quaisquer deduções**. Procura-se com esta norma impedir a inclusão de importâncias líquidas, ou seja, descontando despesas que serão efetuadas por outras entidades e, com isso, impedindo sua completa visão, conforme preconiza o princípio da universalidade.

Gabarito: A

10. FCC - Ana (DETRAN AP)/DETRAN AP/Gestão em Trânsito/2022

O princípio da universalidade consiste no postulado de que a administração pública deve

- a) ter apenas uma lei orçamentária.
- b) reeditar a lei orçamentária a cada exercício.
- c) reiniciar cada lei orçamentária sem referências, vinculações ou compromissos com a peça anterior.
- d) incluir todas as receitas e despesas do Estado na lei orçamentária.
- e) deixar de incluir matéria estranha à previsão da receita e à fixação da despesa na lei orçamentária.

Comentários:



Estabelecido, de forma expressa, pelo caput do art. 2º da Lei nº 4.320/ 1964, o princípio da universalidade foi recepcionado e normatizado pelo § 5º do art. 165 da Constituição Federal, determina que a LOA de cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. Ele determina que o orçamento deve considerar todas as receitas e todas as despesas, e nenhuma instituição governamental deve ficar afastada do orçamento.

Amplamente aceito pelos tratadistas, esse princípio, segundo James Giacomoni (2020), [...] permite ao legislativo:

- a) *conhecer a priori todas as receitas e despesas do Governo e dar prévia autorização para a respectiva arrecadação e realização;*
- b) *impedir ao Executivo a realização de qualquer operação de receita e despesa sem prévia autorização parlamentar;*
- c) *conhecer o exato volume global das despesas projetadas pelo Governo, a fim de autorizar a cobrança dos tributos estritamente necessários para atendê-las.*

Gabarito: D

11. FCC - AJ TRT23/TRT 23/Apoio Especializado/Engenharia Mecânica/2022

Os princípios orçamentários preveem as seguintes características:

- 1. Objetividade
- 2. Clareza
- 3. Sigilo
- 4. Equilíbrio
- 5. Abrangência
- 6. Exclusividade
- 7. Legalidade
- 8. Não Afetação
- 9. Vinculação
- 10. Transparência
- 11. Profundidade de Análise



12. Responsabilidade

Nos princípios orçamentários, devem-se considerar as seguintes características:

- a) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 11.
- b) 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10 e 12.
- c) 1, 3, 4, 6, 7, 8 e 11.
- d) 1, 4, 5, 6, 9, 11 e 12.
- e) 1, 2, 3, 4, 8 e 11.

Comentários:

De todos os princípios elencados pela doutrina, legislação e ordenamento jurídicos, **apenas não se enquadram como princípios orçamentários: sigilo, abrangência, vinculação (o princípio é "não-vinculação") e profundidade de análise**. Todos os demais estão previstos no ordenamento e doutrinariamente.

Gabarito: B

12. FCC - ARE IV (SEF SC)/SEF SC/2021

Com a finalidade de tornar a Lei do Orçamento Anual mais simples e mais fácil de ser analisada, uma das equipes encarregadas de sua elaboração decidiu apresentar as receitas tributárias apontando seus valores líquidos, ou seja, deduzindo delas a totalidade dos valores referentes à prestação de serviço de cobrança bancária. De acordo com a Lei federal no 4.320, de 17 de março de 1964, esse modo de apresentar a receita tributária

- a) não está errado, desde que, após as devidas verificações, projeções e análises, fique constatado que o valor líquido apurável esteja efetivamente correto.
- b) está correto, pois se trata de exceção legal prevista para vigorar até o dia 31 de dezembro de 2022, prorrogável por mais um ano, em razão dos efeitos da pandemia de Covid-19, valendo para as demais receitas a regra segundo a qual elas devem constar da Lei do Orçamento Anual pelos seus valores totais, vedadas quaisquer deduções.
- c) está errado, pois todas as receitas devem constar da Lei do Orçamento Anual pelos seus valores totais, vedadas quaisquer deduções, sendo facultada, porém, a possibilidade de consignar o valor líquido das despesas, com a indicação, todavia, das deduções feitas.
- d) está errado, pois todas as receitas e todas as despesas devem constar da Lei do Orçamento Anual pelos seus valores totais, vedadas quaisquer deduções.
- e) está correto, pois se trata de exceção legal prevista para vigorar até o dia 31 de dezembro de 2022, em razão dos efeitos da pandemia de Covid-19, valendo para as demais receitas a regra segundo a qual elas devem constar da Lei do Orçamento Anual pelos seus valores totais, vedadas quaisquer deduções, sendo facultada, ainda, a possibilidade de consignar as despesas pelo seu valor líquido, sempre que sua redução resultar de desconto obtido em razão de pagamento antecipado.



Comentários:

Previsto pelo art. 6º da Lei no 4.320/ 1964, o orçamento bruto obriga registrarem-se receitas e despesas na LOA pelo valor total e bruto, **vedadas quaisquer deduções**. Procura-se com esta norma impedir a inclusão de importâncias líquidas, ou seja, descontando despesas que serão efetuadas por outras entidades e, com isso, impedindo sua completa visão, conforme preconiza o princípio da universalidade. Logo, **ao apresentar as receitas tributárias apontando seus valores líquidos, ou seja, deduzindo delas a totalidade dos valores referentes à prestação de serviço de cobrança bancária, o ente realizou a inserção de dotações líquidas (compensadas), o que viola a regra do princípio.**

Gabarito: D

13. FCC - Ana Leg (ALAP)/ALAP/Atividade Orçamentária e Financeira e de Controle Interno/Contador/2020

A Lei Orçamentária Anual de um ente público estadual

- a) pode conter dispositivo que regula a instituição e o funcionamento de fundos.
- b) é específica para cada um dos poderes, ou seja, um ente estadual tem três leis orçamentárias diferentes.
- c) pode conter dispositivo que garanta a aplicação de, no mínimo, 10% da arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em ações de urbanismo.
- d) pode deixar de computar os recursos oriundos das operações de crédito com vencimento no longo prazo no total das receitas orçamentárias.
- e) deve computar a receita de alienação de bens pelo valor total e bruto a ser recebido e não pelo resultado a ser obtido com a alienação.

Comentários:

Analisando item a item, temos:

a) **Errado**

Ao instituir um fundo através da LOA viola-se o princípio da exclusividade.

b) **Errado**

Viola a unidade orçamentária.

c) **Errado**

O princípio da não-afetação aceita algumas exceções previstas na Constituição, o que não inclui a aplicação de, no mínimo, 10% da arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em ações de urbanismo.

d) **Errado**

Viola a universalidade.

e) **Certo**

Em acordo com o princípio do orçamento bruto.

Gabarito: E



14. FCC - Ass Leg (ALAP)/ALAP/Atividade Orçamentária e Financeira/Assistente de Contabilidade/2020

São princípios orçamentários aplicáveis ao Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária:

- a) Confrontação da receita com a despesa e Representação fidedigna.
- b) Legalidade e Representação fidedigna.
- c) Confrontação da receita com a despesa e Transparência.
- d) Confrontação da receita com a despesa e Exatidão.
- e) Legalidade e Transparência.

Comentários:

Devemos apontar um item que traga princípios comuns aos 3 instrumentos, o que apenas se enquadra o item E, uma vez que representação fidedigna sequer é princípio orçamentário. Jpa a confrontação da receita com a despesa (equilíbrio) é relacionado apenas à LOA. O princípio da exatidão ou sinceridade orçamentária (realismo orçamentário) também é relacionado ao orçamento (LOA). Já legalidade e transparência valem para todo o ordenamento jurídico, principalmente em matéria orçamentária, abarcando tanto o PPA, como a LDO e a LOA.

Gabarito: E

15. FCC - Ana Leg (ALAP)/ALAP/Atividade Orçamentária e Financeira e de Controle Interno/Técnico de Controle Interno/2020

Todas as receitas e despesas orçamentárias do Poder Legislativo Estadual devem ser, respectivamente, previstas e fixadas na Lei Orçamentária Anual do

- a) Poder Legislativo, em atendimento ao princípio orçamentário da exclusividade.
- b) ente estadual do qual é parte, em atendimento ao princípio orçamentário da universalidade.
- c) ente estadual do qual é parte, em atendimento ao princípio orçamentário da eficiência.
- d) Poder Legislativo, em atendimento ao princípio orçamentário da transparência.
- e) Poder Legislativo, em atendimento ao princípio orçamentário da não vinculação da receita de impostos.

Comentários:

Estabelecido, de forma expressa, pelo caput do art. 2º da Lei nº 4.320/ 1964, o princípio da universalidade foi recepcionado e normatizado pelo § 5º do art. 165 da Constituição Federal, determina que a LOA de cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. Logo, nosso gabarito é o item B.

Gabarito: B



16. FCC - Ass Leg (ALAP)/ALAP/Atividade Orçamentária e Financeira/Assistente de Contabilidade/2020

O princípio orçamentário da Unidade ou Totalidade determina

- a) que todas as receitas e todas as despesas devem ser apresentadas pelo valor total e líquido, vedadas quaisquer deduções.
- b) a existência de orçamento único para todos os entes federados, com a finalidade de evitar a ocorrência de múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política.
- c) que não conterà dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa na lei que estabelece o orçamento.
- d) que poderá haver dispositivo penal além da previsão da receita e da fixação da despesa na lei que estabelece o orçamento.
- e) a existência de orçamento único para cada um dos entes federados, com a finalidade de evitar a ocorrência de múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política.

Comentários:

Previsto, de forma expressa, pelo caput do art. 2º da Lei no 4.320/1964, o princípio da unidade/totalidade determina existência de orçamento único para cada um dos entes federados – União, estados, Distrito Federal e municípios – com a finalidade de se evitarem múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política. Dessa forma, todas as receitas previstas e despesas fixadas, em cada exercício financeiro, devem integrar um único documento legal dentro de cada esfera federativa: a Lei Orçamentária Anual (LOA). O que configura esse princípio é a esfera de Governo/ Unidade da Federação (que deve ter apenas um único orçamento anual), e não órgão/Unidade Orçamentária. Luiz Rosa Junior (2005) explica que "a concepção tradicional do princípio da unidade significava que todas as despesas e receitas do Estado deveriam estar reunidas em um só documento". Também é denominado princípio da totalidade por ser composto pelos: Orçamento Fiscal; Orçamento de Investimento; Orçamento da Seguridade Social - e ao mesmo tempo consolidar os orçamentos dos diversos órgãos e Poderes de forma que permita a cada Governo uma visão geral do conjunto das finanças públicas.

Gabarito: E



PRÍNCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS - QUESTÕES COMENTADAS

PRÍNCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS

1. (VUNESP/Pref Itapevi/Auditor/2025) No que se refere ao orçamento público, a Constituição Federal impõe uma série de vedações, dentre as quais, a proibição à concessão ou à utilização de créditos ilimitados, de modo a impedir práticas que poderiam promover o descontrole dos gastos públicos.

Referida vedação reflete o princípio orçamentário da

- a) quantificação.
- b) unidade de tesouraria.
- c) não afetação.
- d) especialização.
- e) totalidade.

Comentário:

A assertiva trata de um importante princípio orçamentário e de uma vedação expressa da Constituição Federal: a proibição à concessão ou utilização de créditos ilimitados. Tal vedação tem por objetivo garantir o controle dos gastos públicos, assegurando que todas as despesas estejam previamente quantificadas e autorizadas pelo Poder Legislativo. Essa proibição está diretamente ligada ao princípio da quantificação, o qual exige que todas as receitas e despesas do orçamento sejam expressas em valores determinados, vedando dotações ilimitadas ou inespecíficas em termos monetários.

Unidade de tesouraria → Esse princípio consta da Constituição, mas diz respeito à centralização dos recursos financeiros em uma única conta do Tesouro para garantir controle e gestão eficiente do caixa. Não se relaciona com a vedação a créditos ilimitados.

Não afetação → Também conhecido como princípio da não vinculação de receita, previsto no art. 167, IV da CF/88, veda a vinculação de receitas de impostos a órgão, fundo ou despesa, com exceções constitucionais.

Especialização → Refere-se à necessidade de discriminar as despesas orçamentárias (por classificações, por elementos, etc.)

Totalidade → ou unidade e relaciona-se ao fato de o orçamento ser único por ente.

Gabarito: A

2. (TCE PI/ACE Comum/FGV/2025)

A CRFB/88 estabelece:

"Art. 167. São vedados: [...] IV. A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os Arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária [...]"



Com relação aos impostos e às vinculações, o princípio da Constituição Federal que o texto acima consagra é o

- (A) do Equilíbrio.
- (B) da Exclusividade.
- (C) da Uniformidade.
- (D) do Orçamento Bruto.
- (E) da Não-Afetação das Receitas.

Comentários:

A Constituição Federal de 1988, no art. 167, IV, estabelece:

“São vedados: [...]

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária.”

Essa norma consagra o princípio da não-afetação das receitas (também conhecido como princípio da não-vinculação de impostos), cuja ideia central é assegurar flexibilidade na alocação dos recursos públicos, evitando o engessamento da execução orçamentária.

O equilíbrio (também previsto no art. 4º, I, “a” da LRF) diz respeito ao necessário equilíbrio entre receitas e despesas no orçamento, e não trata da vedação à vinculação de receitas de impostos.

A exclusividade é prevista no art. 165, § 8º da CF/88: a LOA deve conter apenas matéria orçamentária, vedando dispositivos estranhos ao orçamento, salvo autorização de crédito suplementar e contratação de operações de crédito por antecipação da receita. Não guarda relação com a vedação à vinculação de impostos.

O orçamento bruto determina que todas as receitas e despesas devem constar no orçamento em seus valores brutos, sem deduções.

Gabarito: E

3. FGV - Aud (CAGE RS)/SEFAZ RS/2025

Os Princípios Orçamentários visam estabelecer diretrizes norteadoras básicas, a fim de conferir racionalidade, eficiência e transparência para os processos de elaboração, execução e controle do orçamento público. Válidos para os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – eles são estabelecidos e disciplinados por normas constitucionais, infraconstitucionais e pela doutrina.

Relacione os Princípios Orçamentários a seguir, com suas respectivas definições:

I. Totalidade

II. Periodicidade



III. Exclusividade

IV. Universalidade

() Estabelecido, de forma expressa, pelo caput do Art. 2º da Lei nº 4.320/ 1964, recepcionado e normatizado pelo § 5º do Art. 165 da Constituição Federal, determina que a LOA de cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os Poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

() Previsto, de forma expressa, pelo caput do Art. 2º da Lei nº 4.320/1964, determina a existência de orçamento único para cada um dos entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios com a finalidade de se evitarem múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política. Dessa forma, todas as receitas previstas e despesas fixadas, em cada exercício financeiro, devem integrar um único documento legal dentro de cada esfera federativa: a Lei Orçamentária Anual (LOA).

() Estipulado, de forma literal, pelo caput do Art. 2º da Lei nº 4.320/1964, delimita o exercício financeiro orçamentário: período de tempo ao qual a previsão das receitas e a fixação das despesas registradas na LOA irão se referir. Segundo o Art. 34 da Lei nº 4.320/1964, o exercício financeiro coincidirá com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano.

() Previsto no § 8º do Art. 165 da Constituição Federal de 1988, estabelece que a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Ressalvam-se dessa proibição a autorização para abertura de crédito suplementar e a contratação de operações de crédito, nos termos da lei.

Assinale a opção que indica a correspondência correta, na ordem apresentada.

- a) III – I – II – IV.
- b) IV – II – I – III.
- c) IV – I – II – III.
- d) IV – I – III – II.
- e) III – IV – I – II.

Comentários:

Analisando cada assertiva dada, temos:

Universalidade → Garantir que o orçamento contenha todas as receitas e despesas, proporcionando transparência e uma visão abrangente da administração pública.

Definição apresentada:

(IV) Estabelecido, de forma expressa, pelo caput do Art. 2º da Lei nº 4.320/ 1964, recepcionado e normatizado pelo § 5º do Art. 165 da Constituição Federal, determina que a LOA de cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os Poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Totalidade → Evitar a fragmentação orçamentária, consolidando todas as receitas e despesas em um único documento por ente federativo, a LOA (Lei Orçamentária Anual).

(I) Previsto, de forma expressa, pelo caput do Art. 2º da Lei nº 4.320/1964, determina a existência de orçamento único para cada um dos entes federados – União, Estados, Distrito Federal e



Municípios com a finalidade de se evitarem múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política. Dessa forma, todas as receitas previstas e despesas fixadas, em cada exercício financeiro, devem integrar um único documento legal dentro de cada esfera federativa: a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Periodicidade → Determinar que o orçamento público seja anual, coincida com o ano civil e seja revisado periodicamente.

(II) Estipulado, de forma literal, pelo caput do Art. 2º da Lei nº 4.320/1964, delimita o exercício financeiro orçamentário: período de tempo ao qual a previsão das receitas e a fixação das despesas registradas na LOA irão se referir. Segundo o Art. 34 da Lei nº 4.320/1964, o exercício financeiro coincidirá com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano.

Exclusividade → Evitar que a LOA inclua dispositivos estranhos, restringindo-a à previsão de receitas e fixação de despesas, com as exceções previstas.

(III) Previsto no § 8º do Art. 165 da Constituição Federal de 1988, estabelece que a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Ressalvam-se dessa proibição a autorização para abertura de crédito suplementar e a contratação de operações de crédito, nos termos da lei.

Gabarito: C

4. (CEBRASPE/IBAMA/Analista Administrativo/2025) A respeito do orçamento público e de suas receitas e despesas, julgue o item subsecutivo.

O sistema de planejamento e de orçamento federal permite a vinculação total da arrecadação de tributos a órgãos e programas específicos, garantindo que os recursos arrecadados sejam utilizados estritamente conforme a previsão orçamentária inicial.

Comentários:

A afirmativa está ERRADA. A justificativa baseia-se no princípio da não vinculação de receitas de impostos, consagrado na Constituição Federal de 1988. Portanto, a vinculação total da arrecadação tributária (como sugere a assertiva) é vedada, salvo exceções constitucionais expressas. As receitas de impostos têm caráter geral e, como regra, devem ser aplicadas conforme as prioridades definidas no planejamento governamental, salvo as exceções constitucionais.

A LRF enfatiza o equilíbrio entre receitas e despesas, mas não autoriza a vinculação automática de tributos fora das hipóteses constitucionais.

“Art. 167. São vedados:

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo;



(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)“

LRF

Art. 8º, § único – Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Ou seja, quando há vinculação legal expressa (como no Fundeb, SUS, etc.) ela deve ser respeitada, mas não existe autorização para vinculação irrestrita de todos os tributos a órgãos e programas, como afirma erroneamente a assertiva.

Gabarito: Errado

5. (CEBRASPE/ICMBio/Analista Administrativo/2025) Julgue o seguinte item, acerca do orçamento público e de suas funções, suas técnicas construtivas e seus princípios.

A determinação constitucional de que a lei orçamentária anual contenha o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das estatais e o orçamento da seguridade social revogou tacitamente o princípio da unidade orçamentária.

Comentários:

Pelo contrário! O fato de a LOA elencar diversos documentos (OF, OSS e OI, por exemplo, bem como diversos anexos - na prática) demonstra o que a doutrina chama de remodelagem do nome “unidade” para “totalidade”. O princípio da unidade estabelece que cada ente federativo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) deve possuir um único orçamento, consolidando todas as receitas e despesas em uma única lei orçamentária. Esse princípio está consagrado no art. 2º da Lei nº 4.320/64. Embora a LOA seja composta por três orçamentos distintos, eles são integrados em uma única lei, mantendo-se, assim, o princípio da unidade (ou totalidade).

A doutrina contemporânea interpreta o princípio da unidade em conjunto com o princípio da totalidade. Isso significa que, mesmo com a existência de múltiplos orçamentos (fiscal, de investimentos e da seguridade social), a unidade orçamentária é preservada pela consolidação desses orçamentos em uma única lei orçamentária anual.

Gabarito: Errado

6. (CEBRASPE/ICMBio/Analista Administrativo/2025) Julgue o item subsequente, referentes às leis de caráter orçamentário.

Em respeito ao princípio da anualidade, a lei orçamentária anual (LOA) não pode conter previsões de despesas para além do exercício ao qual se refira.

Comentários:

O princípio da anualidade, também conhecido como princípio da periodicidade, estabelece que o orçamento público deve ser elaborado e autorizado para um período de um ano, denominado exercício financeiro, que no Brasil coincide com o ano civil (1º de janeiro a 31 de dezembro). Entretanto, a CF/88 elenca a seguinte possibilidade

“Art. 165



§ 14. A lei orçamentária anual poderá conter previsões de despesas para exercícios seguintes, com a especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento."

Isso significa que a LOA pode conter previsões de despesas para investimentos cuja execução ultrapasse um exercício financeiro.

Gabarito: Errado

7. (CEBRASPE/ICMBio/Analista Administrativo/2025) Julgue o seguinte item, com relação à receita pública.

O recolhimento de todas as receitas será feito em estrita observância ao princípio da unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para criação de caixas especiais.

Comentários:

Conforme a Lei nº 4.320/64

"Art. 56. O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para criação de caixas especiais."

O princípio da unidade de tesouraria, também conhecido como unidade de caixa, determina que todas as receitas públicas devem ser recolhidas e geridas por meio de uma conta única do Tesouro. Esse princípio visa centralizar os recursos públicos, permitindo uma gestão financeira mais eficiente e transparente.

A centralização das receitas públicas em uma conta única tem como principais objetivos:

- Eficiência na gestão financeira: Permite melhor planejamento e execução das despesas públicas.
- Transparência: Facilita o controle e a fiscalização por parte dos órgãos competentes e da sociedade.
- Evita a criação de "caixas especiais": Impede a existência de fundos paralelos que possam ser utilizados sem o devido controle legal.

Gabarito: Certo

8. (CEBRASPE/TRT10/Analista Judiciário/2025) Julgue o seguinte item, relativo ao orçamento público no Brasil e seus princípios.

O princípio da não vinculação da receita de impostos impede que esta receita seja dada como garantia de operações de crédito com instituições privadas, exceto quando se tratar de operações de crédito por antecipação de receita.

Comentários:

A Constituição Federal estabelece, no art. 167, inciso IV, o chamado princípio da não afetação (ou não vinculação) da receita de impostos, nos seguintes termos:



“Art. 167. São vedados:
(...)

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, nos termos da lei.”

Assim, a Constituição permite expressamente que receitas de impostos sejam vinculadas como garantia em operações de crédito por antecipação de receita, mas veda essa prática para quaisquer outras operações de crédito, inclusive com instituições privadas.

Gabarito: Certo

9. (CEBRASPE/TRT10/Analista Judiciário/2025) Julgue o seguinte item, relativo ao orçamento público no Brasil e seus princípios.

O dispositivo constitucional que reflete o princípio da exclusividade contém ressalva que autoriza a lei orçamentária anual a conter autorização prévia para abertura de créditos suplementares e para a contratação de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, nos termos da lei.

Comentários:

Conforme a CF

“Art. 165, § 8º – A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.”

Esse dispositivo traduz o princípio da exclusividade da lei orçamentária, que tem por objetivo evitar o “contrabando legislativo” — ou seja, evitar que se insiram normas alheias à matéria orçamentária na LOA.

Entretanto, o próprio texto constitucional abre exceções:

- Autorização para abertura de créditos suplementares
- Autorização para contratação de operações de crédito, inclusive ARO (antecipação de receita orçamentária)

A assertiva está correta ao mencionar que o princípio da exclusividade comporta essa ressalva expressamente prevista na Constituição.

Gabarito: Certo

10. (CEBRASPE/TRT10/Analista Judiciário/2025) Julgue o seguinte item, relativo ao orçamento público no Brasil e seus princípios.



Em função do princípio da anualidade, a lei orçamentária anual não pode prever despesas que extrapolem o exercício a que ela diga respeito.

Comentários:

O princípio da anualidade (também chamado de exercício financeiro) está implícito no art. 165, §5º, e explicitado no art. 2º da Lei nº 4.320/64. Esse princípio estabelece que o orçamento tem validade temporal limitada ao exercício financeiro, mas não impede que uma despesa autorizada em determinado exercício tenha execução ou reflexo financeiro em exercícios seguintes.

Entretanto, a CF/88 elenca a seguinte possibilidade

"Art. 165

§ 14. A lei orçamentária anual poderá conter previsões de despesas para exercícios seguintes, com a especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento."

Isso significa que a LOA pode conter previsões de despesas para investimentos cuja execução ultrapasse um exercício financeiro.

Gabarito: Errado

11. (CEBRASPE/ANM/Analista Administrativo/2025) No que diz respeito ao conceito de orçamento público, às técnicas e aos princípios orçamentários, ao ciclo e ao processo orçamentário, julgue o próximo item.

O princípio da anualidade está expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 (CF), pois, apesar de permitir que a lei orçamentária anual (LOA) contenha previsões de despesas para exercícios seguintes, a CF estabelece que compete a lei ordinária dispor sobre o exercício financeiro.

Comentários:

O princípio da anualidade está corretamente elencado na assertiva. O princípio da anualidade (também chamado de exercício financeiro) está implícito no art. 165, §5º, e explicitado no art. 2º da Lei nº 4.320/64. Esse princípio estabelece que o orçamento tem validade temporal limitada ao exercício financeiro, mas não impede que uma despesa autorizada em determinado exercício tenha execução ou reflexo financeiro em exercícios seguintes.

Entretanto, a parte final da assertiva está incorreta, uma vez que, conforme a CF

"Art. 165

§ 9º Cabe à lei complementar:

I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual;"

Gabarito: Errado

12. (CEBRASPE/ANM/Analista Administrativo/2025) Julgue o próximo item, a respeito de orçamento público.



O orçamento público é regido por princípios como universalidade, unidade, anualidade e transparência, fundamentais para a gestão das finanças públicas.

Comentários:

A assertiva elenca quatro princípios: universalidade, unidade, anualidade e transparência. Todos são reconhecidos como fundamentos doutrinários e legais do sistema orçamentário brasileiro.

Princípio da Universalidade

"A Lei do Orçamento conterá todas as receitas e despesas relativas aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta."

Refere-se à necessidade de incluir todas as receitas e todas as despesas públicas no orçamento, sem omissões.

Unidade

Previsto no art. 2º da Lei nº 4.320/64:

"A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica-financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios da unidade, universalidade e anualidade."

Significa que deve haver um único orçamento para cada exercício, abrangendo todas as entidades e funções do Estado.

Anualidade

Implica que a vigência do orçamento é limitada a um exercício financeiro, geralmente de 1º de janeiro a 31 de dezembro. O princípio da anualidade é usado como base para o controle da execução orçamentária e para o registro dos compromissos no exercício correto.

Transparência

A transparência orçamentária passou a ser exigência legal com a LRF, como forma de permitir ao cidadão acompanhar, fiscalizar e avaliar a aplicação dos recursos públicos.

Gabarito: Certo

13. (CEBRASPE/ANM/Especialista em Recursos Minerais/2025) Acerca do papel do Estado e da atuação do governo nas finanças públicas, bem como do orçamento público, julgue o item a seguir.

O princípio da anualidade orçamentária permite que a execução de despesas e a arrecadação de receitas ocorram sem restrições temporais, podendo ultrapassar o exercício financeiro em que foram aprovadas, ao se fazer uso do duodécimo.

Comentários:

O princípio da anualidade orçamentária determina que a vigência da Lei Orçamentária Anual (LOA) é limitada ao exercício financeiro (período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano). Esse princípio é reconhecido também no art. 165, §5º da Constituição Federal, ao dispor que a LOA deve ser elaborada anualmente.



A despesa pública, como regra, deve ser empenhada dentro do exercício financeiro a que se refere a LOA, respeitando o princípio da anualidade. O pagamento poderá ocorrer no exercício seguinte por meio dos restos a pagar. O orçamento é anual porque o exercício financeiro coincide com o ano civil. As receitas e despesas previstas na LOA só têm validade durante aquele exercício.

O duodécimo não autoriza execução orçamentária sem limites temporais. É apenas um mecanismo de limitação provisória, não de flexibilização da anualidade e serve somente para manter o funcionamento da máquina pública até a aprovação e sanção da LOA [execução provisória do orçamento - prevista anualmente pela LDO].

Gabarito: Errado

14. (CEBRASPE/TRF 6/Analista Judiciário/2025) Os princípios orçamentários são evidenciados em normas gerais que, por sua relevância e abrangência, fundamentam o processo orçamentário no âmbito das entidades públicas. A esse respeito, julgue o item a seguir.

A necessidade de classificação das despesas de acordo com os fins ou objetivos e os respectivos meios decorre do princípio da programação.

Comentários:

O princípio da programação exige que o orçamento público seja estruturado de forma a permitir a execução planejada das ações governamentais, com clareza de objetivos, metas, resultados esperados e os meios para atingi-los. O princípio da programação impõe que as ações orçamentárias sejam formuladas com base em um plano de governo, com metas e prioridades claras. Exige, ainda, que as despesas sejam classificadas por programas, ações e metas, conforme Giacomoni. A CF/88 impõe que a ação do Estado seja planejada, refletida nos instrumentos PPA, LDO e LOA, estruturados com base em programas, ações e metas, o que reflete o núcleo do princípio da programação. Além disso, a necessidade de programar a despesa por finalidade (função, programa) e meio (natureza da despesa, categoria econômica) decorre expressamente da Lei 4.320/64 e é reforçada pela Constituição Federal e manuais técnicos. Esse princípio determina que a classificação da despesa por estrutura programática (função, subfunção, programa, ação, subtítulo, plano orçamentário) visa identificar os objetivos e os meios da ação estatal. Destaca ainda que a programação orçamentária deve ser compatível com o PPA e detalhada na LOA.

A execução orçamentária e contábil deve evidenciar a destinação dos recursos segundo os programas e ações governamentais, conforme o princípio da programação. As despesas devem ser associadas a um objetivo mensurável, previsto no plano de governo, permitindo avaliação de desempenho.

Gabarito: Certo

15. (CEBRASPE/TRF 6/Analista Judiciário/2025) Os princípios orçamentários são evidenciados em normas gerais que, por sua relevância e abrangência, fundamentam o processo orçamentário no âmbito das entidades públicas. A esse respeito, julgue o item a seguir.



O fato de o projeto de lei orçamentária do exercício de determinado ano não ser votado até o encerramento do exercício anterior implica o descumprimento dos princípios da publicidade e da transparência.

Comentários:

A assertiva associa o atraso na votação da Lei Orçamentária Anual (LOA) com o descumprimento dos princípios da publicidade e da transparência. No entanto, essa correlação é indevida e desconsidera as previsões constitucionais e legais para execução provisória da LOA, prevista anualmente pela LDO, o que não viola diretamente os princípios citados.

A LDO trata da execução provisória, se até o início do exercício financeiro não tiver sido sancionada a lei orçamentária, a proposta orçamentária poderá ser executada para atendimento de despesas correntes inadiáveis, na forma da lei, e algumas limitadas a 1/12 do total de cada ação prevista na proposta orçamentária, enquanto não for promulgada a respectiva lei. Isso evita a paralisação administrativa e garante a continuidade dos serviços públicos essenciais. A execução nesse modelo é legal, constitucional e regulamentada, não representando quebra dos princípios da publicidade ou da transparência.

O atraso na votação da lei orçamentária não paralisa a administração, uma vez que o ordenamento jurídico permite sua execução provisória, limitada a duodécimos. Trata-se de um instrumento de continuidade e racionalidade, sem afronta direta aos princípios da publicidade ou da transparência, que continuam a ser observados nos registros e nos relatórios fiscais.

Gabarito: Errado

16. (CEBRASPE/TRF 6/Analista Judiciário/2025) Em relação ao conceito de orçamento público, aos princípios orçamentários e ao ciclo orçamentário, julgue o item a seguir.

O princípio da unidade prevê que o orçamento deve ser uno, isto é, todas as receitas e despesas devem ser contidas em um único orçamento.

Comentários:

O princípio da unidade (também chamado de princípio da totalidade) estabelece que o orçamento deve ser uno, ou seja, consolidado em um único documento legal, permitindo visão global e integrada das finanças públicas.

■ Finalidade do princípio:

- Evitar orçamentos paralelos e dispersos;
- Permitir controle, análise e avaliação do planejamento governamental;
- Refletir a política econômica e financeira de forma integrada.

A Constituição admite uma unidade formal, mas pluralidade material, já que a LOA se estrutura em três orçamentos distintos (fiscal, seguridade social e investimento), porém todos reunidos em uma única lei orçamentária anual. Portanto, o princípio da unidade permanece atendido. O princípio da unidade significa que deve haver um só orçamento, abrangendo todas as receitas e despesas, de todos os órgãos, fundos e entidades públicas. A CF/88 manteve esse princípio, ainda que estabeleça três orçamentos distintos, todos consolidados em uma única lei orçamentária. Esse princípio define que a LOA deve conter todos os orçamentos em um só



instrumento legal, reforçando a unidade orçamentária na forma, mesmo que haja segmentações internas (fiscal, seguridade, investimento).

Gabarito: Certo

17. (CEBRASPE/TRF 6/Analista Judiciário/2025) Acerca do orçamento público no Brasil, da receita pública e de créditos adicionais, julgue o item a seguir.

Em razão do princípio da exclusividade, é vedada a inclusão de dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação de despesa na lei orçamentária anual (LOA), tal como a autorização para abertura de créditos suplementares.

Comentários:

O princípio da exclusividade determina que a Lei Orçamentária Anual (LOA) deve conter apenas disposições relativas à previsão de receitas e à fixação de despesas, evitando o “contrabando legislativo” (caudas orçamentárias), ou seja, a inserção de normas estranhas à matéria orçamentária.

Mas a CF elenca que

“Art. 165,

§8º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.”

A regra geral é a vedação de dispositivos estranhos à receita e à despesa. Contudo, a própria Constituição abre exceções explícitas à vedação:

- Autorização para abertura de créditos suplementares;
- Autorização para contratação de operações de crédito, inclusive antecipações de receita (ARO).

Portanto, a inclusão de autorização para créditos suplementares na LOA é permitida e não contraria o princípio da exclusividade.

Gabarito: Errado

18. (CEBRASPE/TRF 6/Analista Judiciário/2025) No que concerne ao conceito de orçamento público, aos princípios orçamentários, ao ciclo orçamentário e ao processo orçamentário, julgue o item a seguir.

O princípio da universalidade prevê que todas as receitas e despesas estarão incluídas na lei orçamentária pelos seus totais, sendo proibidas quaisquer deduções.

Comentários:

O princípio da universalidade estabelece que a Lei Orçamentária Anual (LOA) deve contemplar todas as receitas e despesas do ente público, sem exclusões. A universalidade significa que o



orçamento deve conter todas as receitas e todas as despesas da administração pública, de modo a proporcionar uma visão global da atuação governamental.

O erro está na expressão “pelos seus totais, sendo proibidas quaisquer deduções”. Esse trecho não se refere ao princípio da universalidade, mas sim a outro princípio: o princípio do orçamento bruto.

Gabarito: Errado

19. (CEBRASPE/PC DF/Agente Administrativo/2025) Acerca de técnicas e princípios do orçamento público, julgue o item a seguir.

Ao exigir que apenas as despesas sejam registradas no orçamento, o princípio da universalidade assegura que o gestor público e a sociedade tenham uma visão completa da execução orçamentária, o que facilita o controle e a fiscalização pelos tribunais de contas e pelo Poder Legislativo.

Comentários:

Essa afirmação contraria frontalmente o princípio da universalidade. O princípio da universalidade estabelece que todas as receitas e todas as despesas públicas devem constar da Lei Orçamentária Anual (LOA), proporcionando visão completa e integrada da ação financeira do Estado. A Lei do Orçamento compreenderá todas as receitas, inclusive as de órgãos da administração indireta, e todas as despesas dos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta. O princípio da universalidade não exige o registro apenas de despesas — exige o registro integral de receitas e despesas no orçamento.

Gabarito: Errado

20. IBFC - Ana Esp (IMBEL)/IMBEL/Analista de Orçamento/2024

_____ não conterà dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) A Lei De Diretrizes Orçamentárias
- b) A Lei Orçamentária Anual
- c) O Plano Plurianual
- d) O Anexo De Riscos Fiscais
- e) O Anexo De Metas Fiscais

Comentários:

Também conhecido como princípio da PUREZA e previsto no § 8º do art. 165 da Constituição Federal, o princípio da Exclusividade estabelece que a LOA não conterà dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Ressalvam-se dessa proibição a autorização para abertura de crédito suplementar e a contratação de operações de crédito, nos termos da lei.



Gabarito: B

21. FGV - Ana GM (Pref SJC)/Pref SJC/Administração de Empresas/2024

Os princípios orçamentários são premissas básicas que servem de orientação para a Administração Pública nos processos de elaboração e execução orçamentária. Com relação a esses princípios, analise as assertivas a seguir:

I. O princípio da unidade prescreve que o orçamento deve, necessariamente, prever todas as receitas e despesas do estado, salvo exceções como a autorização para antecipação de receitas orçamentárias.

II. O princípio da exclusividade estabelece que o orçamento deve ter sua autorização delimitada por determinado período, equivalente ao ano civil.

III. O princípio da não afetação determina que as receitas não podem ser comprometidas para o atendimento de determinados gastos, visando evitar a rigidez orçamentária.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) I, II e III.

Comentários:

Analisando item a item, temos:

I. Errado

Este princípio determina que todas as receitas e despesas do governo devem ser consolidadas em um único documento orçamentário. Contudo, a afirmação mistura conceitos ao mencionar a "autorização para antecipação de receitas orçamentárias" (ARO), que é um mecanismo financeiro distinto e não uma exceção ao princípio da unidade. As receitas das ARO's (antecipações de receita orçamentária) têm caráter extraorçamentário, não sendo incluídas no orçamento, por terem caráter transitório e não por serem exceção à unidade. Portanto, essa afirmação é incorreta.

II. Errado

Este princípio não se refere ao período de autorização orçamentária, mas sim ao conteúdo do orçamento. Segundo ele, a lei orçamentária não deve conter matéria estranha à previsão da receita e à fixação da despesa, ou seja, não deve trazer em seu texto nenhuma outra matéria que não seja a orçamentária. Logo, a afirmação II é incorreta.

III. Certo



Este princípio é corretamente descrito, indicando que as receitas não podem ser vinculadas a despesas específicas, salvo as exceções previstas na Constituição. Lembrando que é um princípio destinado aos impostos e não para todos os tipos de receitas.

Gabarito: C

22. CEBRASPE - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Contabilidade ou Ciências Contábeis/2024

Em relação ao orçamento público, julgue o item seguinte, considerando que a sigla LOA, sempre que empregada, se refere à lei orçamentária anual.

O princípio orçamentário da unidade ou totalidade estabelece que a LOA de cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público.

Comentários:

O princípio da unidade orçamentária determina que cada ente federado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) deve ter um único orçamento por exercício financeiro. Este princípio busca garantir a coesão e a centralização das decisões orçamentárias, facilitando o controle e a transparência na administração dos recursos públicos. Ao afirmar que “a LOA de cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os poderes” a questão mais se refere à UNIVERSALIDADE, e não à UNIDADE. O princípio da universalidade é o princípio que determina que o orçamento deve conter todas as receitas e todas as despesas de todos os entes federados, sem omissões. Esse princípio assegura que o orçamento anual inclua a totalidade das previsões de receitas e das autorizações para despesas, proporcionando uma visão completa das finanças públicas. Logo, a afirmativa confunde os princípios da unidade e da universalidade. A correta aplicação para a descrição fornecida na afirmativa é o princípio da universalidade, não o da unidade. A universalidade se refere à abrangência completa das receitas e despesas no orçamento.

Gabarito: Errado

23. (MPPR/Auditor/Instituto AOCP/2024)

Em uma investigação realizada pelo Ministério Público de determinado estado sobre possíveis irregularidades cometidas pela prefeitura do município Beta, o auditor Carlos foi designado para se manifestar sobre as contas do prefeito. Após a auditoria, foi constatado que:

- houve a abertura de crédito suplementar sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;
- a lei que aprovou o orçamento anual do ano X1 também aprovou a criação de cargos em comissão da administração direta;
- a lei orçamentária anual do ano X1 vinculou receitas de impostos à Secretaria Municipal de Comunicação com o objetivo de aumentar a transparência da Administração;



- as receitas com transferências federais recebidas por meio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) foram registradas na lei orçamentária anual pelos valores líquidos, após a dedução do FUNDEB;
- o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) deixou de ser publicado durante o ano X1.

Diante disso, o auditor deverá apontar que, em cada caso constatado, houve violação dos seguintes princípios orçamentários, respectivamente:

- (A) legalidade; exclusividade; não vinculação da receita de impostos; orçamento bruto; transparência.
- (B) universalidade; unidade; exclusividade; não vinculação da receita de impostos; transparência.
- (C) legalidade; unidade; não vinculação da receita de impostos; orçamento bruto; transparência.
- (D) equilíbrio orçamentário; programação; exclusividade; não vinculação da receita de impostos; anualidade.
- (E) universalidade; exclusividade; unidade; equilíbrio orçamentário; programação.

Comentários:

Vamos associar um a um. Vejamos:

1. Abertura de crédito suplementar sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes

Princípio violado: Legalidade

Segundo a Lei nº 4.320/64, a abertura de créditos suplementares exige prévia autorização legislativa e indicação da fonte de recursos (art. 43). A ausência desses requisitos viola o princípio da legalidade, que determina que os atos orçamentários estejam de acordo com a lei.

Lei orçamentária anual também aprovou a criação de cargos em comissão

Princípio violado: Exclusividade

De acordo com o art. 165, §8º da Constituição Federal, a LOA não pode conter dispositivos estranhos à previsão de receitas e fixação de despesas, salvo dispositivos relativos a créditos suplementares ou à contratação de operações de crédito. A criação de cargos extrapola os limites impostos pelo princípio da exclusividade.

Vinculação de receitas de impostos à Secretaria Municipal de Comunicação

Princípio violado: Não vinculação da receita de impostos

Conforme o art. 167, IV da Constituição Federal, é vedada a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, salvo exceções previstas na própria Constituição (e.g., saúde e educação). A vinculação à Secretaria de Comunicação viola este princípio.

Receitas do FPM registradas na LOA pelos valores líquidos

Princípio violado: Orçamento Bruto



O princípio do orçamento bruto determina que todas as receitas e despesas sejam registradas em seus valores integrais, sem deduções. Registrar os valores líquidos, após deduções do FUNDEB, viola esse princípio.

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) deixou de ser publicado

Princípio violado: Transparência

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) estabelece que o RREO deve ser publicado bimestralmente para assegurar a transparência na execução orçamentária. A omissão dessa publicação infringe o princípio da transparência.

O gabarito A reflete corretamente os princípios violados em cada situação apresentada.

Gabarito: A

24. (TRF 2/Técnico Judiciário-Área Administrativa-Sem especialidade/AOCP/2024)

Conforme previsto no art. 165, § 8º, da Constituição Federal, "A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa [...]". Nesse contexto, de acordo com a doutrina, tal dispositivo constitucional consagra o princípio orçamentário da

- (A) legalidade.
- (B) exclusividade.
- (C) especialização.
- (D) unidade.
- (E) programação.

Comentários:

O princípio da exclusividade, previsto no art. 165, § 8º, da Constituição Federal, estabelece que a lei orçamentária anual (LOA) não deve conter "dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa". Esse princípio visa evitar a inclusão de assuntos não relacionados diretamente à receita e despesa, garantindo que a LOA tenha foco apenas no orçamento.

Quanto aos demais itens:

a) Errado

O princípio da legalidade no orçamento público diz respeito à necessidade de que a arrecadação e a realização de despesas sigam o disposto em lei.

c) Errado

O princípio da especialização ou discriminação determina que as despesas devem ser detalhadas na LOA para evidenciar a finalidade de cada gasto público.

d) Errado



O princípio da unidade determina que cada ente federativo deve ter apenas um orçamento consolidado, integrando todas as receitas e despesas.

e) Errado

termo "programação" não se refere a um princípio orçamentário definido na legislação ou doutrina sobre finanças públicas e orçamento público e tem forte relação com os ditames do orçamento-programa.

Gabarito: B

25. CESGRANRIO/IPEA/2024

Nos processos de elaboração dos instrumentos orçamentários faz-se mister a identificação dos projetos plurianuais (de grande vulto) no PPA, e também uma série de normas que impõem restrições às chamadas programações genéricas, sem beneficiário definido (em especial no caso de transferências voluntárias). Ou seja, é preciso discriminar o local onde as ações serão promovidas, notadamente os investimentos públicos.

Essa orientação para o processo de elaboração dos instrumentos orçamentários está relacionada ao princípio do(a)

- A) Orçamento bruto
- B) Realismo orçamentário
- C) Exclusividade
- D) Regionalização
- E) Universalidade

Comentários:

Conforme o glossário de termos orçamentários da Câmara dos Deputados (assunto que já aviso em todas as aulas: é uma fonte sagrada de retirada de questões de princípios orçamentários pelas bancas).

“Regionalização

O princípio da regionalização do gasto público tem como propósito atender à necessidade de se verificar, na elaboração e na execução da lei orçamentária, o cumprimento do art. 3º, inciso III, da Constituição. Esse dispositivo elege, como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a redução das desigualdades sociais e regionais.

Essa disposição repercute nas normas constitucionais que regem as leis do ciclo orçamentário. Seu cumprimento é objeto de atenção legislativa e de conflitos federativos quando da apreciação do projeto de lei orçamentária. O § 7º do art. 165 da CF determina que os orçamentos fiscal e das estatais, compatibilizados com o plano plurianual (que também é regionalizado, a teor do § 1º do mesmo artigo), terão entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional.

Ou seja, a distribuição dos recursos no PPA e na LOA deve estar orientada de modo a reduzir as desigualdades regionais. Do que decorre a necessidade de especificar o local onde as ações



serão promovidas, notadamente os investimentos públicos. Assim, deriva deste princípio a necessidade de identificação e especificação dos projetos plurianuais (de grande vulto) no PPA, e também uma série de normas que impõe restrições às chamadas programações genéricas, sem beneficiário definido (em especial no caso de transferências voluntárias).

A preocupação com a regionalização não é afeta apenas às despesas, mas também quanto ao efeito sobre as receitas e despesas, "decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia", como consta do § 5º do mesmo artigo. Na lei 4320/64, o art. 24 já previa que a elaboração da proposta orçamentária contivesse um quadro de recursos e de aplicação de capital contendo as "despesas e, como couber, também as receitas previstas em planos especiais aprovados em lei e destinados a atender a regiões ou a setores da administração ou da economia. Ademais, as LDOs inserem uma série de comandos e demonstrativos voltados à necessidade de dar conhecimento à forma como se distribuem os gastos no território da União".

Gabarito: D

26. (ISS Mossoró/AFTM/CEBRASPE/2024)

Considerando o disposto na Lei n.º 4.320/1964, o orçamento adotado no Brasil, as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a receita pública, julgue o item que se segue.

Na estrutura orçamentária adotada no Brasil, para se evitarem múltiplos orçamentos, em observância ao princípio orçamentário da unidade, a previsão de receita e a fixação da despesa de todos os entes federados, em cada exercício financeiro, integram um único documento legalmente formalizado pela pessoa política que detém o poder central — a União —, denominado lei orçamentária anual, conforme preconiza a Constituição Federal de 1988.

Comentários:

Princípio da Unidade: Esse princípio determina que cada ente federado deve ter um único orçamento por exercício financeiro, consolidando todas as receitas e despesas. No entanto, **ele não implica que todos os orçamentos dos diferentes entes federados sejam reunidos em um único documento nacional**. Em vez disso, cada ente — União, estados, municípios e o Distrito Federal — elabora e aprova seu próprio orçamento. Cada um desses documentos é elaborado e aprovado separadamente para a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. A LOA de cada ente contém a previsão de receita e a fixação de despesa especificamente para aquele ente. A afirmativa incorretamente sugere que o orçamento de todos os entes federados (União, estados, municípios e o Distrito Federal) é consolidado em um único documento nacional elaborado pela União. Na realidade, cada ente federado possui e aprova seu próprio orçamento, atendendo ao princípio da autonomia federativa estabelecido pela Constituição de 1988.

Gabarito: Errado

27. CEBRASPE (CESPE)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2023

Julgue o item a seguir, a respeito do orçamento público, do ciclo orçamentário e dos princípios orçamentários.



No orçamento da União, a estimativa total de imposto de renda deve ser registrada como receita e a respectiva parte destinada aos municípios deve ser registrada como despesa.

Comentário:

Conforme a Lei nº 4.320/1964:

“Art. 6º Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções.

§ 1º As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra incluir-se-ão, como despesa, no orçamento da entidade obrigada à transferência e, como receita, no orçamento da que as deva receber.”

É a aplicação direta do princípio orçamentário do Orçamento Bruto.

Gabarito: Certo

28. CEBRASPE (CESPE)/SEPLAN RR/Planejamento e Orçamento/2023

Relativamente ao orçamento público, julgue o item que se segue.

Conforme o princípio do orçamento bruto, a LOA deverá conter todas as receitas e todas as despesas de poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Comentário:

Previsto pelo art. 6º da Lei no 4.320/1964, o princípio do orçamento bruto obriga a registrar as receitas e despesas na LOA pelo valor total e bruto, vedadas quaisquer deduções. Procura-se, com essa norma, impedir a inclusão de importâncias líquidas, ou seja, descontando despesas que serão efetuadas por outras entidades e, com isso, impedindo sua completa visão.

Já quanto à universalidade, estabelecida, de forma expressa, pelo *caput* do art. 2º da Lei nº 4.320/1964, recepcionada e normatizada pelo § 5º do art. 165 da Constituição Federal, determina que a LOA de cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Gabarito: Errado

29. FGV/TCE ES/2023

Os princípios orçamentários oferecem diretrizes norteadoras básicas para as etapas do processo orçamentário. Assim, a definição de que o projeto de Lei Orçamentária Anual do exercício seguinte deve ser submetido à apreciação do Poder Legislativo até quatro meses antes do encerramento do exercício corrente atende ao princípio da:

- A) anualidade.
- B) legalidade.
- C) transparência.



- D) unidade.
- E) universalidade.

Comentário:

O princípio da legalidade em sentido amplo apresenta o mesmo fundamento do princípio da legalidade aplicado à administração pública, segundo o qual cabe ao Poder Público fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei expressamente autorizar, ou seja, ele subordina-se aos ditames da lei. O princípio da legalidade é um dos pilares do orçamento público e determina que a despesa pública só pode ser realizada se estiver prevista em lei. Nesse sentido, a submissão do projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) ao Poder Legislativo até quatro meses antes do encerramento do exercício corrente atende ao princípio da legalidade, pois permite que o Legislativo analise, discuta e aprove a despesa pública que será executada no exercício seguinte. Logo, o gabarito é o item B.

Gabarito: B

30. FGV/AGENERSA/2023

Assinale a opção que indica o princípio orçamentário que determina a existência de orçamento único para cada um dos entes federados, com a finalidade de se evitarem orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política.

- A) Unidade.
- B) Exclusividade.
- C) Universalidade.
- D) Orçamento bruto.
- E) Orçamento único.

Comentário:

Previsto, de forma expressa, pelo *caput* do art. 2º da Lei nº 4.320/1964, a UNIDADE determina a existência de orçamento único para cada um dos entes federados — União, estados, Distrito Federal e municípios — com a finalidade de se evitarem múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política. Dessa forma, todas as receitas previstas e despesas fixadas, em cada exercício financeiro, devem integrar um único documento legal dentro de cada esfera federativa: a Lei Orçamentária Anual (LOA). O que configura esse princípio é a esfera de Governo/Unidade da Federação (que deve ter apenas um único orçamento anual), e não de órgão/Unidade Orçamentária. Luiz Rosa Junior (2005) explica que "a concepção tradicional do princípio da unidade significava que todas as despesas e receitas do Estado deveriam estar reunidas em um só documento". Logo, nosso gabarito é o item A.

Gabarito: A

31. FGV/CGM RJ/2023



Durante um treinamento sobre os princípios e as normas que regem o processo orçamentário dos entes públicos, um dos alunos apresentou um questionamento acerca da abrangência do orçamento anual. Segundo ele, se há um balanço do setor público nacional que inclui todos os entes anualmente, deveria haver também um orçamento geral que englobasse os orçamentos de todos os entes federativos.

Porém, esse raciocínio do aluno em treinamento não tem base nos princípios orçamentários e pode ser refutado pelo princípio do(a):

- A) anualidade.
- B) exclusividade.
- C) não vinculação.
- D) orçamento bruto.
- E) unidade.

Comentário:

É com base na UNIDADE que todas as receitas previstas e despesas fixadas, em cada exercício financeiro, devem integrar um único documento legal dentro de cada esfera federativa: a Lei Orçamentária Anual (LOA). É importante ressaltar que a existência de um balanço do setor público nacional não implica a necessidade de um orçamento geral, pois o balanço é uma demonstração contábil que reúne as informações financeiras e patrimoniais de todos os entes federativos, permitindo a avaliação da situação econômica do país como um todo, mas não interfere na autonomia orçamentária de cada ente. Logo, o gabarito é o item E.

Gabarito: E

32. VUNESP/TCM SP/2023

Em conformidade com a Lei nº 4.320/1964, assinale a alternativa que corresponde de forma fiel à descrição do princípio orçamentário.

- A) Orçamento bruto: determina que os valores devem ser apresentados sem duplicidades.
- B) Não afetação das receitas: veda a vinculação de arrecadação à determinada atividade econômica.
- C) Exclusividade: estabelece que os valores do orçamento representam autorizações financeiras.
- D) Unidade: impõe a cada ente federado a apresentação de orçamento individualizado.
- E) Universalidade: condiciona os fundos, as movimentações de valores e a tributação ao exercício.

Comentário:

A) Errado. O princípio que determina que os valores devem ser apresentados sem duplicidades é conhecido como princípio da unicidade. Esse princípio é um dos fundamentos da contabilidade e tem como objetivo assegurar que os valores registrados nas demonstrações contábeis sejam únicos e não sejam contabilizados mais de uma vez.



B) Errado. O princípio é o da "não afetação das receitas de IMPOSTOS, que veda vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, salvo exceções estabelecidas pela própria Constituição Federal".

C) Errado. Também conhecido como princípio da PUREZA e previsto no § 8º do art. 165 da Constituição Federal, o princípio da Exclusividade estabelece que a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa.

D) Certo. Previsto, de forma expressa, pelo caput do art. 2º da Lei no 4.320/1964, o princípio da Unidade ou Totalidade determina a existência de orçamento único para cada um dos entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – com a finalidade de evitar múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política. Eis o nosso gabarito.

E) Errado. Não é isso que elenca a Universalidade. Estabelecido, de forma expressa, pelo caput do art. 2º da Lei nº 4.320/1964, recepcionado e normatizado pelo § 5º do art. 165 da Constituição Federal, ela determina que a LOA de cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Gabarito: D

33. VUNESP/Pref GRU/2023

Segundo o art. 34 da Lei no 4.320/1964, o exercício financeiro coincidirá com o ano civil. Trata-se do princípio orçamentário intitulado

- A) anualidade.
- B) universalidade.
- C) temporalidade.
- D) totalidade.
- E) exclusividade.

Comentário:

Estipulado, de forma literal, pelo caput do art. 2º da Lei no 4.320/1964, o princípio da anualidade ou periodicidade delimita o exercício financeiro orçamentário: período ao qual a previsão das receitas e a fixação das despesas registradas na LOA irão se referir. Segundo o art. 34 da Lei nº 4.320/1964, o exercício financeiro coincidirá com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. De acordo com o art. 2º da Lei nº 4.320/1964, "a Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios da unidade, universalidade e anualidade".

Gabarito: A

34. VUNESP/CAMPREV/2023



Segundo o princípio orçamentário da Universalidade, o orçamento:

- A) deve ter todas as parcelas da receita e da despesa em seus valores brutos, sem qualquer tipo de dedução.
- B) deve ter as receitas e as despesas aparecendo de forma discriminada.
- C) deverá conter todas as receitas e todas as despesas.
- D) deve ser elaborado e autorizado para um determinado período de tempo, geralmente um ano.
- E) deve ser único, havendo apenas um orçamento para cada ente federativo.

Comentário:

Estabelecido, de forma expressa, pelo caput do art. 2º da Lei nº 4.320/1964, recepcionado e normatizado pelo § 5º do art. 165 da Constituição Federal, o princípio da universalidade determina que a LOA de cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. Ele determina que o orçamento deve considerar todas as receitas e todas as despesas e que nenhuma instituição governamental deve ficar afastada do orçamento. Portanto, temos o item C como gabarito da questão.

Gabarito: C

35. FCC - AFTE (SEFAZ PE)/SEFAZ PE/2022

São princípios orçamentários específicos ou setoriais:

- A) legalidade orçamentária, exclusividade, universalidade e sinceridade orçamentária.
- B) vinculação de receitas, sinceridade orçamentária, exclusividade e transparência.
- C) legalidade orçamentária, exclusividade, vinculação de receitas e transparência.
- D) federalismo, unidade, universalidade e sustentabilidade orçamentária.
- E) sinceridade orçamentária, federalismo, legalidade orçamentária e anualidade.

Comentários:

Para a doutrina de Marcus Abraham, além dos princípios específicos ou setoriais existentes na legislação orçamentária (CF, L4320, LRF..), o administrador público deverá seguir também os princípios gerais (genéricos) que influenciam toda a atividade administrativa.

Princípios gerais ou genéricos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37 da CF).

Princípios específicos ou setoriais: garantem efetividade e legitimidade ao orçamento público.



Legalidade Orçamentária*	Anualidade	Unidade	Universalidade
Exclusividade	Programação	Não-vinculação	Limitação
Publicidade*	Tecnicidade ☐ Uniformidade ☐ Clareza ☐ especificação	Discriminação	Transparência
Sinceridade Orçamentária	Equilíbrio Fiscal	Sustentabilidade Orçamentária	Equidade Intergeracional

Em vermelho, destaquei aqueles que são tanto gerais/genéricos como específicos em matéria orçamentária. Em azul, os mais novos princípios elencados pela supracitada doutrina. Portanto, nosso gabarito é o item A.

Gabarito: A

36. FCC - AJ TRT14/TRT 14/Administrativa/2022

Nos termos previstos na Lei nº 4.320/1964, a Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da receita, destinadas

- A) à celebração de convênios com outros entes públicos.
- B) a atender a insuficiência de caixa.
- C) à celebração de parcerias com entidades da iniciativa privada sem fins lucrativos.
- D) à criação de autarquias ou fundações públicas.
- E) a custear a realização de concursos públicos para provimentos de cargos efetivos.

Comentários:

Estabelecido, de forma expressa, pelo caput do art. 2º da Lei nº 4.320/ 1964, o princípio da universalidade foi recepcionado e normatizado pelo § 5º do art. 165 da Constituição Federal, determina que a LOA de cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. Ele determina que o orçamento deve considerar todas as receitas e todas as despesas, e nenhuma instituição governamental deve ficar afastada do orçamento. Amplamente aceito pelos tratadistas, esse princípio, segundo James Giacomoni (2020), [...] permite ao legislativo:

- a) conhecer a priori todas as receitas e despesas do Governo e dar prévia autorização para a respectiva arrecadação e realização;
- b) impedir ao Executivo a realização de qualquer operação de receita e despesa sem prévia autorização parlamentar;



c) conhecer o exato volume global das despesas projetadas pelo Governo, a fim de autorizar a cobrança dos tributos estritamente necessários para atendê-las.

Além disso, a Lei nº 4.320/64 elenca que

“Art. 7º A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para:

I - Abrir créditos suplementares até determinada importância obedecidas as disposições do artigo 43;

II - Realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da receita, para atender a insuficiências de caixa.”

Gabarito: B

37. FCC - ACE (TCE-GO)/TCE GO/Contabilidade/2022

No que concerne ao regramento de execução orçamentária, constitui exceção à regra geral que predica que os créditos vinculam-se ao exercício orçamentário em que foram autorizados:

A) os créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses do exercício, reabertos nos limites de seus saldos e incorporados ao exercício subsequente.

B) as despesas de caráter continuado, que podem ser cobertas com créditos autorizados no exercício findo, independentemente da inscrição em restos a pagar.

C) aqueles gerados por operações de crédito, que subsistem até a liquidação integral do serviço da dívida.

D) os provenientes de alienação de ativos, cuja fonte corresponde a receita de capital que tem como contrapartida uma baixa patrimonial.

E) aqueles destinados a despesas decorrentes de ações e metas que integram o Plano Plurianual.

Comentários:

Estipulado, de forma literal, pelo caput do art. 2º da Lei nº 4.320/1964, o princípio da anualidade delimita o exercício financeiro orçamentário: período ao qual a previsão das receitas e a fixação das despesas registradas na LOA irão se referir. Segundo o art. 34 da Lei nº 4.320/1964, o exercício financeiro coincidirá com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano.

A autorização e abertura de créditos especiais e extraordinários se promulgados nos últimos quatro meses do ano, conforme art. 167, § 2, da CF:

"os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses, casos em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente".

Logo o gabarito é o item A.

Gabarito: A



38. CESGRANRIO - Tec (UNIRIO)/UNIRIO/Contabilidade/2019

Os Princípios Orçamentários, sob a ótica do MCASP, visam a estabelecer diretrizes norteadoras básicas, a fim de conferir racionalidade, eficiência e transparência para os processos de elaboração, execução e controle do orçamento público.

Nesse contexto, o Princípio Orçamentário que veda quaisquer deduções das receitas e das despesas na LOA é o Princípio do(a)

- a) Orçamento bruto
- b) Exclusividade
- c) Publicidade
- d) Transparência
- e) Unidade ou totalidade

Comentários:

Previsto pelo art. 6º da Lei no 4.320/ 1964, o princípio do orçamento bruto obriga registrarem-se receitas e despesas na LOA pelo valor total e bruto, vedadas quaisquer deduções. Procura-se com esta norma impedir a inclusão de importâncias líquidas, ou seja, descontando despesas que serão efetuadas por outras entidades e, com isso, impedindo sua completa visão, conforme preconiza o princípio da universalidade. Tanto o princípio da universalidade como o do Orçamento Bruto contêm "todas as receitas e todas as despesas". A diferença consiste em que apenas o Orçamento Bruto contém a expressão pelos seus totais. Este princípio clássico surgiu juntamente com o da universalidade, visando ao mesmo objetivo.

Gabarito: A

39. CESGRANRIO - Adm (UNIRIO)/UNIRIO/2019

A não inclusão do montante efetivamente estimado da arrecadação de receitas no orçamento público afeta a programação das despesas, que vão gerar bens e serviços públicos, e contraria o princípio orçamentário da(o)

- a) Universalidade
- b) Exclusividade
- c) Discriminação
- d) Unidade
- e) Orçamento bruto

Comentários:

Estabelecido, de forma expressa, pelo caput do art. 2º da Lei nº 4.320/ 1964, recepcionado e normatizado pelo § 5º do art. 165 da Constituição Federal, o princípio da Universalidade determina que a LOA de cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder



Público. Ele determina que o orçamento deve considerar todas as receitas e todas as despesas, e nenhuma instituição governamental deve ficar afastada do orçamento.

Amplamente aceito pelos tratadistas, esse princípio, segundo James Giacomoni (2020),

"[...] permite ao legislativo:

conhecer a priori todas as receitas e despesas do Governo e dar prévia autorização para a respectiva arrecadação e realização;

impedir ao Executivo a realização de qualquer operação de receita e despesa sem prévia autorização parlamentar;

conhecer o exato volume global das despesas projetadas pelo Governo, a fim de autorizar a cobrança dos tributos estritamente necessários para atendê-las."

Gabarito: A

40. (VUNESP - Controlador Interno - UNIFAI - 2019)

Durante a tramitação da Lei Orçamentária Anual (LOA) na Assembleia Legislativa do Estado, um deputado propõe emenda parlamentar inserindo, no projeto de lei, artigo vedando a comercialização de alimentos processados nas escolas estaduais. A emenda é aprovada de forma que o artigo passa a fazer parte da LOA. A introdução desse artigo na LOA afronta o princípio orçamentário

A) do orçamento bruto.

B) da exclusividade.

C) da totalidade.

D) da universalidade.

E) da unidade.

Comentários:

O princípio da **exclusividade** determina que lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. É o caso em tela, em que a introdução na LOA de artigo vedando a comercialização de alimentos processados nas escolas estaduais afronta o princípio orçamentário da exclusividade.

Gabarito: Letra B

41. (VUNESP - Procurador - Pref. de São José do Rio Preto/SP - 2019)

Em relação aos princípios constitucionais do orçamento, aquele que estabelece que a receita não possa ter vinculações que reduzem o grau de liberdade do gestor e engessa o planejamento de médio, curto e longo prazos, e que se aplicam somente às receitas de impostos, denomina-se princípio.



- A) do orçamento bruto.
- B) da não afetação das receitas.
- C) do equilíbrio.
- D) da objetividade.
- E) da exatidão.

Comentários:

O **princípio da não vinculação** de receitas dispõe que nenhuma receita de impostos poderá ser reservada ou comprometida para atender a certos e determinados gastos, salvo as ressalvas constitucionais.

Gabarito: Letra B

42. (VUNESP - Encarregado do Setor de Licitações - UNIFAI - 2019)

Os Princípios Orçamentários visam estabelecer diretrizes norteadoras básicas, a fim de conferir racionalidade, eficiência e transparência para os processos de elaboração, execução e controle do orçamento público. Estipulado, de forma literal, pelo caput do art. 2º da Lei nº 4.320/1964, delimita o exercício financeiro orçamentário: período de tempo ao qual a previsão das receitas e a fixação das despesas registradas na LOA irão se referir. O texto remete ao princípio da

- A) unidade ou totalidade.
- B) universalidade.
- C) anualidade ou periodicidade.
- D) exclusividade.
- E) legalidade.

Comentários:

O princípio da **anualidade ou periodicidade** estabelece que o orçamento deve ser elaborado e autorizado para um período de um ano.

Gabarito: Letra C

43. (VUNESP - Auditor de Controle Interno - Pref. de Campinas/SP - 2019)

O orçamento público é uma lei que abrange uma previsão de receitas e a fixação das despesas para o próximo período e está sujeito a alguns princípios denominados Princípios Orçamentários. Tendo em vista essas informações, considere que uma proposta de lei orçamentária defina em seu texto as normas para privatização de empresas do governo e assinale a alternativa correta entre as apresentadas a seguir.

- A) Não fere nenhum princípio, pois estas normas dizem respeito aos processos necessários para obtenção das receitas orçamentárias.



- B) Seria antieconômica a longo prazo, por estar se desfazendo do patrimônio público.
- C) Fere o princípio da anualidade, pois toda forma de arrecadação pelo estado deveria ser definida no ano anterior à sua vigência.
- D) Deveria estar de acordo com o Plano Plurianual do próximo executivo da área orçada.
- E) Estaria em desacordo com o princípio da exclusividade.

Comentários:

O princípio da **exclusividade** determina que lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. É o caso em tela, em que a introdução na LOA de normas para privatização de empresas do governo **estaria em desacordo com o princípio da exclusividade**.

Gabarito: Letra E

44. (VUNESP – Profissional de Assuntos Administrativos - UNICAMP – 2019)

Fábio deve se dedicar integralmente à pesquisa e a atividades de docência, informando à FAPESP o tempo que decidir destinar a cada atividade. Princípios orçamentários existem para permitir que os orçamentos tenham racionalidade, eficiência e permitam a transparência no uso dos recursos públicos. Existem há bom tempo e estão expressos em normas legais e na Constituição Federal. Sendo assim, assinale qual dos princípios seguintes não está corretamente definido.

- A) Princípio do orçamento bruto é o que determina que os valores expressos no orçamento público deverão ser no seu valor total, sem deduções, portanto, no seu valor bruto.
- B) Princípio da exclusividade determina que na lei orçamentária anual não conste matéria estranha à previsão de receitas e à fixação de despesas, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito.
- C) No princípio da anualidade ou periodicidade estabelece-se que a cada ano serão revistas as metas e os programas com base na lei orçamentária do ano anterior.
- D) O princípio da não vinculação ou não afetação de receitas é obedecido para evitar que determinadas receitas atendam exclusivamente a determinadas despesas.
- E) O princípio da unidade ou da totalidade indica que haverá somente um orçamento que abranja toda a administração pública, integrando assim um único documento legal.

Comentários:

Na alternativa “C”, o princípio da anualidade ou periodicidade estabelece **que o orçamento deve ser elaborado e autorizado para um período de um ano**.

As demais alternativas estão corretas.

Gabarito: Letra C



45. (VUNESP – Controlador Interno – Câmara de Campo Limpo Paulista/SP - 2018) Em consonância com a Lei nº 4.320/64, a lei que conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade, é a

- A) LDO – Lei das Diretrizes Orçamentárias.
- B) Lei de Execução Orçamentária.
- C) Lei Orçamentária Plurianual.
- D) Lei do Orçamento.
- E) Lei de Responsabilidade Fiscal.

Comentários:

A **Lei do Orçamento** conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade (art. 2º da Lei 4320/1964).

Gabarito: Letra D

46. (VUNESP - Analista Legislativo - Contador - Câmara de São José dos Campos/SP - 2018) São princípios utilizados para a elaboração do Orçamento Público:

- A) unidade, relevância e representação fidedigna.
- B) unidade, universalidade e anualidade.
- C) legalidade, exclusividade e relevância.
- D) legalidade, competência e orçamento bruto.
- E) legalidade, exclusividade e prudência.

Comentários:

A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de **unidade, universalidade e anualidade** (art. 2º da Lei 4320/1964).

Gabarito: Letra B

47. (VUNESP - Contador - PAULIPREV/Pref. de Paulínia/SP - 2018) Entre os princípios orçamentários, existe um que determina a preparação de único orçamento para cada um dos entes da federação, objetivando, nesse caso, múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política. O texto trata do princípio da

- A) universalidade.
- B) legalidade.
- C) unidade ou totalidade.



- D) localidade.
- E) tempestividade.

Comentários:

De acordo com o **princípio da unidade**, cada ente da federação somente poderá elaborar uma única peça orçamentária por exercício financeiro, evitando a existência de orçamentos múltiplos.

Gabarito: Letra C

48. (VUNESP - Procurador - Câmara de Itaquaquecetuba/SP - 2018) O orçamento anual deverá compreender obrigatoriamente as despesas e receitas relativas a todos os Poderes, órgãos, fundos, tanto da Administração direta quanto da indireta. O princípio que norteia esse dever é o princípio da

- A) discriminação.
- B) anuidade.
- C) unidade.
- D) universalidade.
- E) exatidão.

Comentários:

De acordo com o **princípio da universalidade**, o orçamento deve conter todas as receitas e despesas referentes aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da Administração direta e indireta.

Gabarito: Letra D

49. (VUNESP – Procurador – Pref. de São Bernardo do Campo/SP – 2018) A lei orçamentária anual deve assegurar que o valor da despesa fixada não seja superior ao valor da receita prevista em obediência ao princípio orçamentário

- A) do não estorno.
- B) do equilíbrio.
- C) da universalidade.
- D) da clareza.
- E) da unidade.

Comentários:

O **princípio do equilíbrio** visa assegurar que as despesas autorizadas não serão superiores à previsão das receitas.

Gabarito: Letra B



50. (VUNESP – Analista de Orçamento e Planejamento – Pref. de Sertãozinho/SP – 2018) O fato de estabelecer a obrigatoriedade legal do registro de todas as receitas e despesas na LOA pelo valor total, vedadas quaisquer deduções, é característica do princípio

- A) da Anualidade.
- B) do Orçamento Bruto.
- C) da Unidade.
- D) da Exclusividade.
- E) da Legalidade.

Comentários:

De acordo com o princípio **do orçamento bruto**, todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções.

Gabarito: Letra B



LISTA DE QUESTÕES

1. FCC - AFTE (SEFAZ PE)/SEFAZ PE/2022

São princípios orçamentários específicos ou setoriais:

- a) legalidade orçamentária, exclusividade, universalidade e sinceridade orçamentária.
- b) vinculação de receitas, sinceridade orçamentária, exclusividade e transparência.
- c) legalidade orçamentária, exclusividade, vinculação de receitas e transparência.
- d) federalismo, unidade, universalidade e sustentabilidade orçamentária.
- e) sinceridade orçamentária, federalismo, legalidade orçamentária e anualidade.

2. FCC - AJ TRT14/TRT 14/Administrativa/2022

Nos termos previstos na Lei nº 4.320/1964, a Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da receita, destinadas

- a) à celebração de convênios com outros entes públicos.
- b) a atender a insuficiência de caixa.
- c) à celebração de parcerias com entidades da iniciativa privada sem fins lucrativos.
- d) à criação de autarquias ou fundações públicas.
- e) a custear a realização de concursos públicos para provimentos de cargos efetivos.

3. FCC - ACE (TCE-GO)/TCE GO/Contabilidade/2022

No que concerne ao regramento de execução orçamentária, constitui exceção à regra geral que predica que os créditos vinculam-se ao exercício orçamentário em que foram autorizados:

- a) os créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses do exercício, reabertos nos limites de seus saldos e incorporados ao exercício subsequente.
- b) as despesas de caráter continuado, que podem ser cobertas com créditos autorizados no exercício findo, independentemente da inscrição em restos a pagar.
- c) aqueles gerados por operações de crédito, que subsistem até a liquidação integral do serviço da dívida.
- d) os provenientes de alienação de ativos, cuja fonte corresponde a receita de capital que tem como contrapartida uma baixa patrimonial.
- e) aqueles destinados a despesas decorrentes de ações e metas que integram o Plano Plurianual.

4. FCC - Ass TD (DPE AM)/DPE AM/Assistente Técnico Administrativo/2022

Dentre os princípios orçamentários, o princípio da unidade ou da totalidade determina que



- a) a lei orçamentária anual não poderá conter previsões estranhas à previsão de receita e despesa, devendo centrar-se unicamente nestes aspectos.
- b) o orçamento deve ser elaborado com vigência de um ano, limitado a apenas um exercício financeiro.
- c) as despesas e orçamentos devem ser previstos no orçamento em um modelo único, o de valores brutos.
- d) cada ente federado deve possuir apenas um orçamento que consolide todas as receitas e despesas da Administração Pública daquele ente.
- e) as previsões de despesas devem atender a um único modelo, que facilite a fiscalização do Poder Legislativo e outros órgãos de controle.

5. FCC - AJ TRT17/TRT 17/Administrativa/Contabilidade/2022

O princípio de unidade de caixa ou unidade de tesouraria aplicável à administração financeira e orçamentária dos entes públicos

- a) aplica-se apenas à arrecadação tributária e não a outros ingressos financeiros, que podem transitar por caixas especiais ou exclusivos, conforme a origem e destinação legal dos recursos.
- b) determina que todas as disponibilidades de caixa sejam depositadas em conta bancária específica (Conta Única do Tesouro) junto ao Banco Central, no caso da União, e, no caso dos Estados e Municípios, administrada por banco público.
- c) veda a realização de despesas fora do sistema financeiro nacional, impedindo transações em papel moeda e a instituição de fundos especiais de despesa, salvo os previstos na Constituição Federal.
- d) veda a instituição de caixas especiais, determinando a centralização da arrecadação de receitas públicas e o depósito das disponibilidades de caixa dos Estados e Municípios em instituição financeira oficial.
- e) determina que todas as receitas auferidas pelo ente transitem por conta de centralização, excepcionando apenas aquelas oriundas da participação dos entes no produto dos impostos da União, que devem ser movimentadas junto ao agente financeiro do Tesouro Nacional.

6. FCC - AFTE (SEFAZ PE)/SEFAZ PE/2022

Ao verificar se a Lei Orçamentária Anual contém dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, o avaliador está considerando o princípio orçamentário denominado:

- a) exclusividade.
- b) unidade.
- c) discriminação.
- d) orçamento bruto.
- e) publicidade.



7. FCC - AJ TRT22/TRT 22/Área Administrativa/2022

O Governo Federal incluiu no projeto da lei orçamentária anual autorização para a contratação de operação de crédito. Em um primeiro momento, foi observado que isso não seria possível porque a lei orçamentária anual não pode conter dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação de despesa. Todavia, posteriormente, essa constatação foi corrigida tendo em vista que a autorização para a contratação de operação de crédito é EXCEÇÃO constitucional ao princípio orçamentário

- a) da unidade.
- b) da não afetação.
- c) da universalidade.
- d) da exclusividade.
- e) do equilíbrio.

8. FCC - TJ TRT4/TRT 4/Administrativa/"Sem Especialidade"/2022

A respeito dos princípios aplicáveis ao Orçamento Público,

- a) o Plano Plurianual constitui uma exceção ao princípio da anualidade, eis que contempla créditos orçamentários com vigência para dois exercícios, prorrogável por igual período.
- b) a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é expressão do princípio da unicidade, eis que editada conjuntamente com a Lei Orçamentária Anual (LOA), integrando-a como anexo obrigatório.
- c) em observância ao princípio da especificação, são vedadas dotações genéricas ou globais, o que não afasta a previsão na Lei Orçamentária de reserva de contingência, consistente em um percentual sobre a receita corrente líquida.
- d) o princípio do equilíbrio veda a possibilidade de encerramento da execução anual com déficit orçamentário ou financeiro, obrigando, em tal situação, a abertura de créditos extraordinários.
- e) o princípio da anualidade impede que as despesas empenhadas e liquidadas em um exercício sejam pagas em exercício subsequente na forma de restos a pagar, os quais devem ser cancelados até o primeiro quadrimestre do exercício subsequente.

9. FCC - AJ TRT5/TRT 5/Administrativa/Contabilidade/2022

O princípio do orçamento bruto determina a inclusão de receitas e despesas

- a) sem deduções ou compensações.
- b) a cada exercício fiscal novamente na Lei Orçamentária.
- c) todos em uma única Lei Orçamentária Anual.
- d) por seus valores líquidos.
- e) conforme originalmente rascunhadas por cada unidade orçamentária.



10. FCC - Ana (DETRAN AP)/DETRAN AP/Gestão em Trânsito/2022

O princípio da universalidade consiste no postulado de que a administração pública deve

- a) ter apenas uma lei orçamentária.
- b) reeditar a lei orçamentária a cada exercício.
- c) reiniciar cada lei orçamentária sem referências, vinculações ou compromissos com a peça anterior.
- d) incluir todas as receitas e despesas do Estado na lei orçamentária.
- e) deixar de incluir matéria estranha à previsão da receita e à fixação da despesa na lei orçamentária.

11. FCC - AJ TRT23/TRT 23/Apoio Especializado/Engenharia Mecânica/2022

Os princípios orçamentários preveem as seguintes características:

- 1. Objetividade
- 2. Clareza
- 3. Sigilo
- 4. Equilíbrio
- 5. Abrangência
- 6. Exclusividade
- 7. Legalidade
- 8. Não Afetação
- 9. Vinculação
- 10. Transparência
- 11. Profundidade de Análise
- 12. Responsabilidade

Nos princípios orçamentários, devem-se considerar as seguintes características:

- a) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 11.
- b) 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10 e 12.



- c) 1, 3, 4, 6, 7, 8 e 11.
- d) 1, 4, 5, 6, 9, 11 e 12.
- e) 1, 2, 3, 4, 8 e 11.

12. FCC - ARE IV (SEF SC)/SEF SC/2021

Com a finalidade de tornar a Lei do Orçamento Anual mais simples e mais fácil de ser analisada, uma das equipes encarregadas de sua elaboração decidiu apresentar as receitas tributárias apontando seus valores líquidos, ou seja, deduzindo delas a totalidade dos valores referentes à prestação de serviço de cobrança bancária. De acordo com a Lei federal no 4.320, de 17 de março de 1964, esse modo de apresentar a receita tributária

- a) não está errado, desde que, após as devidas verificações, projeções e análises, fique constatado que o valor líquido apurável esteja efetivamente correto.
- b) está correto, pois se trata de exceção legal prevista para vigorar até o dia 31 de dezembro de 2022, prorrogável por mais um ano, em razão dos efeitos da pandemia de Covid-19, valendo para as demais receitas a regra segundo a qual elas devem constar da Lei do Orçamento Anual pelos seus valores totais, vedadas quaisquer deduções.
- c) está errado, pois todas as receitas devem constar da Lei do Orçamento Anual pelos seus valores totais, vedadas quaisquer deduções, sendo facultada, porém, a possibilidade de consignar o valor líquido das despesas, com a indicação, todavia, das deduções feitas.
- d) está errado, pois todas as receitas e todas as despesas devem constar da Lei do Orçamento Anual pelos seus valores totais, vedadas quaisquer deduções.
- e) está correto, pois se trata de exceção legal prevista para vigorar até o dia 31 de dezembro de 2022, em razão dos efeitos da pandemia de Covid-19, valendo para as demais receitas a regra segundo a qual elas devem constar da Lei do Orçamento Anual pelos seus valores totais, vedadas quaisquer deduções, sendo facultada, ainda, a possibilidade de consignar as despesas pelo seu valor líquido, sempre que sua redução resultar de desconto obtido em razão de pagamento antecipado.

13. FCC - Ana Leg (ALAP)/ALAP/Atividade Orçamentária e Financeira e de Controle Interno/Contador/2020

A Lei Orçamentária Anual de um ente público estadual

- a) pode conter dispositivo que regula a instituição e o funcionamento de fundos.
- b) é específica para cada um dos poderes, ou seja, um ente estadual tem três leis orçamentárias diferentes.
- c) pode conter dispositivo que garanta a aplicação de, no mínimo, 10% da arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em ações de urbanismo.
- d) pode deixar de computar os recursos oriundos das operações de crédito com vencimento no longo prazo no total das receitas orçamentárias.



e) deve computar a receita de alienação de bens pelo valor total e bruto a ser recebido e não pelo resultado a ser obtido com a alienação.

14. FCC - Ass Leg (ALAP)/ALAP/Atividade Orçamentária e Financeira/Assistente de Contabilidade/2020

São princípios orçamentários aplicáveis ao Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária:

- a) Confrontação da receita com a despesa e Representação fidedigna.
- b) Legalidade e Representação fidedigna.
- c) Confrontação da receita com a despesa e Transparência.
- d) Confrontação da receita com a despesa e Exatidão.
- e) Legalidade e Transparência.

15. FCC - Ana Leg (ALAP)/ALAP/Atividade Orçamentária e Financeira e de Controle Interno/Técnico de Controle Interno/2020

Todas as receitas e despesas orçamentárias do Poder Legislativo Estadual devem ser, respectivamente, previstas e fixadas na Lei Orçamentária Anual do

- a) Poder Legislativo, em atendimento ao princípio orçamentário da exclusividade.
- b) ente estadual do qual é parte, em atendimento ao princípio orçamentário da universalidade.
- c) ente estadual do qual é parte, em atendimento ao princípio orçamentário da eficiência.
- d) Poder Legislativo, em atendimento ao princípio orçamentário da transparência.
- e) Poder Legislativo, em atendimento ao princípio orçamentário da não vinculação da receita de impostos.

16. FCC - Ass Leg (ALAP)/ALAP/Atividade Orçamentária e Financeira/Assistente de Contabilidade/2020

O princípio orçamentário da Unidade ou Totalidade determina

- a) que todas as receitas e todas as despesas devem ser apresentadas pelo valor total e líquido, vedadas quaisquer deduções.
- b) a existência de orçamento único para todos os entes federados, com a finalidade de evitar a ocorrência de múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política.
- c) que não conterà dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa na lei que estabelece o orçamento.
- d) que poderá haver dispositivo penal além da previsão da receita e da fixação da despesa na lei que estabelece o orçamento.
- e) a existência de orçamento único para cada um dos entes federados, com a finalidade de evitar a ocorrência de múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política.



GABARITO

01	02	03	04	05	06
A	B	A	D	D	A
07	08	09	10	11	12
D	C	A	D	B	D
13	14	15	16		
E	E	B	E		



PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS - LISTA DE QUESTÕES

PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS

1. (VUNESP/Pref Itapevi/Auditor/2025) No que se refere ao orçamento público, a Constituição Federal impõe uma série de vedações, dentre as quais, a proibição à concessão ou à utilização de créditos ilimitados, de modo a impedir práticas que poderiam promover o descontrole dos gastos públicos.

Referida vedação reflete o princípio orçamentário da

- a) quantificação.
- b) unidade de tesouraria.
- c) não afetação.
- d) especialização.
- e) totalidade.

2. (TCE PI/ACE Comum/FGV/2025)

A CRFB/88 estabelece:

"Art. 167. São vedados: [...] IV. A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os Arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária [...]"

Com relação aos impostos e às vinculações, o princípio da Constituição Federal que o texto acima consagra é o

- (A) do Equilíbrio.
- (B) da Exclusividade.
- (C) da Uniformidade.
- (D) do Orçamento Bruto.
- (E) da Não-Afetação das Receitas.

3. FGV - Aud (CAGE RS)/SEFAZ RS/2025

Os Princípios Orçamentários visam estabelecer diretrizes norteadoras básicas, a fim de conferir racionalidade, eficiência e transparência para os processos de elaboração, execução e controle do orçamento público. Válidos para os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – eles são estabelecidos e disciplinados por normas constitucionais, infraconstitucionais e pela doutrina.

Relacione os Princípios Orçamentários a seguir, com suas respectivas definições:



I. Totalidade

II. Periodicidade

III. Exclusividade

IV. Universalidade

() Estabelecido, de forma expressa, pelo caput do Art. 2º da Lei nº 4.320/ 1964, recepcionado e normatizado pelo § 5º do Art. 165 da Constituição Federal, determina que a LOA de cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os Poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

() Previsto, de forma expressa, pelo caput do Art. 2º da Lei nº 4.320/1964, determina a existência de orçamento único para cada um dos entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios com a finalidade de se evitarem múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política. Dessa forma, todas as receitas previstas e despesas fixadas, em cada exercício financeiro, devem integrar um único documento legal dentro de cada esfera federativa: a Lei Orçamentária Anual (LOA).

() Estipulado, de forma literal, pelo caput do Art. 2º da Lei nº 4.320/1964, delimita o exercício financeiro orçamentário: período de tempo ao qual a previsão das receitas e a fixação das despesas registradas na LOA irão se referir. Segundo o Art. 34 da Lei nº 4.320/1964, o exercício financeiro coincidirá com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano.

() Previsto no § 8º do Art. 165 da Constituição Federal de 1988, estabelece que a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Ressalvam-se dessa proibição a autorização para abertura de crédito suplementar e a contratação de operações de crédito, nos termos da lei.

Assinale a opção que indica a correspondência correta, na ordem apresentada.

- a) III – I – II – IV.
- b) IV – II – I – III.
- c) IV – I – II – III.
- d) IV – I – III – II.
- e) III – IV – I – II.

4. (CEBRASPE/IBAMA/Analista Administrativo/2025) A respeito do orçamento público e de suas receitas e despesas, julgue o item subsequente.

O sistema de planejamento e de orçamento federal permite a vinculação total da arrecadação de tributos a órgãos e programas específicos, garantindo que os recursos arrecadados sejam utilizados estritamente conforme a previsão orçamentária inicial.

5. (CEBRASPE/ICMBio/Analista Administrativo/2025) Julgue o seguinte item, acerca do orçamento público e de suas funções, suas técnicas construtivas e seus princípios.



A determinação constitucional de que a lei orçamentária anual contenha o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das estatais e o orçamento da seguridade social revogou tacitamente o princípio da unidade orçamentária.

6. (CEBRASPE/ICMBio/Analista Administrativo/2025) Julgue o item subsequente, referentes às leis de caráter orçamentário.

Em respeito ao princípio da anualidade, a lei orçamentária anual (LOA) não pode conter previsões de despesas para além do exercício ao qual se refira.

7. (CEBRASPE/ICMBio/Analista Administrativo/2025) Julgue o seguinte item, com relação à receita pública.

O recolhimento de todas as receitas será feito em estrita observância ao princípio da unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para criação de caixas especiais.

8. (CEBRASPE/TRT10/Analista Judiciário/2025) Julgue o seguinte item, relativo ao orçamento público no Brasil e seus princípios.

O princípio da não vinculação da receita de impostos impede que esta receita seja dada como garantia de operações de crédito com instituições privadas, exceto quando se tratar de operações de crédito por antecipação de receita.

9. (CEBRASPE/TRT10/Analista Judiciário/2025) Julgue o seguinte item, relativo ao orçamento público no Brasil e seus princípios.

O dispositivo constitucional que reflete o princípio da exclusividade contém ressalva que autoriza a lei orçamentária anual a conter autorização prévia para abertura de créditos suplementares e para a contratação de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, nos termos da lei.

10. (CEBRASPE/TRT10/Analista Judiciário/2025) Julgue o seguinte item, relativo ao orçamento público no Brasil e seus princípios.

Em função do princípio da anualidade, a lei orçamentária anual não pode prever despesas que extrapolem o exercício a que ela diga respeito.

11. (CEBRASPE/ANM/Analista Administrativo/2025) No que diz respeito ao conceito de orçamento público, às técnicas e aos princípios orçamentários, ao ciclo e ao processo orçamentário, julgue o próximo item.

O princípio da anualidade está expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 (CF), pois, apesar de permitir que a lei orçamentária anual (LOA) contenha previsões de despesas para



exercícios seguintes, a CF estabelece que compete a lei ordinária dispor sobre o exercício financeiro.

12. (CEBRASPE/ANM/Analista Administrativo/2025) Julgue o próximo item, a respeito de orçamento público.

O orçamento público é regido por princípios como universalidade, unidade, anualidade e transparência, fundamentais para a gestão das finanças públicas.

13. (CEBRASPE/ANM/Especialista em Recursos Minerais/2025) Acerca do papel do Estado e da atuação do governo nas finanças públicas, bem como do orçamento público, julgue o item a seguir.

O princípio da anualidade orçamentária permite que a execução de despesas e a arrecadação de receitas ocorram sem restrições temporais, podendo ultrapassar o exercício financeiro em que foram aprovadas, ao se fazer uso do duodécimo.

14. (CEBRASPE/TRF 6/Analista Judiciário/2025) Os princípios orçamentários são evidenciados em normas gerais que, por sua relevância e abrangência, fundamentam o processo orçamentário no âmbito das entidades públicas. A esse respeito, julgue o item a seguir.

A necessidade de classificação das despesas de acordo com os fins ou objetivos e os respectivos meios decorre do princípio da programação.

15. (CEBRASPE/TRF 6/Analista Judiciário/2025) Os princípios orçamentários são evidenciados em normas gerais que, por sua relevância e abrangência, fundamentam o processo orçamentário no âmbito das entidades públicas. A esse respeito, julgue o item a seguir.

O fato de o projeto de lei orçamentária do exercício de determinado ano não ser votado até o encerramento do exercício anterior implica o descumprimento dos princípios da publicidade e da transparência.

16. (CEBRASPE/TRF 6/Analista Judiciário/2025) Em relação ao conceito de orçamento público, aos princípios orçamentários e ao ciclo orçamentário, julgue o item a seguir.

O princípio da unidade prevê que o orçamento deve ser uno, isto é, todas as receitas e despesas devem ser contidas em um único orçamento.

17. (CEBRASPE/TRF 6/Analista Judiciário/2025) Acerca do orçamento público no Brasil, da receita pública e de créditos adicionais, julgue o item a seguir.

Em razão do princípio da exclusividade, é vedada a inclusão de dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação de despesa na lei orçamentária anual (LOA), tal como a autorização para abertura de créditos suplementares.



18. (CEBRASPE/TRF 6/Analista Judiciário/2025) No que concerne ao conceito de orçamento público, aos princípios orçamentários, ao ciclo orçamentário e ao processo orçamentário, julgue o item a seguir.

O princípio da universalidade prevê que todas as receitas e despesas estarão incluídas na lei orçamentária pelos seus totais, sendo proibidas quaisquer deduções.

19. (CEBRASPE/PC DF/Agente Administrativo/2025) Acerca de técnicas e princípios do orçamento público, julgue o item a seguir.

Ao exigir que apenas as despesas sejam registradas no orçamento, o princípio da universalidade assegura que o gestor público e a sociedade tenham uma visão completa da execução orçamentária, o que facilita o controle e a fiscalização pelos tribunais de contas e pelo Poder Legislativo.

20. IBFC - Ana Esp (IMBEL)/IMBEL/Analista de Orçamento/2024

_____ não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) A Lei De Diretrizes Orçamentárias
- b) A Lei Orçamentária Anual
- c) O Plano Plurianual
- d) O Anexo De Riscos Fiscais
- e) O Anexo De Metas Fiscais

21. FGV - Ana GM (Pref SJC)/Pref SJC/Administração de Empresas/2024

Os princípios orçamentários são premissas básicas que servem de orientação para a Administração Pública nos processos de elaboração e execução orçamentária. Com relação a esses princípios, analise as assertivas a seguir:

I. O princípio da unidade prescreve que o orçamento deve, necessariamente, prever todas as receitas e despesas do estado, salvo exceções como a autorização para antecipação de receitas orçamentárias.

II. O princípio da exclusividade estabelece que o orçamento deve ter sua autorização delimitada por determinado período, equivalente ao ano civil.

III. O princípio da não afetação determina que as receitas não podem ser comprometidas para o atendimento de determinados gastos, visando evitar a rigidez orçamentária.



Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) I, II e III.

22. CEBRASPE - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Contabilidade ou Ciências Contábeis/2024

Em relação ao orçamento público, julgue o item seguinte, considerando que a sigla LOA, sempre que empregada, se refere à lei orçamentária anual.

O princípio orçamentário da unidade ou totalidade estabelece que a LOA de cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público.

23. (MPPR/Auditor/Instituto AOCP/2024)

Em uma investigação realizada pelo Ministério Público de determinado estado sobre possíveis irregularidades cometidas pela prefeitura do município Beta, o auditor Carlos foi designado para se manifestar sobre as contas do prefeito. Após a auditoria, foi constatado que:

- houve a abertura de crédito suplementar sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;
- a lei que aprovou o orçamento anual do ano X1 também aprovou a criação de cargos em comissão da administração direta;
- a lei orçamentária anual do ano X1 vinculou receitas de impostos à Secretaria Municipal de Comunicação com o objetivo de aumentar a transparência da Administração;
- as receitas com transferências federais recebidas por meio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) foram registradas na lei orçamentária anual pelos valores líquidos, após a dedução do FUNDEB;
- o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) deixou de ser publicado durante o ano X1.

Diante disso, o auditor deverá apontar que, em cada caso constatado, houve violação dos seguintes princípios orçamentários, respectivamente:

(A) legalidade; exclusividade; não vinculação da receita de impostos; orçamento bruto; transparência.



- (B) universalidade; unidade; exclusividade; não vinculação da receita de impostos; transparência.
- (C) legalidade; unidade; não vinculação da receita de impostos; orçamento bruto; transparência.
- (D) equilíbrio orçamentário; programação; exclusividade; não vinculação da receita de impostos; anualidade.
- (E) universalidade; exclusividade; unidade; equilíbrio orçamentário; programação.

24. (TRF 2/Técnico Judiciário-Área Administrativa-Sem especialidade/AOCP/2024)

Conforme previsto no art. 165, § 8º, da Constituição Federal, "A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa [...]". Nesse contexto, de acordo com a doutrina, tal dispositivo constitucional consagra o princípio orçamentário da

- (A) legalidade.
- (B) exclusividade.
- (C) especialização.
- (D) unidade.
- (E) programação.

25. CESGRANRIO/IPEA/2024

Nos processos de elaboração dos instrumentos orçamentários faz-se mister a identificação dos projetos plurianuais (de grande vulto) no PPA, e também uma série de normas que impõem restrições às chamadas programações genéricas, sem beneficiário definido (em especial no caso de transferências voluntárias). Ou seja, é preciso discriminar o local onde as ações serão promovidas, notadamente os investimentos públicos.

Essa orientação para o processo de elaboração dos instrumentos orçamentários está relacionada ao princípio do(a)

- A) Orçamento bruto
- B) Realismo orçamentário
- C) Exclusividade
- D) Regionalização
- E) Universalidade

26. (ISS Mossoró/AFTM/CEBRASPE/2024)

Considerando o disposto na Lei n.º 4.320/1964, o orçamento adotado no Brasil, as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a receita pública, julgue o item que se segue.



Na estrutura orçamentária adotada no Brasil, para se evitarem múltiplos orçamentos, em observância ao princípio orçamentário da unidade, a previsão de receita e a fixação da despesa de todos os entes federados, em cada exercício financeiro, integram um único documento legalmente formalizado pela pessoa política que detém o poder central — a União —, denominado lei orçamentária anual, conforme preconiza a Constituição Federal de 1988.

27. CEBRASPE (CESPE)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2023

Julgue o item a seguir, a respeito do orçamento público, do ciclo orçamentário e dos princípios orçamentários.

No orçamento da União, a estimativa total de imposto de renda deve ser registrada como receita e a respectiva parte destinada aos municípios deve ser registrada como despesa.

28. CEBRASPE (CESPE)/SEPLAN RR/Planejamento e Orçamento/2023

Relativamente ao orçamento público, julgue o item que se segue.

Conforme o princípio do orçamento bruto, a LOA deverá conter todas as receitas e todas as despesas de poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

29. FGV/TCE ES/2023

Os princípios orçamentários oferecem diretrizes norteadoras básicas para as etapas do processo orçamentário. Assim, a definição de que o projeto de Lei Orçamentária Anual do exercício seguinte deve ser submetido à apreciação do Poder Legislativo até quatro meses antes do encerramento do exercício corrente atende ao princípio da:

- A) anualidade.
- B) legalidade.
- C) transparência.
- D) unidade.
- E) universalidade.

30. FGV/AGENERSA/2023

Assinale a opção que indica o princípio orçamentário que determina a existência de orçamento único para cada um dos entes federados, com a finalidade de se evitarem orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política.

- A) Unidade.
- B) Exclusividade.
- C) Universalidade.



- D) Orçamento bruto.
- E) Orçamento único.

31. FGV/CGM RJ/2023

Durante um treinamento sobre os princípios e as normas que regem o processo orçamentário dos entes públicos, um dos alunos apresentou um questionamento acerca da abrangência do orçamento anual. Segundo ele, se há um balanço do setor público nacional que inclui todos os entes anualmente, deveria haver também um orçamento geral que englobasse os orçamentos de todos os entes federativos.

Porém, esse raciocínio do aluno em treinamento não tem base nos princípios orçamentários e pode ser refutado pelo princípio do(a):

- A) anualidade.
- B) exclusividade.
- C) não vinculação.
- D) orçamento bruto.
- E) unidade.

32. VUNESP/TCM SP/2023

Em conformidade com a Lei nº 4.320/1964, assinale a alternativa que corresponde de forma fiel à descrição do princípio orçamentário.

- A) Orçamento bruto: determina que os valores devem ser apresentados sem duplicidades.
- B) Não afetação das receitas: veda a vinculação de arrecadação à determinada atividade econômica.
- C) Exclusividade: estabelece que os valores do orçamento representam autorizações financeiras.
- D) Unidade: impõe a cada ente federado a apresentação de orçamento individualizado.
- E) Universalidade: condiciona os fundos, as movimentações de valores e a tributação ao exercício.

33. VUNESP/Pref GRU/2023

Segundo o art. 34 da Lei no 4.320/1964, o exercício financeiro coincidirá com o ano civil. Trata-se do princípio orçamentário intitulado

- A) anualidade.
- B) universalidade.
- C) temporalidade.



- D) totalidade.
- E) exclusividade.

34. VUNESP/CAMPREV/2023

Segundo o princípio orçamentário da Universalidade, o orçamento:

- A) deve ter todas as parcelas da receita e da despesa em seus valores brutos, sem qualquer tipo de dedução.
- B) deve ter as receitas e as despesas aparecendo de forma discriminada.
- C) deverá conter todas as receitas e todas as despesas.
- D) deve ser elaborado e autorizado para um determinado período de tempo, geralmente um ano.
- E) deve ser único, havendo apenas um orçamento para cada ente federativo.

35. FCC - AFTE (SEFAZ PE)/SEFAZ PE/2022

São princípios orçamentários específicos ou setoriais:

- A) legalidade orçamentária, exclusividade, universalidade e sinceridade orçamentária.
- B) vinculação de receitas, sinceridade orçamentária, exclusividade e transparência.
- C) legalidade orçamentária, exclusividade, vinculação de receitas e transparência.
- D) federalismo, unidade, universalidade e sustentabilidade orçamentária.
- E) sinceridade orçamentária, federalismo, legalidade orçamentária e anualidade.

36. FCC - AJ TRT14/TRT 14/Administrativa/2022

Nos termos previstos na Lei nº 4.320/1964, a Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da receita, destinadas

- A) à celebração de convênios com outros entes públicos.
- B) a atender a insuficiência de caixa.
- C) à celebração de parcerias com entidades da iniciativa privada sem fins lucrativos.
- D) à criação de autarquias ou fundações públicas.
- E) a custear a realização de concursos públicos para provimentos de cargos efetivos.

37. FCC - ACE (TCE-GO)/TCE GO/Contabilidade/2022



No que concerne ao regramento de execução orçamentária, constitui exceção à regra geral que predica que os créditos vinculam-se ao exercício orçamentário em que foram autorizados:

- A) os créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses do exercício, reabertos nos limites de seus saldos e incorporados ao exercício subsequente.
- B) as despesas de caráter continuado, que podem ser cobertas com créditos autorizados no exercício findo, independentemente da inscrição em restos a pagar.
- C) aqueles gerados por operações de crédito, que subsistem até a liquidação integral do serviço da dívida.
- D) os provenientes de alienação de ativos, cuja fonte corresponde a receita de capital que tem como contrapartida uma baixa patrimonial.
- E) aqueles destinados a despesas decorrentes de ações e metas que integram o Plano Plurianual.

38. CESGRANRIO - Tec (UNIRIO)/UNIRIO/Contabilidade/2019

Os Princípios Orçamentários, sob a ótica do MCASP, visam a estabelecer diretrizes norteadoras básicas, a fim de conferir racionalidade, eficiência e transparência para os processos de elaboração, execução e controle do orçamento público.

Nesse contexto, o Princípio Orçamentário que veda quaisquer deduções das receitas e das despesas na LOA é o Princípio do(a)

- a) Orçamento bruto
- b) Exclusividade
- c) Publicidade
- d) Transparência
- e) Unidade ou totalidade

39. CESGRANRIO - Adm (UNIRIO)/UNIRIO/2019

A não inclusão do montante efetivamente estimado da arrecadação de receitas no orçamento público afeta a programação das despesas, que vão gerar bens e serviços públicos, e contraria o princípio orçamentário da(o)

- a) Universalidade
- b) Exclusividade
- c) Discriminação
- d) Unidade
- e) Orçamento bruto

40. (VUNESP - Controlador Interno - UNIFAI - 2019)



Durante a tramitação da Lei Orçamentária Anual (LOA) na Assembleia Legislativa do Estado, um deputado propõe emenda parlamentar inserindo, no projeto de lei, artigo vedando a comercialização de alimentos processados nas escolas estaduais. A emenda é aprovada de forma que o artigo passa a fazer parte da LOA. A introdução desse artigo na LOA afronta o princípio orçamentário

- A) do orçamento bruto.
- B) da exclusividade.
- C) da totalidade.
- D) da universalidade.
- E) da unidade.

41. (VUNESP - Procurador - Pref. de São José do Rio Preto/SP - 2019)

Em relação aos princípios constitucionais do orçamento, aquele que estabelece que a receita não possa ter vinculações que reduzem o grau de liberdade do gestor e engessa o planejamento de médio, curto e longo prazos, e que se aplicam somente às receitas de impostos, denomina-se princípio.

- A) do orçamento bruto.
- B) da não afetação das receitas.
- C) do equilíbrio.
- D) da objetividade.
- E) da exatidão.

42. (VUNESP - Encarregado do Setor de Licitações - UNIFAI - 2019)

Os Princípios Orçamentários visam estabelecer diretrizes norteadoras básicas, a fim de conferir racionalidade, eficiência e transparência para os processos de elaboração, execução e controle do orçamento público. Estipulado, de forma literal, pelo caput do art. 2º da Lei nº 4.320/1964, delimita o exercício financeiro orçamentário: período de tempo ao qual a previsão das receitas e a fixação das despesas registradas na LOA irão se referir. O texto remete ao princípio da

- A) unidade ou totalidade.
- B) universalidade.
- C) anualidade ou periodicidade.
- D) exclusividade.
- E) legalidade.

43. (VUNESP - Auditor de Controle Interno - Pref. de Campinas/SP - 2019)



O orçamento público é uma lei que abrange uma previsão de receitas e a fixação das despesas para o próximo período e está sujeito a alguns princípios denominados Princípios Orçamentários. Tendo em vista essas informações, considere que uma proposta de lei orçamentária defina em seu texto as normas para privatização de empresas do governo e assinale a alternativa correta entre as apresentadas a seguir.

- A) Não fere nenhum princípio, pois estas normas dizem respeito aos processos necessários para obtenção das receitas orçamentárias.
- B) Seria antieconômica a longo prazo, por estar se desfazendo do patrimônio público.
- C) Fere o princípio da anualidade, pois toda forma de arrecadação pelo estado deveria ser definida no ano anterior à sua vigência.
- D) Deveria estar de acordo com o Plano Plurianual do próximo executivo da área orçada.
- E) Estaria em desacordo com o princípio da exclusividade.

44. (VUNESP – Profissional de Assuntos Administrativos - UNICAMP – 2019)

Fábio deve se dedicar integralmente à pesquisa e a atividades de docência, informando à FAPESP o tempo que decidirá destinar a cada atividade. Princípios orçamentários existem para permitir que os orçamentos tenham racionalidade, eficiência e permitam a transparência no uso dos recursos públicos. Existem há bom tempo e estão expressos em normas legais e na Constituição Federal. Sendo assim, assinale qual dos princípios seguintes não está corretamente definido.

- A) Princípio do orçamento bruto é o que determina que os valores expressos no orçamento público deverão ser no seu valor total, sem deduções, portanto, no seu valor bruto.
- B) Princípio da exclusividade determina que na lei orçamentária anual não conste matéria estranha à previsão de receitas e à fixação de despesas, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito.
- C) No princípio da anualidade ou periodicidade estabelece-se que a cada ano serão revistas as metas e os programas com base na lei orçamentária do ano anterior.
- D) O princípio da não vinculação ou não afetação de receitas é obedecido para evitar que determinadas receitas atendam exclusivamente a determinadas despesas.
- E) O princípio da unidade ou da totalidade indica que haverá somente um orçamento que abranja toda a administração pública, integrando assim um único documento legal.

45. (VUNESP – Controlador Interno – Câmara de Campo Limpo Paulista/SP - 2018) Em consonância com a Lei nº 4.320/64, a lei que conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade, é a

- A) LDO – Lei das Diretrizes Orçamentárias.
- B) Lei de Execução Orçamentária.



- C) Lei Orçamentária Plurianual.
- D) Lei do Orçamento.
- E) Lei de Responsabilidade Fiscal.

46. (VUNESP - Analista Legislativo - Contador - Câmara de São José dos Campos/SP - 2018) São princípios utilizados para a elaboração do Orçamento Público:

- A) unidade, relevância e representação fidedigna.
- B) unidade, universalidade e anualidade.
- C) legalidade, exclusividade e relevância.
- D) legalidade, competência e orçamento bruto.
- E) legalidade, exclusividade e prudência.

47. (VUNESP - Contador - PAULIPREV/Pref. de Paulínia/SP - 2018) Entre os princípios orçamentários, existe um que determina a preparação de único orçamento para cada um dos entes da federação, objetivando, nesse caso, múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política. O texto trata do princípio da

- A) universalidade.
- B) legalidade.
- C) unidade ou totalidade.
- D) localidade.
- E) tempestividade.

48. (VUNESP - Procurador - Câmara de Itaquaquecetuba/SP - 2018) O orçamento anual deverá compreender obrigatoriamente as despesas e receitas relativas a todos os Poderes, órgãos, fundos, tanto da Administração direta quanto da indireta. O princípio que norteia esse dever é o princípio da

- A) discriminação.
- B) anuidade.
- C) unidade.
- D) universalidade.
- E) exatidão.



49. (VUNESP – Procurador – Pref. de São Bernardo do Campo/SP – 2018) A lei orçamentária anual deve assegurar que o valor da despesa fixada não seja superior ao valor da receita prevista em obediência ao princípio orçamentário

- A) do não estorno.
- B) do equilíbrio.
- C) da universalidade.
- D) da clareza.
- E) da unidade.

50. (VUNESP – Analista de Orçamento e Planejamento – Pref. de Sertãozinho/SP – 2018) O fato de estabelecer a obrigatoriedade legal do registro de todas as receitas e despesas na LOA pelo valor total, vedadas quaisquer deduções, é característica do princípio

- A) da Anualidade.
- B) do Orçamento Bruto.
- C) da Unidade.
- D) da Exclusividade.
- E) da Legalidade.



GABARITO

1.	2.	3.	4.	5.	6.
A	C	E	E	E	E
7.	8.	9.	10.	11.	12.
C	C	C	E	E	C
13.	14.	15.	16.	17.	18.
E	C	E	C	E	E
19.	20.	21.	22.	23.	24.
E	B	C	E	A	B
25.	26.	27.	28.	29.	30.
D	E	C	E	B	A
31.	32.	33.	34.	35.	36.
E	D	A	C	A	B
37.	38.	39.	40.	41.	42.
A	A	A	B	B	C
43.	44.	45.	46.	47.	48.
E	C	D	B	C	D
49.	50.	51.	52.	53.	54.
B	B				



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.